كلية أصول الدين — جامعة المعالي

تطبيقات في الفقه المقارن

المذكرة الكاملة: المقدمات، والمسائل كلها على قالب واحد، والملاحق

◆ ◆ ◆

المقرر: تطبيقات في الفقه المقارن

الكلية: كلية أصول الدين — جامعة المعالي

السنة والفصل: السنة الرابعة — الفصل الأول ٢٠٢٦

المحاضر: أبو حفص

كل نقل محال إلى مصدره بين قوسين. وعلامة ◆ على ما يجب حفظه. والنصوص الموثقة من الشاملة والواجبات واختبارات كل أسبوع على موقع المقرر.

الفهرس

(إذا ظهر الفهرس فارغًا: انقر عليه بالزر الأيمن — تحديث الحقل)

بين يدي الكتاب

الحمد لله الذي جعل اختلاف أهل العلم في الفروع سعةً ورحمة، والصلاة والسلام على من بُعث بالحنيفية السمحة، وعلى آله وصحبه الذين اختلفوا فلم يفترقوا، وبعد:

فهذا كتاب مقرر **«تطبيقات في الفقه المقارن»** لطلاب **السنة الرابعة — الفصل الأول** في **كلية أصول الدين بجامعة المعالي**. وقد بُني على **توصيف المقرر المعتمد** (أربع ساعات معتمدة منها ساعتان عمليتان، في ثلاثة عشر أسبوعًا، بمجموع اثنتين وخمسين ساعة)، واتخذ من كتاب **د. محمد فتحي الدريني «الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب»** أصلًا في المقدمة وأسباب الاختلاف والتسعير، ثم استكمل بقية المسائل من **أمهات الفقه المقارن**: بداية المجتهد، والمغني، والمجموع، وبدائع الصنائع، والمحلى، ومن المراجع المعاصرة.

منهج الكتاب

١. **قالب موحّد لكل مسألة:** تصوير المسألة — تحرير محل النزاع — الأقوال — الأدلة ووجوه الدلالة — المناقشة — سبب الخلاف — الترجيح — الثمرات والتطبيقات المعاصرة — جدول الخلاصة — أسئلة التقويم. فإذا أتقن الطالب القالب في مسألة واحدة أتقنه في سائرها.

٢. **التبسيط دون إخلال:** عبارة سهلة، وجداول مقارنة، وعلامة ◆ على ما يجب حفظه.

٣. **الأمانة في النسبة:** كل ما نُقل من كتاب الدريني أُحيل إلى صفحته، وما كان من خارجه نُبّه عليه في رأس كل مسألة.

٤. **الربط بالواقع:** تطبيقات معاصرة في كل مسألة، مع الإشارة إلى القانون السوري ومجلة الأحكام العدلية وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

٥. **التقويم المستمر:** أسئلة مقالية وتعليلية وصح وخطأ ومسائل تطبيقية في آخر كل وحدة.

مصادر الكتاب

دُمجت في هذه الطبعة سبعة كتب، وكل معلومة محالة إلى مصدرها بين قوسين: (مسائل ص...)، (البوطي ص...)، وهكذا.

الاختصار	الكتاب
الدريني	الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب — محمد فتحي الدريني
مسائل	مسائل في الفقه المقارن — الأشقر وأبو رخية وشبير وأبو البصل (دار النفائس)
البوطي	محاضرات في الفقه المقارن — محمد سعيد رمضان البوطي (دار الفكر)
المدينة ١ و٢	الفقه المقارن (١) و(٢) — جامعة المدينة العالمية
الخطيب	الفقه المقارن — حسن أحمد الخطيب (الهيئة المصرية العامة للكتاب)
مذكرة ٣٥١	مقدمة في الفقه المقارن (مذكرة جامعية)
الخن	أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء — مصطفى سعيد الخن (في أسباب الخلاف)

توزيع المصادر على المسائل:

المسألة	أهم مصادرها
المقدمة	الدريني، مسائل، الخطيب، مذكرة ٣٥١، البوطي
أسباب الخلاف (مختصرة)	الدريني، ابن رشد، ابن تيمية، الخن، مسائل، الخطيب
الجمع بين الصلاتين	مسائل، مذكرة ٣٥١، بداية المجتهد، المغني
زكاة الحلي	مسائل، والأمهات
الحج على الفور أو التراخي	الأمهات (لا يتناوله أي من الكتب المدمجة)
خيار المجلس، ومدة خيار الشرط، والبيع بالأفعال	المدينة ١، الخطيب، والأمهات

المسألة	أهم مصادرها
التسعير	الدريني، مسائل
الشروط في العقود	البوطي، المدينة ١، الخطيب
الولاية في النكاح	مسائل، المدينة ١
الطلاق الثلاث	مسائل، البوطي، المدينة ١
التعزير بالمال	البوطي، مسائل، المدينة ٢
القضاء بالشاهد واليمين	البوطي، الخطيب، المدينة ٢

خريطة المقرر على الأسابيع (كما دُرّس فعلًا، الفصل الأول ٢٠٢٦)

الأسبوع	الجمعة	المسائل	العملي
١	٩/١٠	مقدمة في الفقه المقارن ـ أسباب اختلاف الفقهاء	—
٢	١٦/١٠	مراجعة المقدمات ـ الجمع بين الصلاتين في السفر	—
٣	٢٣/١٠	زكاة الحلي ـ الحج على الفور أو التراخي	توزيع مسائل حلقة البحث
٤	٣٠/١٠	خيار المجلس ـ مدة خيار الشرط	—
٥	٦/١١	التسعير ـ الاحتكار	ورشة ١: التوثيق ـ تسليم خطة البحث
٦	١٣/١١	الشروط في العقود ـ الشرط الجزائي	ورشة ٢: من الأقوال إلى الأسباب
٧	٢٠/١١	الولاية في النكاح	ورشة ٣: المناظرة الموجّهة
٨	٢٧/١١	الطلاق الثلاث بلفظ واحد	ورشة ٤: المحكمة الصورية ـ تسليم جدول التوثيق
٩	٤/١٢	التعزير بالمال	ورشة ٥: تخريج النوازل
١٠	١١/١٢	القضاء بالشاهد واليمين	الاختبار العملي
١١	١٨/١٢	—	تسليم البحث كاملًا
١٢	٢٥/١٢	—	عروض البحوث (١)
١٣	١/١	—	عروض البحوث (٢)

الأعمال (٣٠ درجة): خمس ورشات (١٠)، والاختبار العملي (١٠)، وحلقة البحث (١٠). و«البيع بالأفعال» مسألة إضافية، و«القراءة التحليلية» ملحق للقراءة الذاتية.

المتطلبات السابقة: تاريخ التشريع، وأصول الفقه (١–٢)، ومقاصد الشريعة. **المتطلب المتزامن:** القواعد الفقهية.

الوصف العام للمقرر (من التوصيف)

يتناول هذا المقرر **مقارنةً بين آراء الفقهاء من مختلف المذاهب الفقهية** حول مسائل معيّنة، مع تقديم **تطبيقات عملية** لمسائل فقهية، ويركّز على **الاختلافات الفقهية وطرق الاستدلال** لدى الفقهاء و**كيفية التعامل مع الخلاف الفقهي**.

الهدف الرئيس: فهم الاختلافات الفقهية بين المذاهب، واكتساب القدرة على التحليل الفقهي المقارن.

الوحدة الأولى: مقدمة في الفقه المقارن

الأسبوع الأول ـ ساعتان ـ المصادر: الدريني، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب (ص ١-١٣) — وهو الأساس — ومعه: مسائل في الفقه المقارن (المقدمة ص٥–٤٨)، والخطيب، الفقه المقارن (المدخل ص٢–٥٧)، ومذكرة ٣٥١ مقدمة في الفقه المقارن (ص١–١٤)، والبوطي، محاضرات في الفقه المقارن (التمهيد ص٥–٩). وما عُلِّم بـ ◆ فمن إعداد الكتاب الجامع من الأمهات.

أولًا: معنى «الفقه»

الفقه لغةً

الفهم مطلقًا، وقيل: **الفهم الدقيق** الذي يقتضي بذل جهد عقلي. والأول هو الصحيح لغةً، قال تعالى: <قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ> [هود: ٩١]، و<يَفْقَهُوا قَوْلِي> [طه: ٢٨]. ◆ غير أن معنى **الفهم العميق** هو الذي يتفق مع المعنى الاصطلاحي (ص ١). والفقيه عند العرب: العالم الفهّامة، ثم **غلب اسم الفقه على علم الدين** «لسيادته وشرفه... كما غلب النجم على الثريا» (مسائل ص٩ عن لسان العرب).

تطوّر دلالة الكلمة

المرحلة	معنى «الفقه»
العصر الأول	العلم بأحكام الدين **جملة**: العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات، أي فهم الكتاب والسنة، ومنه حديث «فرُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، وتسمية كتاب أبي حنيفة في العقيدة «الفقه الأكبر»، وقوله تعالى: <لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ> [التوبة: ١٢٢] (مسائل ص٩)
عند الغزالي	كان يُطلق في العصر الأول على **علم طريق الآخرة**، بدليل <وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ>، والإنذار إنما يكون بأمور الآخرة
عند الأصوليين (الشافعية)	◆ «**العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية**». فالفقه عندهم هو **الاجتهاد**، فلا يُسمّى المقلّد أو حافظ الفروع فقيهًا (الخطيب ص١٢)
عند أبي حنيفة	«**معرفة النفس ما لها وما عليها**»، ثم زاد الحنفية قيد «**عملًا**» ليخرج ما ليس عمليًّا من العقائد والوجدانيات
عند الفقهاء	يُطلق على معنيين: (١) **حفظ الفروع** مطلقًا أو طائفة منها وإن لم يعرف أدلتها، (٢) **الأحكام الشرعية نفسها**، قطعية كانت أو ظنية

تنبيه: رجّح كثير من الباحثين عدم صحة نسبة «الفقه الأكبر» إلى أبي حنيفة لضعف رواته (مذكرة ٣٥١ ص١ حاشية).

تعقيب الدريني (ص ٣): لا يرى مسوّغًا للفصل بين أحكام الدنيا والآخرة، فالأحكام المتعلقة بتوجيه النشاط الإنساني في الدنيا — كالمعاملات — هي التي يُمهّد امتثالها للنعيم في الآخرة. وقد ورد في الربا وأكل مال اليتيم والاحتكار وعيدٌ شديد.

موضوع علم الفقه

أفعال المكلفين من حيث وصفُها بالأحكام الشرعية: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، والصحة والفساد والبطلان. والأخيرة **أحكام وضعية** لا تكليفية.

ثانيًا: الفرق بين الشريعة والفقه

الشريعة	الفقه
ما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من **كتاب أو سنة**	**الفهم** لهذه النصوص، والاجتهاد في إدراك أحكامها وعللها ومراميها
نصوص مقدسة معصومة، «صواب ليس فيها خطأ» (مسائل ص١٠)	اجتهاد بشري «يصيب ويخطئ» (مسائل ص١٠)
ثابتة لا تتغير	منه ما يتغير بتغير الزمان والمكان (المبني على المصلحة والعرف)

الشريعة	الفقه
واحدة	متعددة المذاهب

ثالثًا: معنى «المقارن» وتعريف الفقه المقارن

- **المقارن لغة:** من «قَرَن» بمعنى وصل وجمع، ومنه **القِران** في الحج، و**قارن الشيءَ بالشيء: قابله به**، ومنه: بيوت قرائن، أي متقابلات. أما «قارن بين الأشياء» بمعنى **وازن** فـ«معنى محدث» كما في المعجم الوسيط (مذكرة ٣٥١ ص١).
- **المقارنة اصطلاحًا:** مقابلة الرأي بالرأي أو موازنته به، ليُعرف مدى اتفاقهما أو اختلافهما، وأيّهما أقوى وأسدّ بالدليل.

◆ **تعريف الدريني للفقه المقارن (ص ٥ بتصرف يسير):** «تقرير آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة معيّنة، بعد تحرير محل النزاع فيها، مقرونةً بأدلتها، ووجوه الاستدلال بها، وما ينهض عليه الاستدلال من مناهج أصولية وخطط تشريعية، وبيان منشأ الخلاف فيها، ثم مناقشة هذه الأدلة أصوليًّا، والموازنة بينها، وترجيح ما هو أقوى دليلًا أو أسلم منهجًا، أو الإتيان برأي جديد مدعَّم بالدليل الأرجح في نظر الباحث المجتهد».

عناصر التعريف (احفظها، فهي نفسها خطوات البحث المقارن):

١. تحرير محل النزاع.
٢. عرض الآراء مقرونة بأدلتها ووجوه الاستدلال.
٣. بيان المناهج الأصولية التي ينهض عليها كل استدلال.
٤. بيان **منشأ الخلاف** (سببه).
٥. مناقشة الأدلة أصوليًّا والموازنة بينها.
٦. الترجيح، أو الإتيان برأي جديد.

موازنة بين تعريفات المصادر

المصدر	خلاصة التعريف	ما ينفرد به
الدريني (ص٥)	التعريف السابق	أكملها: تحرير محل النزاع، المناهج الأصولية، **إجازة الرأي الجديد**
الخطيب (ص ٥٠)	«العلم بالأحكام الشرعية... من حيث معرفة آراء الأئمة... **المتفق عليها أو المختلف فيها**، وبيان أدلتهم... مع سبر هذه الأدلة... واختيار أقربها إلى الحق»	يُدخل **المتفق عليه**، ويمدّ الموازنة إلى **القوانين الوضعية**
مذكرة ٣٥١ (ص ١)	«العلم بالأحكام الشرعية العملية **الظنية**، باستقراء الأقوال والأدلة والموازنة بينها وفق قواعد الاستدلال»	أوجزها، وقيّده بـ**الظنية**
مسائل (ص١١)	عرّفه بموضوعه: الأقوال، وتحرير محل النزاع، والأدلة، وسبب الخلاف، والمناقشة، والراجح وسببه	وصف عملي هو عين خطوات البحث

الخلاصة: تتفق على **جمع الأقوال بأدلتها ومناقشتها والترجيح**، وتختلف في إدخال المتفق عليه (الخطيب)، وقصره على الظنيات (المذكرة)، وإجازة الرأي الجديد (الدريني).

ملاحظة: لم يعثر الدريني على تعريف للفقه المقارن عند الأقدمين، وهذا لا يعني أنهم لم يمارسوه، بل مارسوه في المسائل الجزئية غالبًا. فهو «**تسمية جديدة لعلم قديم**» (مسائل ص١٢)، وكان يُسمّى قديمًا «**علم الخلاف**» أو «**الخلافيات**» (مذكرة ٣٥١ ص١).

موضوعه واستمداده

- **موضوعه:** مسائل الأحكام الشرعية العملية **الظنية** التي اختلف فيها المجتهدون (مذكرة ٣٥١ ص٢؛ مسائل ص١١). ويزيد الخطيب: «المسائل الفقهية **والقانونية**» (ص٥٠).
- **خرج بالظنية القطعياتُ:** «فإن الخلاف فيها محرم، وإن خالف فيها مجتهد فاجتهاده مردود، وهو معذور» ولا يجوز تقليده فيه (مذكرة ٣٥١ ص٢).
- **استمداده:** من الكتاب والسنة، ومن الفقه الإسلامي أصولًا وفروعًا، و◆ «**أصول الشريعة بقسميها** (القواعد الفقهية وأصول الفقه) **عماد الفقه المقارن**» (الخطيب ص١٢، ٥١).

الفرق بين الفقه المقارن والفقه المذهبي (مذكرة ٣٥١ ص٢)

وجه الفرق	الفقه المذهبي	الفقه المقارن
نطاقه	أقوال إمام واحد من أئمة المذاهب	أقوال أئمة أهل السنة جميعًا
الأدلة	أدلة الإمام أو ما يوافق قوله، مع وجه الاستدلال	أدلة كل قول مع وجه الاستدلال
أقوال الآخرين	لا يتعرض لها ولا لأدلتها غالبًا	يتعرض لأدلة الجميع بالنقد والمناقشة
مبناه	التقليد	الاجتهاد
غرضه	معرفة الأحكام تقليدًا لمجتهد	معرفة الأحكام اجتهادًا واستنباطًا من الأدلة

◆ الفرق بين الفقه المقارن وعلم الخلاف

وجه الفرق	علم الخلاف (الجدل)	الفقه المقارن
تعريفه	علم يُعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشُّبه وقوادح الأدلة الخلافية	موازنة الآراء بأدلتها للوصول إلى الأرجح
غايته	**حفظ المذهب ونصرته** غالبًا، وهدم ما يخالفه	**الوصول إلى الحق** بلا تعصب
موقف الباحث	ينطلق من مذهب مُسلَّم مسبقًا	ينطلق محايدًا ويتبع الدليل
مجاله	المذاهب الفقهية فقط	المذاهب الفقهية، وقد يمتد إلى القوانين الوضعية
أشهر كتبه	تأسيس النظر للدبوسي، والمعونة في الجدل للشيرازي، والمنخول للغزالي	بداية المجتهد، والمغني، والمجموع

تنبيه: المذكرة ومسائل تجعلان الفقه المقارن اسمًا حادثًا لعلم الخلاف، كان مقصده أول نشأته **نصرة المذهب**، قال ابن خلدون: صاحب الخلافيات يحتاج إلى القواعد «**لحفظ المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته**» (مذكرة ٣٥١ ص١–٢). فالجدول تمييز بين **منهجين** لا بين علمين منفصلين.

رابعًا: نشأة الفقه المقارن والمذاهب

- **نشأته (مذكرة ٣٥١ ص١–٢):** نشأ **جمع الأقوال** في بداية الخلافة العباسية، وذكرُها **بالأدلة والمناقشة** مع انتشار المذاهب الأربعة نصرةً لها، ثم ركد مع التقليد، ثم عاد في النهضة المعاصرة ولا سيما في الرسائل الجامعية.
- **المدارس (مذكرة ٣٥١ ص٩–١١):** تفرّق الصحابة في الأمصار فتمايزت آراؤهم وورثها تلاميذهم، ثم ظهرت مدرستا **أهل الحديث** (الحجاز) و**أهل الرأي** (العراق، لقلة الحديث عندهم وظهور الوضع)، ثم جمع بينهما **الشافعي** ثم **أحمد**. وكان المتبوعون كثيرين (الأوزاعي، الثوري، الليث، داود، الطبري...) ثم **انحصرت المذاهب في الأربعة بعد الخمسمائة** (السيوطي)، وقال الشافعي: «كان **الليث أفقه من مالك** إلا أن أصحابه لم يقوموا به» (الخطيب ص٢٩).

خامسًا: ◆ أشهر كتب الفقه المقارن

الكتاب	المؤلف	المذهب	الوفاة	منهجه في سطر
اختلاف العلماء	محمد بن نصر المروزي	—	٢٩٤ هـ	من أجلّ كتب الخلاف، بالأدلة والترجيح بلا تعصب، يبدأ بقول الثوري
اختلاف الفقهاء	ابن جرير الطبري	مجتهد مستقل	٣١٠ هـ	أقوال الأئمة **وأغفل أحمد** لأنه «محدث» عنده؛ وصل منه جزءان
الإشراف على مذاهب العلماء	ابن المنذر	—	٣١٨ هـ	يدور مع الدليل والسنة الصحيحة؛ وله «الأوسط»

الكتاب	المؤلف	المذهب	الوفاة	منهجه في سطر
اختلاف الفقهاء	أبو جعفر الطحاوي	حنفي	٣٢١ هـ	اختصره أبو بكر الجصاص (ت٣٧٠هـ)
تأسيس النظر	الدبوسي	حنفي	٤٣٠ هـ	«أول من وضع علم الخلاف»، يردّ الفروع إلى أصولها في ثمانية أقسام
الحاوي الكبير	الماوردي	شافعي	٤٥٠هـ -	شرح مختصر المزني، لم يقتصر على المذهب
المحلّى	ابن حزم	ظاهري	٤٥٦ هـ	«لا غنى عنه لطالب الفقه المقارن»
المعونة في الجدل	الشيرازي	شافعي	٤٧٦ هـ	في طريقة الاستدلال والمناظرة
حلية العلماء (المستظهري)	القفال الشاشي	شافعي	٥٠٧ هـ	أُلّف للخليفة المستظهر بالله
طريقة الخلاف	الأسمندي	حنفي	٥٥٢ هـ	حكم الحنفية ثم رأي المخالف ثم الأدلة والرد عليه
الإفصاح عن معاني الصحاح	الوزير ابن هبيرة	حنبلي	٥٦٠ هـ	المتفق والمختلف بين الأربعة، في شرح حديث «من يرد الله به خيرًا يفقهه»
بدائع الصنائع	الكاساني	حنفي	٥٨٧ هـ	من كتب المذهب التي عدّها الدريني في الفقه المقارن
الهداية	المرغيناني	حنفي	٥٩٣ هـ	من كتب الانتصار للمذهب (الخطيب ص٣٣)
بداية المجتهد	ابن رشد الحفيد	مالكي	٥٩٥ هـ	◆ يبيّن **سبب الخلاف** في كل مسألة وما يجري مجرى الأصول
المغني	ابن قدامة	حنبلي	٦٢٠ هـ	لا يتكلف الطعن في أدلة المخالفين، ولذا فضّله العز بن عبد السلام على كتب الشافعية
المجموع شرح المهذب	النووي	شافعي	٦٧٦ هـ	أكمله السبكي ثم المطيعي
تبيين الحقائق	الزيلعي	حنفي	٧٤٣ هـ	من كتب الانتصار للمذهب (الخطيب ص٣٣)
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة	محمد بن عبد الرحمن الدمشقي	شافعي	٨ق هـ	أقوال بلا أدلة، يبدأ بالمتفق عليه
البحر الزخار	أحمد بن يحيى المرتضى	زيدي	٨٤٠ هـ	موسوعة تضم أقوال السلف والأربعة والزيدية والإمامية

(المصادر: الدريني ص٥؛ مسائل ص٤١–٤٨؛ مذكرة ٣٥١ ص٣. وعقّب مسائل على الطبري بأن أحمد «كان فقيهًا ومحدثًا».)

◆ **منزلة «بداية المجتهد» عند الدريني:** «من أنفس ما كُتب في الفقه الإسلامي المقارن»، لدقته العلمية وموضوعيته ونزاهته، وعنايته بتحرير «**مناشئ الخلاف**» والموازنة بين الأدلة أصوليًّا، وكثيرًا ما يرجّح الرأي الأقوم، وقد يأتي برأي جديد. وعدّه الخطيب «من خير الكتب وأيسرها في هذا الباب» (ص٥٤).

ومن الكتب المعاصرة: مقارنة المذاهب في الفقه (شلتوت والسايس)، وبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله (الدريني)، ومحاضرات في الفقه المقارن (البوطي) (مسائل ص٤٨)، و◆ الفقه الإسلامي وأدلته (الزحيلي)، والموسوعة الفقهية الكويتية، والفقه على المذاهب الأربعة (الجزيري).

المآخذ على كتب المذاهب: نقد الدريني أنها تنقل الآراء الضعيفة لفقهاء المذاهب الأخرى ثم تردّ عليها متجاهلة آراءهم القوية، وهذا لون من **التعصب المذهبي** ينبغي أن يكون القضاء عليه غاية من غايات الفقه المقارن. وزاد الخطيب (ص٣٠–٣٤): صعوبة العبارة، وطول سلسلة المتن فالشرح فالحاشية، و**كثرة الأقوال** (في بيع الوفاء ثمانية أو تسعة)، وغلبة الانتصار للمذهب «مهما وضح وجه الحق في المذهب المخالف».

سادسًا: طبيعة الاختلاف بين المذاهب وأنواعه

طبيعته (الدريني ص ٦-٨)

١. ◆ **وحدة المصدر تقتضي وحدة المنطق التشريعي:** فالمذاهب كلها تستند إلى الكتاب والسنة، فلا تجد بينها **اختلافًا جذريًّا** في الأصول، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

٢. **قد يمتد الاختلاف إلى قواعد الاستنباط** نفسها، كمفهوم المخالفة وسد الذرائع والاستحسان والمصالح المرسلة. لكنه عند التحقيق **ليس اختلافًا جوهريًّا**، لأنه:

- إما **اختلاف لفظي**: إذا حُرّر مفهوم القاعدة لم تجد إلا اتفاقًا (كما في الاستحسان).
- وإما **اختلاف في الضوابط والشروط**، أي في **تحقيق المناط** (كما في سد الذرائع).

٣. **التعارض** بين الأدلة إنما هو **في نظر المجتهد**، لا في نفس الأمر، كما قرر الشاطبي.

٤. لا بد للمجتهد أن **يرجّح** أحد الدليلين، ولا يجوز له تركهما، لأن للشارع في كل مسألة حكمًا واحدًا يجب أن يتحرّاه، و**الترجيح بلا مرجّح تحكّم**.

٥. **الخلاف في الظنيات لازم لا يُرفع:** حكى الشاطبي اتفاق النظّار على أن الظنيات لا يمكن الاتفاق فيها عادةً (مذكرة ٣٥١ ص٣)، ولذا «لا مطمع في القضاء على الخلاف، ولا سبيل إلى ما يسمى بتوحيد المذاهب وصهرها في مذهب شامل واحد» (البوطي ص٥–٦).

٦. **وهو من كمال الشريعة لا نقصها:** «فلا يروعنك هذا الاختلاف... فما كان لشريعة أراد الله بقاءها... أن تُصبّ أحكامها في قالب واحد» (الخطيب ص٢٧).

> ◆ **مثال الهلال (الشيخ بكر أبو زيد):** المجتهدون كالمترائين للهلال، يراه أحدهم لقوة بصره ولا يراه الآخر لضعفه، والهلال موجود. فالنص كالهلال، أي أن حكم الله موجود في كل حادثة، وفهوم المجتهدين كأبصار المترائين (مذكرة ٣٥١ ص٤).

◆ أنواع الخلاف الثلاثة (مسائل ص١٥–٢٠)

الاختلاف اصطلاحًا: «أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق» (مسائل ص١٥).

النوع	حقيقته	أمثلته / أسبابه	حكمه
١. المقبول (اختلاف التنوّع)	في أمور مشروعة على وجوه متنوعة، يختلفون في **استحباب** أحدها	أنساك الحج الثلاثة، الترجيع في الأذان، الجهر بالبسملة، أنواع التشهد والاستفتاح	«التنازع في الرجحان لا يضر»، و«لا يجوز التفرق بذلك بين الأمة» (ابن تيمية)
٢. المذموم	خلاف لا يقوم على دليل ولا قصد للحق	أسبابه: (١) **الجهل**، ومنه تتبع زلات العلماء، (٢) **البغي والظلم**، (٣) **الهوى واتباع الظن**، (٤) مخالفة المنهج النبوي في تلقي التشريع	محرّم
٣. السائغ المعقول	اختلاف المجتهدين في المسائل الاجتهادية التي لا نص قطعي فيها	المسائل المقررة في هذا الكتاب	مأجور صاحبه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»

◆ شروط الخلاف السائغ (مسائل ص١٩–٢٠):

١. أن يكون المخالف من **أهل الفقه والبصيرة**.

٢. أن يكون في **الفروع** التي لم يدلّ دليل قطعي على حكمها.

٣. أن يكون **القصد الوصول إلى الحق**.

٤. أن **يبذل الفقيه أقصى جهده**، «ومن التقصير عدم طلبه للدليل من الكتاب والسنة».

> تنبيه: «الخلاف المقبول» في مذكرة ٣٥١ (ص٣) هو الخلاف في الظنيات عمومًا، فهو يقابل «السائغ» في مسائل، لا «اختلاف التنوع». فلينتبه الطالب لاختلاف الاصطلاح.

سابعًا: مقومات العمل الاجتهادي الأربعة (الدريني ص ٩-١٠)

١. **الواقعة** المعروضة محتفّةً بظروفها وملابساتها.
٢. **الدليل** الذي يستند إليه المجتهد: نصًّا، أو استدلالًا بروح النص، أو بالمصلحة المعتبرة، أو المرسلة.
٣. **الملكة الاجتهادية الراسخة**.
٤. **التطبيق السديد** المراعي للظروف، إذ «العبرة بالمآلات» كما يقول الشاطبي.

ثامنًا: الاجتهاد والتقليد

الاجتهاد: «بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية» فيما ليس فيه دليل قطعي، وهو فرض كفاية في كل عصر، ويتجزأ في أصح الأقوال. و**التقليد:** «قبول قول بلا حجة» (الخطيب ص٣٦–٤٣).

المسألة	الخطيب	البوطي
باب الاجتهاد	«ما ساء الفقه الإسلامي شيء مثل إغلاق باب الاجتهاد» (ص٤٦)	ليس موصدًا «بقفل من فولاذ»، فمن قامت عنده الملكة اجتهد (ص٧)
في المستجدات	من ثمرات الفقه المقارن	«واجب لا مفرّ منه» (ص٧)
إعادة النظر في اجتهادات الأئمة	جائزة، ومثّل بتعديل قوانين الأحوال الشخصية بمصر دون تقيد بمذهب (ص٥٢)	«دعوة باطلة، وشهوة مجردة للتلاعب بالأحكام الشرعية الثابتة»، يدخل بابها مع الصالح الواحد «عشرون من الرجال المفسدين» فيُسدّ ذريعةً (ص٨)

من أقوال الأئمة في ذم التقليد (الخطيب ص٤٤–٤٥): مالك: «ما من أحد إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة» صلى الله عليه وسلم. أحمد: «لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا».

تاسعًا: ◆ ثمرات دراسة الفقه المقارن (جامعة بين المصادر)

١. **معرفة مدى الاتفاق والاختلاف ومنشئه، ومسالك الأئمة في الاستنباط**: كيف تناول كلٌّ المسألة وكيّفها، ودليله ووجه استدلاله (الدريني؛ الخطيب ص٥١).
٢. **توسيع مدارك الباحث** بالاطلاع على الأقوال وتنوع مآخذها، فيعذر المخالف (الدريني؛ مذكرة ٣٥١ ص٢).
٣. **تكوين الملكة الفقهية**: «ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب» كما قال النووي (مسائل ص١٣؛ الخطيب ص٥٣).
٤. **الموازنة الموضوعية بين الأدلة** أصوليًّا، و**سبر غور الخلاف** لمعرفة السائغ منه والضعيف (الدريني؛ مسائل ص١٤).
٥. **تحديد «منشأ الخلاف»** تمهيدًا للترجيح، و**التوفيق بين الأدلة المتعارضة** ظاهريًّا دون تكلف (الدريني).
٦. **التخريج والترجيح، وإبداء رأي جديد** مدعّم بالدليل لا سيما في المستجدات، «والتخريج والترجيح نوعان من الاجتهاد» (الدريني؛ الخطيب ص٥٢؛ البوطي ص٩).
٧. **ضبط أصول الفقه بتطبيقه** «إذ لا يمكن ضبط علم الأصول دون تطبيقه»، وإدراك حاجة المجتهد إلى العربية والناسخ والمنسوخ ومصطلح الحديث (مذكرة ٣٥١ ص٢–٣؛ البوطي ص٥).
٨. **اجتثاث التعصب المذهبي** والخروج من الجمود، و**التقريب بين المذاهب** (الدريني؛ مسائل ص١٣؛ الخطيب ص٥٢).
٩. **تقدير الأئمة حق قدرهم**، و«أن يلتزم الجاهل حدّه» فلا يظن أنه ينسخ علم الشافعي وأبي حنيفة «بحديثين يحفظهما» (البوطي ص٥–٦).
١٠. **إحياء التراث التشريعي** للانتفاع به (الدريني)، و**إثبات أصالة الفقه** والرد على من زعم استمداده من القانون الروماني (مسائل ص١٤).

> **شرط الانتفاع بهذه الثمرات:** «إن الفقه المقارن لا يثمر ثمراته الطيبة... إلا إذا تجرد الدارس والباحث من نوازع الهوى والتعصب المذهبي والإقليمي، وكان رائده الوصول إلى الحق» (الخطيب ص٥٣).
>
> تنبيه: نقل مسائل قول النووي «اختلافهم في الفروع رحمة» ثم علّق: «هذا القول ليس صحيحًا على إطلاقه» (مسائل ص١٣)، فالرحمة في الخلاف السائغ لا المذموم.

الصلة بالقانون المقارن (الخطيب ص٤٦–٤٩): يرى الخطيب **الشريعة نظامًا ثالثًا** إلى جانب الروماني والإنجليزي، ونقل عن لامبير أنها «شريعة مستقلة بذاتها»، وأن الموازنة بين آراء الأئمة وأدلتهم تماثل الدراسة المقارنة للقانون الحديث، سبق إليها فقهاؤنا.

◆ عاشرًا: منهج البحث في المسألة المقارنة (القالب المعتمد في هذا الكتاب)

الخطوة	المطلوب	تنبيه منهجي
١. تصوير المسألة	بيان حقيقتها وصورها	«الحكم على الشيء فرع عن تصوره»
٢. تحرير محل النزاع	فصل المتفق عليه عن المختلف فيه	أكثر الخلاف يزول بالتحرير
٣. الأقوال	نسبة كل قول إلى قائليه	**التوثيق من كتب المذهب نفسه** لا من كتب مخالفيه
٤. الأدلة	الدليل، ثم وجه الدلالة	لا يكفي ذكر الدليل دون وجه الاستدلال
٥. المناقشة	الاعتراض والجواب	الإنصاف في عرض حجة المخالف بأقوى صورها
٦. سبب الخلاف	الأصل الذي تفرّع عنه الخلاف	هو مفتاح الترجيح
٧. الترجيح	بيان الراجح وسببه	الترجيح بالدليل لا بالكثرة أو الشهرة
٨. الثمرة والتطبيق	أثر الخلاف عمليًّا ومعاصرًا	ربط الفقه بالواقع

حادي عشر: آداب الخلاف الفقهي

- **الخلاف السائغ في الفروع سعة ورحمة**، لا سبب للتفرق، والاجتهاد المأجور يكون للمخطئ أجرًا وللمصيب أجرين.
- ◆ قول الأئمة: «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».
- **انظر إلى القول لا إلى قائله:** «لأنا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله... والحق حق وإن كان قائله حقيرًا» (الشنقيطي، مسائل ص١٢).
- **ائتلاف القلوب مقدَّم على بعض المستحبات:** ترك النبي صلى الله عليه وسلم نقض الكعبة لأن قومه حديثو عهد بجاهلية، ونصّ أحمد على الجهر بالبسملة بالمدينة تأليفًا لأهلها (مسائل ص١٦–١٧ عن ابن تيمية).
- **لا يجوز تتبّع زلات العلماء:** «ما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ به ذهب دينه» (إسماعيل القاضي، مسائل ص١٨).
- ◆ **لا إنكار في مسائل الاجتهاد**، وإنما الإنكار فيما خالف نصًّا قاطعًا أو إجماعًا.
- ◆ **حكم الحاكم يرفع الخلاف** في المسائل الاجتهادية.

أسئلة التقويم

١. عرّف الفقه لغةً واصطلاحًا، مبيّنًا الفرق بين تعريف الشافعية وتعريف أبي حنيفة.
٢. اذكر تعريف الدريني للفقه المقارن، واستخرج منه خطوات البحث المقارن.
٣. وازن بين تعريف الدريني وتعريف الخطيب وتعريف مذكرة ٣٥١ للفقه المقارن: فيمَ تتفق وفيمَ تختلف؟
٤. فرّق بين الفقه المقارن والفقه المذهبي من خمسة وجوه.
٥. فرّق بين الفقه المقارن وعلم الخلاف من حيث الغاية والمنهج.
٦. «وحدة المصدر تقتضي وحدة المنطق التشريعي»: اشرح هذه العبارة، وبيّن أثرها في طبيعة الاختلاف بين المذاهب.
٧. اذكر أنواع الخلاف الثلاثة مع مثال لكل نوع، وعدّد شروط الخلاف السائغ.
٨. عدّد خمسًا من ثمرات دراسة الفقه المقارن، واذكر شرط الانتفاع بها.
٩. لماذا عدّ الدريني «بداية المجتهد» من أنفس كتب الفقه المقارن؟ واذكر خمسة كتب أخرى بمؤلفيها ومذاهبهم.
١٠. **صح أم خطأ:** يجوز للمجتهد عند تعارض الدليلين أن يتوقف فلا يرجّح شيئًا. (خطأ: يجب الترجيح، والترجيح بلا مرجح تحكّم)
١١. **صح أم خطأ:** الخلاف في الأحكام القطعية سائغ إذا صدر من مجتهد. (خطأ: الخلاف فيها محرم، واجتهاده مردود وهو معذور — مذكرة ٣٥١ ص٢)

الوحدة الثانية: أسباب اختلاف الفقهاء

الأسبوع الأول ـ ساعتان ـ المصادر: الدريني (ص ١٤–٨١)، ومسائل (ص ١٥–٤٠)، والبوطي (ص ١٠–١٥)، والخطيب (ص ١٦–٢٨)، ومذكرة ٣٥١ (ص ٣–٩)، والمدينة ٢، مع ابن رشد وابن تيمية (رفع الملام) والخن والشاطبي والعلواني.

تمهيد

- ◆ **الدريني:** الخلاف لم يكن في **أصل القواعد**، بل في **مدى الأخذ بها ومجال تطبيقها**. وهو فيما يسوغ فيه الاجتهاد **مقصود للشارع** تيسيرًا (ص ١٤، ٦٥).
- ◆ **البوطي:** الأدلة القطعية ثبوتًا ودلالةً لا خلاف فيها، والخلاف في **الأدلة الظنية**، و«رقعة الخلاف تتسع أو تضيق حسب قوة الاحتمال أو ضعفه في الأدلة» (ص ١٢–١٥).
- **مثال المترائين للهلال (بكر أبو زيد):** النص كالهلال موجود، وفهوم المجتهدين كأبصار المترائين تتفاوت (مذكرة ٣٥١ ص ٣–٤).

الأسباب في خمس مجموعات

أولًا: ثبوت الدليل

السبب	مثاله
عدم البلوغ	أفتى أبو هريرة ببطلان صوم من أصبح جنبًا، ولم يبلغه حديث عائشة (مسائل ص ٢٦، مذكرة ٣٥١ ص ٥)
الشك في الثبوت والتصحيح	ردّ عمر خبر فاطمة بنت قيس في نفقة المبتوتة (ابن تيمية)
شروط خبر الواحد	شرط الحنفية ألّا يخالفه راويه ولا يكون فيما تعم به البلوى، فردّوا المصرّاة والغسل من الولوغ سبعًا (مسائل ص ٣١–٣٣، الدريني ص ٥٩)
القراءات	**<وأرجلَكم>** و**<وأرجلِكم>**: الغسل أو المسح. والشاذة **<متتابعات>** في كفارة اليمين (مذكرة ٣٥١ ص ٧)

ثانيًا: دلالة اللفظ

السبب	مثاله
الاشتراك	القُرء: الطهر أو الحيض. و«أو» في آية الحرابة: للتخيير (المالكية) أو للتنويع (الجمهور) (المدينة ٢ ص ٤٢٠)
الحقيقة والمجاز	**<أو لامستم النساء>**: الجماع، أو اللمس أيضًا فينقض (مسائل ص ٣٧)
الإعراب والتركيب	**الاستثناء بعد الجمل <إلا الذين تابوا>**: يعود إلى الجميع فتُقبل شهادة القاذف التائب (الجمهور)، أو إلى الأخيرة (الحنفية) (مذكرة ٣٥١ ص ٨، المدينة ٢ ص ٣١٣)
العموم والإطلاق	متروك التسمية عمدًا (العام قطعي عند الحنفية). والإيمان في رقبة الظهار (حمل المطلق على المقيد) (مسائل ص ٣٣–٤٠)
الأمر والنهي	«أولم ولو بشاة»: للوجوب (الظاهرية) أو للندب (الجمهور) (مسائل ص ٣٣–٤٠)
الفهم والتأويل	صلاة العصر في بني قريظة

ثالثًا: القواعد الأصولية والأدلة المختلف فيها

الخن: «من أهم أسباب الاختلاف في الفروع... إن لم نقل أهمها» (ص ١١٨).

السبب	مثاله
القياس وتعيين العلة	علة الربا. و«القاتل لا يرث»: من علّل بنقيض القصد ورّث المبانة في مرض الموت (الخطيب ص ٢٧: أهم أسباب الرأي)
الاستحسان والمصالح والذرائع والاستصحاب	تضمين الصنّاع، وبيع العِينة. والاستصحاب للدفع لا للإثبات عند الحنفية
قول الصحابي وعمل أهل المدينة	ردّ مالك خيار المجلس مع روايته حديثه، لأن عمل أهل المدينة على خلافه (مذكرة ٣٥١ ص ٧)
الزيادة على النص	هي نسخ عند الحنفية فلا تثبت بالآحاد: ردّوا الشاهد واليمين، والتغريب مع الجلد (البوطي ص ١٨٠، المدينة ٢ ص ٢٧٧)

تنبيه: كثير من الأصول المنسوبة إلى الأئمة مخرَّجة على فروعهم، وقد لا يرجع الخلاف في الفرع إلى القاعدة وحدها (الخن ص ٣٢٥).

رابعًا: التعارض والنسخ

السبب	مثاله
التعارض	الجمهور يجمع ثم يرجّح ثم ينسخ، والحنفية بالعكس: قراءة المأموم الفاتحة (مسائل ص ٤٠)
النسخ	«إنما الماء من الماء»، لم يعلم بعضهم نسخه (مذكرة ٣٥١ ص ٥)

خامسًا: الواقع وتحقيق المناط وتفاوت العقول

السبب	مثاله
◆ **تحقيق المناط** (أهمها عند الدريني)	المتبايعان يختلفان في الثمن: البيّنة على البائع أو يتحالفان؟ (ص ٣٣)
تقدير الواقعة المنقولة	اختلاف الصحابة في **ثمن المجن** أصل الخلاف في نصاب السرقة (المدينة ٢ ص ٣٨٣)
تكييف التصرف النبوي	«من أحيا أرضًا ميتة»، تشريع عام أو تصرف بالإمامة؟ (الدريني ص ٥٩–٦٣)
تفاوت الفهم والإحاطة بأصول الشريعة	فرّق أحمد بين منكرٍ في الجنازة (يحضر) وفي الوليمة (لا يحضر)، لأن الحق في الأولى للميت وفي الثانية لصاحب البيت وقد أسقطه (مذكرة ٣٥١ ص ٤–٦)
عدم النص	الجد مع الإخوة

◆ **الدريني:** الاحتكام إلى **مقاصد الشريعة** يقضي على كثير من أسباب الاختلاف (ص ٦٣).

تقسيمات المصادر للأسباب

المصدر	تقسيمه
ابن رشد	ستة: العموم والخصوص، والاشتراك، والإعراب، والحقيقة والمجاز، والإطلاق والتقييد، والتعارض
ابن تيمية	ثلاثة أعذار: ألّا يعتقد ثبوت الحديث، أو دلالته، أو يعتقده منسوخًا أو معارَضًا
مسائل	ثمانية: التفاوت في الفهم، وفي الحصيلة العلمية، وفي العربية، وحجية بعض المصادر، وشروط الحديث، والقواعد الأصولية، والقراءات، والتعارض (ص ٢٠–٤٠)
الخطيب	بحسب المصدر: القرآن، والسنة، والمشترك بينهما، والرأي والقياس (ص ١٨–٢٧)
مذكرة ٣٥١	خمسة: الثلاثة الأولى في مسائل، ثم حجية بعض الأصول، والقواعد الأصولية (ص ٤–٩)

تنبيه: في مسائل (ص ٣٧) عُكست النسبة في «وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان»: الصواب أن الصلاة لا تبطل بالكلام ناسيًا عند الشافعية، وتبطل عند الحنفية.

◆ أسباب الخلاف في مسائل المقرر

المسألة	السبب الرئيس
الجمع بين الصلاتين	تأويل الآثار الفعلية، وردّ الآحاد فيما تعم به البلوى
زكاة الحلي	تردّد الشبه بين العروض والنقدين
الحج على الفور	الأمر المطلق: للفور أو التراخي؟
خيار المجلس	معارضة الحديث لعمل أهل المدينة والقياس
مدة خيار الشرط	العدد في حديث حبّان: تحديد أو قضية عين؟ (مفهوم العدد)
البيع بالأفعال	ألفاظ العقود: مقصودة لذاتها أو وسيلة للرضا؟
التسعير	تكييف الواقعة وتحقيق المناط
الشروط في العقود	تعارض الآثار، واقتضاء النهي الفساد
الولاية في النكاح	احتمال النصوص وصحة الأحاديث، وعلة الإجبار: البكارة أو الصغر؟
الطلاق الثلاث	حديث ابن عباس ومخالفته له، وإمضاء عمر بالمصلحة
التعزير بالمال	النسخ والإحكام، والمصلحة
الشاهد واليمين	الزيادة على النص: نسخ أم لا؟

أدب الخلاف والخلاف المذموم

- **أنواع الخلاف (مسائل ص ١٥–٢٠):** (١) **خلاف التنوع**: أنساك الحج وصيغ الأذان، و«التنازع في الرجحان لا يضر» (ابن تيمية). (٢) **السائغ**: من أهلٍ، في ظني، بقصد الحق وبذل الوسع. (٣) **المذموم**: سببه الجهل أو البغي أو الهوى.
- **الشاطبي:** الخلاف في الفروع «لهم فيه أعظم العذر»، والمفرِّق هو الخلاف في القواعد الكلية. وميزانه: ما لم يورث «عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» فهو من مسائل الإسلام.
- **الموقف من المخالف:** المجتهد المخطئ مأجور (الشاطبي). «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه» (القرضاوي). ويُفرَّق بين **مسائل الاجتهاد** فلا إنكار فيها، و**مسائل الخلاف** المخالفة لسنة ثابتة أو إجماع فيُنكر فيها بالبيان.
- **صور الخلاف المذموم:** الهوى، والتصدّر بلا أهلية، والتعصب للمذهب، واتباع المتشابه، والفتيا على هوى السلطان (الشاطبي، العلواني). و**تتبّع الرخص**: قال إسماعيل القاضي للمعتضد: «ما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ به ذهب دينه» (مسائل ص ١٧–١٨).

أسئلة التقويم

١. «الخلاف لم يكن في أصل القواعد، بل في مدى الأخذ بها ومجال تطبيقها». اشرح العبارة، واربطها برأي البوطي في ظنية الأدلة.
٢. عرّف تحقيق المناط، وحلّل مثال اختلاف المتبايعين في الثمن.
٣. مثّل لسبب لغوي من الاشتراك ومن التركيب بمسألتي الحرابة وشهادة القاذف التائب.
٤. وازن بين تقسيم ابن رشد وتقسيم الخطيب لأسباب الخلاف.
٥. اختر ثلاثًا من مسائل المقرر، وبيّن سبب الخلاف في كل منها ونوعه.

المسألة الأولى: الجمع بين الصلاتين في السفر

الأسبوع الثاني ـ ساعتان ـ المصدر الأساس: **مسائل في الفقه المقارن** (المسألة الثانية، د. ماجد أبو رخية، ص٦٩–٧٧)، ومعه **مذكرة ٣٥١** (ص٨، ٢٥–٢٧: نقول بداية المجتهد والمغني) — ومن الأمهات: بداية المجتهد (١/١٧١)، المغني (٢/٢٧١)، المجموع (٤/٣٦٨)، بدائع الصنائع (١/١٢٦)، فتح القدير (٢/٤٨)، نيل الأوطار (٣/٢١٣–٢١٨)، الموسوعة الفقهية الكويتية (مادة: جمع الصلوات).

أولًا: تصوير المسألة

الجمع بين الصلاتين: أن يؤدي المصلي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، في وقت إحداهما. وهو من مظاهر يسر الشريعة وواقعيتها، فـ«السفر قطعة من العذاب، وهو مظنة الانشغال والمشقة» (مسائل ص٦٩).

- **جمع التقديم:** أداء الثانية مع الأولى في وقت الأولى (الظهر والعصر وقت الظهر).
- **جمع التأخير:** أداء الأولى مع الثانية في وقت الثانية (المغرب والعشاء وقت العشاء).
- **الجمع الصوري:** أن تُؤخَّر الأولى إلى آخر وقتها وتُقدَّم الثانية إلى أول وقتها، فتُؤدّى كل صلاة في وقتها، لكنهما تبدوان مجموعتين.

وللجمع ثلاث مسائل: **جوازه، وصفته، ومبيحاته** (ابن رشد؛ مذكرة ٣٥١ ص٢٥)، وموضوعنا جوازه بالسفر.

ثانيًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق:

- ◆ الجمع بعرفة (الظهر والعصر تقديمًا) وبمزدلفة (المغرب والعشاء تأخيرًا) للحاج **سنة بالإجماع** (مسائل ص٦٩؛ مذكرة ٣٥١ ص٢٥). والحنفية يجعلونه **لِلنُّسُك** لا للسفر.
- لا جمع — عند من يجيزه — إلا بين صلاتين تشتركان في الوقت: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء؛ فلا جمع بين الفجر وغيرها، ولا بين العصر والمغرب (مسائل ص٦٩).
- الجمع الصوري جائز عند الجميع، لأن كل صلاة فيه مؤداة في وقتها.

محل الخلاف: الجمع الحقيقي (تقديمًا أو تأخيرًا) بسبب السفر في غير عرفة ومزدلفة.

ثالثًا: الأقوال

القول	القائلون
الأول: يجوز الجمع في السفر تقديمًا وتأخيرًا	الجمهور: المالكية (والمشهور عندهم اشتراط أن **يجدَّ به السير**)، والشافعية، والحنابلة (ويشترطان سفر القصر). وهو قول ابن عباس وابن عمر ومعاذ وأبي موسى وطاوس ومجاهد وأبي ثور (مسائل ص٦٩؛ مذكرة ٣٥١ ص٢٦)
الثاني: لا يجوز الجمع الحقيقي بسبب السفر، ويُحمل ما ورد على الجمع الصوري	أبو حنيفة وصاحباه، والحسن وابن سيرين والنخعي والليث (مسائل ص ٧٠)، ورواية ابن القاسم عن مالك (مذكرة ٣٥١ ص٢٦)
الثالث: يجوز جمع التأخير دون التقديم	ابن حزم الظاهري، ورُوي عن بعض السلف

- **تفصيل المالكية** (مسائل ص٦٩–٧٠): إن ارتحل بعد الزوال ونوى النزول بعد الاصفرار خُيّر بين التقديم وصلاة العصر في وقتها الضروري، وإن نوى النزول قبله أخّر العصر وجوبًا.
- **عن أحمد روايتان:** لا يجمع إلا سائرًا مؤخِّرًا (مفهوم الخرقي)، والصحيح جواز التقديم نازلًا أو سائرًا (مذكرة ٣٥١ ص٢٧).

رابعًا: الأدلة ومناقشتها

أدلة القول الأول (الجمهور)

١. **حديث أنس رضي الله عنه:** «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثم ركب» (متفق عليه). ولمسلم: «أخّر الظهر **حتى يدخل أول وقت العصر** ثم يجمع بينهما» (مسائل ص٧٠).

- **وجه الدلالة:** قوله «أخّر الظهر **إلى وقت العصر**» صريح في جمع التأخير الحقيقي، ولا يحتمل الجمع الصوري.

٢. **حديث معاذ رضي الله عنه في غزوة تبوك:** «كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلّى الظهر والعصر جميعًا ثم سار»، ومثله في المغرب والعشاء (أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه؛ مسائل ص٧١).

- **وجه الدلالة:** فيه جمع التقديم صراحة؛ قال ابن قدامة: «وهذا صريح في محل النزاع» (مذكرة ٣٥١ ص٢٧).
- ◆ **ورواية الموطأ** عن أبي الطفيل عن معاذ: «فأخّر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا» (ورواه مسلم). قال ابن عبد البر: صحيح الإسناد، وهو أقوى الحجج على من شرط جدّ السير، «لأنه كان يجمع وهو **نازل غير سائر**» (مذكرة ٣٥١ ص٢٧).

٣. **حديث ابن عمر رضي الله عنهما:** «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جدَّ به السير جمع بين المغرب والعشاء» (متفق عليه). وعند الترمذي — وصححه — أنه **استُغيث على بعض أهله** فجدّ به السير، فأخّر المغرب **حتى غاب الشفق**، ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جدّ به السير (مسائل ص٧٠).

٤. **حديث ابن عباس رضي الله عنهما:** «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء» (البخاري)، ولأحمد والشافعي نحو حديث معاذ (مسائل ص٧١).

- **وجه الدلالة العام:** هذه الأحاديث بظاهرها وعمومها تفيد الجواز تقديمًا وتأخيرًا، ولا يضر أن بعضها ورد في التأخير فقط (مسائل ص ٧١).

٥. **من المعقول:**

- الجمع بعرفة لانشغال الحجاج، والانشغال في كل سفر، «لأنه ليس لخصوص النسك علاقة في ثبوت الرخص» (مسائل ص٧١–٧٢).
- الجمع رخصة شُرعت لرفع الحرج عن المسافر، والجمع الصوري أشق من التفريق، لأنه يحتاج إلى مراقبة آخر الوقت وأوله، فلا يكون رخصة.
- **قياس سالم بن عبد الله:** «صلاة وجبت في سفر فجاز أن تُجمع، أصله عرفة والمزدلفة»، قال ابن رشد: «لكن القياس في العبادات يضعف» (مذكرة ٣٥١ ص٢٦).

أدلة القول الثاني (الحنفية)

١. **قوله تعالى:** ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]. والمواقيت بيّنتها أحاديث **متواترة**. «فلا يُترك ظاهرها بغير دليل يماثلها في القوة والدلالة» (مسائل ص٧٢).

٢. **حديث ابن مسعود رضي الله عنه:** «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع (مزدلفة)، وصلّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها» (متفق عليه) — أي قبل وقتها المعتاد لا قبل دخول وقتها. وفي رواية: «والله الذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع» (مسائل ص٧٢).

- **وجه الدلالة:** نفى ابن مسعود — مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم — الجمعَ إلا بعرفة ومزدلفة.

٣. **حديث أبي قتادة رضي الله عنه:** «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» (مسلم)، وفي لفظ: «إنما التفريط في اليقظة».

- **وجه الدلالة:** قال الطحاوي: قاله صلى الله عليه وسلم **وهو مسافر**، فدل على أن مناط التفريط اليقظة والنوم، ولا دخل فيه للإقامة والسفر، فاستوى المسافر والمقيم (مسائل ص٧٣).

٤. **شواهد الجمع الصوري:** حديث عائشة: «كان يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر» (الطحاوي والحاكم، وسنده جيد)، وحديث المستحاضة: «أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر... وتجمعين بين الصلاتين» (الترمذي) (مسائل ص٧٣–٧٤).

٥. **أصل حنفي:** ◆ خبر الواحد **فيما تعمّ به البلوى** لا يُقبل عندهم، والصلاة مما تعم به البلوى، فلو كان الجمع مشروعًا لنُقل نقلًا مستفيضًا. والآثار محتملة، «وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل» (مذكرة ٣٥١ ص٨، ٢٦ عن ابن رشد).

المناقشة

أولًا: رد الحنفية على أدلة الجمهور (مسائل ص٧٣–٧٥)

- **حديثا أنس وابن عمر** صحيحان، لكنهما محمولان على الصوري دفعًا لتعارض الآحاد مع المتواتر، «والحمل على الجمع الصوري هو في الحقيقة عمل بالأخبار وآية المواقيت».
- **رواية مسلم** «حتى يدخل أول وقت العصر» محمولة على **المقاربة**، كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، أي إذا دنا أجله.
- **جمع ابن عمر بعد مغيب الشفق:** لعله عند غياب الأحمر، فالمغرب في وقتها عند من يرى الشفق الأبيض (الحنفية)، والعشاء في وقتها عند من يراه الأحمر.

- **حديثا معاذ وابن عباس** لا حجة فيهما: حديث معاذ مختلف فيه بين التحسين والتصحيح والنكارة والانقطاع والوضع (نيل الأوطار)، وقال أبو داود: «**ليس في جمع التقديم حديث قائم**». وحديث ابن عباس فيه حسين بن عبد الله، متروك. وقال ابن رشد في حديث معاذ: «لو صح لكان أظهر»، ومع ذلك يحتمل الصوري (مذكرة ٣٥١ ص٢٦).
- **القياس على عرفة** مردود: الجمع بعرفة للنسك، ولا قياس في العبادات، ◆ ولو كان السفر علته لما جاز لأهل مكة أن يجمعوا، لأن ما بين مكة وعرفة دون مسافة القصر (مسائل ص٧٥).
- **حديث ابن عباس** «جمع... في غير خوف ولا سفر» (مسلم): لا يصح إلا على الصوري، للإجماع على منع الجمع الحقيقي في الحضر بلا عذر (مذكرة ٣٥١ ص٢٦).

ثانيًا: رد الجمهور على الحنفية (مسائل ص٧٥–٧٦؛ مذكرة ٣٥١ ص٢٦–٢٧)

- **الحمل على الصوري فاسد لوجهين** (ابن قدامة):

١. جاء الخبر صريحًا بأنه كان يجمعهما **في وقت إحداهما**: «أخّر الظهر إلى وقت العصر»، و«يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء **حين يغيب الشفق**».

٢. الجمع رخصة، والصوري أشد ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها. ◆ «ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب، والعشاء والصبح، ولا خلاف في تحريم ذلك». والعمل بالظاهر أولى من «هذا التكلف الذي يُصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمله عليه».

- **ليس تركًا للمتواتر بل تخصيص له:** وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، «فتخصيص السنة بالسنة أولى»، كما خُصّت آية المواقيت بالجمع بعرفة باتفاق.
- **حديث معاذ:** قال الشوكاني بعد سرد الأقوال: «بعضها صحيح وبعضها حسن، وذلك يرد قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم» (مسائل ص٧٦).
- **حديث ابن مسعود متروك الظاهر:** فقد جمع صلى الله عليه وسلم بعرفة، ولم يقل أحد بالصبح قبل الفجر. ◆ و«من حفظ حجة على من لم يحفظ»، بل روى أبو يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود نفسه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر». وهو نافٍ، و**المثبت مقدَّم على النافي**.
- **على ابن حزم:** حديث معاذ ورواياته صريحة في جمع التقديم، فلا وجه للتفريق.
- لم يذكر الكتاب ردًّا صريحًا على حديث «ليس في النوم تفريط» (مسائل).

ثالثًا: جواب الحنفية عن الرد (مسائل ص٧٧)

- **عن دعوى الحرج:** الأوقات معلومة «بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة» (الشوكاني)، والحرج يلزم لو وجب التأخير، والمكلف مخيّر، «والتخيير يتضمن معنى التيسير» (الزيلعي).
- **عن حديث ابن مسعود:** الرواية الثانية ذكرت عرفة فزال الإشكال، و«المثبت مقدم» عند التعارض، ولا تعارض بعد الحمل على الصوري.
- **عن الإلحاق بعرفة:** الجمع بعرفة ومزدلفة ثابت بالتواتر والعمل، فلا يُلحق به ما ثبت بالآحاد.

> تنبيه: عنون المؤلف في المبحث الرابع (مسائل ص٧٧) ما أورده بـ«ردود المجيزين»، وهو في الحقيقة ردود المانعين (جواب الزيلعي ونفي التعارض)، ثم انتهى مع ذلك إلى ترجيح الجواز.

خامسًا: سبب الخلاف

> يرجع الخلاف — كما قرره ابن رشد (بداية المجتهد ١/١٧١؛ مسائل ص٧٠؛ مذكرة ٣٥١ ص٢٥) — إلى ثلاثة أمور:
>
> ١. **اختلافهم في تأويل الآثار:** هل المراد الجمع الحقيقي أو الصوري؟ ◆ لأن آثار الجمع «**كلها أفعال وليست أقوالًا**»، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال أكثر من الأقوال».
>
> 2. **اختلافهم في تصحيح بعضها**، ولا سيما حديث معاذ في جمع التقديم.
>
> 3. **اختلافهم في إجازة القياس:** هل يُقاس الجمع في السفر على الجمع بعرفة ومزدلفة؟

ويضاف إليها أصلٌ حنفي: ◆ **ردُّ خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى**، وعدمُ تخصيص المتواتر به؛ وجعلته مذكرة ٣٥١ (ص٨) هو السبب الأصولي للمسألة: الجمهور عملوا بحديث ابن عباس، والحنفية تمسكوا بالأصل الذي دلت عليه آية المواقيت.

سادسًا: الترجيح

ترجيحات المصادر

المصدر	ترجيحه
مسائل (ص٧٧)	جواز الجمع في السفر؛ «إن الجزم بمنع الجمع في السفر دونه مفاوز وعقبات»، مع أن المحافظة على الأوقات «أولى خروجًا من الخلاف»
ابن قدامة (مذكرة ٣٥١ ص٢٧)	الجواز تقديمًا وتأخيرًا، سائرًا ونازلًا، «والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحًا»، **لكن الأفضل التأخير** احتياطًا وخروجًا من الخلاف
أحمد (روايتان، مذكرة ٣٥١ ص٢٦)	الجمع أفضل لأنه أيسر كالقصر؛ أو التفريق أفضل لأنه خروج من الخلاف، ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم المداومة عليه

الخلاصة: الراجح — والله أعلم — قول الجمهور، لصحة أحاديث الجمع وصراحتها («إلى وقت العصر»، «حين يغيب الشفق»)، ولجمعه صلى الله عليه وسلم نازلًا بتبوك، ولأن الجمع الصوري لا تتحقق به الرخصة المقصودة. ◆ والأولى للمسافر الذي لا حرج عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها خروجًا من الخلاف.

سابعًا: ثمرات وتطبيقات

- **الثمرة الأصلية:** يجوز للمسافر الجمع تقديمًا وتأخيرًا عند الجمهور بشروطهم، ويُمنع عند الحنفية إلا بعرفة ومزدلفة، مع إباحتهم الجمع الصوري (مسائل).
- **شروط جمع التقديم عند الشافعية والحنابلة:** نية الجمع (عند الإحرام بالأولى أو أثناءها)، والترتيب، والموالاة بين الصلاتين، ودوام العذر (السفر) إلى الشروع في الثانية.
- **جمع التأخير:** يُشترط نيته في وقت الأولى، ودوام السفر إلى تمام الثانية.
- **صلته بالقصر:** لاشتراط سفر القصر تتصل بالمسألة مسافته (مسائل ص٩٣–١٠٠): أربعة بُرُد عند الجمهور، وثلاثة أيام عند الحنفية، والعرف عند الظاهرية وابن تيمية، ورجّح شبير العرف: «وأرى أن ثمانين كيلومترًا اليوم تعد مسافة قصر». ولا ترخّص قبل مفارقة العمران، ولا في سفر المعصية عند الجمهور (ص١٠١–١١٠).
- **تطبيق معاصر:** المسافر بالطائرة يجمع على قول الجمهور، فيختار الأرفق به من التقديم أو التأخير بحسب موعد رحلته.

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	الجمهور	الحنفية
الحكم	جواز الجمع الحقيقي	منعه إلا بعرفة ومزدلفة للنسك
أقوى الأدلة	حديث أنس (ورواية مسلم)، وحديث معاذ برواياته	آية المواقيت، وحديث ابن مسعود
التعامل مع النصوص	تخصيص عموم المواقيت	حمل أحاديث الجمع على الصوري
الحديث المختلف في تصحيحه	حديث معاذ: صحيح أو حسن (الشوكاني)	«ليس في جمع التقديم حديث قائم» (أبو داود)
القياس على عرفة	علته الانشغال، وهو في كل سفر	علته النسك، ولا قياس في العبادات
الأصل المؤثر	المثبت مقدم على النافي، وتخصيص المتواتر بالآحاد	رد الآحاد فيما تعم به البلوى

أسئلة التقويم

١. حرّر محل النزاع في مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر.
٢. ما الجمع الصوري؟ ولماذا لجأ إليه الحنفية؟ واذكر الوجهين اللذين أبطله بهما ابن قدامة.
٣. اذكر سبب الخلاف في المسألة كما قرره ابن رشد، وبيّن أثر أصل «خبر الواحد فيما تعم به البلوى».
٤. عَلِّل: قدّم الجمهور حديث أنس على حديث ابن مسعود. وبماذا أجاب الحنفية؟
٥. كيف استدل الحنفية بجمع أهل مكة بعرفة على أن علته النسك لا السفر؟
٦. **صح أم خطأ:** الجمع بعرفة عند الحنفية سببه السفر. (خطأ: سببه النسك)

٧. **نشاط عملي:** استخرج من «بداية المجتهد» أسباب الخلاف في المسألة، ثم وزّعها على أنواع أسباب الاختلاف التي درستها في الأسبوع الأول.

المسألة الثانية: زكاة حلي الذهب والفضة

الأسبوع الثالث ـ ساعتان ـ المصدر الأساس: **مسائل في الفقه المقارن** (المسألة الرابعة، د. محمد عثمان شبير، ص١١٩–١٢٩) — ومن المُهمات: بداية المجتهد (١/٢٥١، كتاب الزكاة)، المغني (٣/١٢، ٣/٤١)، المجموع (٥/٤٩٠–٤٩٢، ٦/٣٢)، بدائع الصنائع (٢/١٧)، المنتقى للباجي (٢/١٠٧)، نصب الراية (٢/٣٧٤)، فقه الزكاة للقرضاوي (١/٢٨٧–٢٩٤).

أولًا: تصوير المسألة

الحُلِي: ما تتزين به المرأة من الذهب والفضة، كالأساور والقلائد والخواتم.

والسؤال: إذا ملكت المرأة حليًّا مباحًا تلبسه، وبلغ النصاب (٨٥ غرامًا من الذهب تقريبًا، أو ٥٩٥ غرامًا من الفضة)، وحال عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق:

- اتفق الفقهاء على جواز تحلّي المرأة بجميع أنواع الذهب والفضة والجواهر وأشكالها (مسائل ص١١٩).
- ◆ تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا **نقدًا أو تبرًا أو سبائك**.
- تجب في الحلي **المتخذ للتجارة** أو **للادخار والكنز**.
- تجب في الحلي **المحرّم**، كحلي الذهب للرجال وأواني الذهب والفضة.
- لا زكاة فيما تتزين به المرأة من **الجواهر** كاللؤلؤ والمرجان، «لأن الأصل فيها الانتفاع (القِنية)» (مسائل ص١١٩).

محل الخلاف: الحلي **المباح المعدّ للاستعمال** (حلي المرأة الذي تلبسه أو تعيره).

ثالثًا: الأقوال

القول	القائلون
الأول: تجب فيه الزكاة	الحنفية والظاهرية (ابن حزم)، ورواية عن أحمد. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم (مسائل ص١١٩؛ بدائع الصنائع، الاختيار، الهداية)
الثاني: لا زكاة فيه	الجمهور: المالكية، والشافعية (في الأظهر)، والحنابلة (في المذهب). وهو مروي عن ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم (مسائل ص١١٩؛ المنتقى، الخرشي، المجموع، مغني المحتاج، كشاف القناع، المغني)
الثالث: زكاته إعارته	مروي عن أنس وأسماء رضي الله عنهما
الرابع: يُزكّى مرة واحدة في العمر	مروي عن أنس رضي الله عنه

رابعًا: الأدلة ومناقشتها

أدلة القائلين بالوجوب

١. **عموم الأدلة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة:**
   - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]. والحلي ذهب وفضة.
   - حديث: «وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (البخاري؛ مسائل ص١٢٢).
٢. **حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:** أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» (أبو داود والنسائي). وعند الترمذي: **امرأتان** في أيديهما سواران من ذهب، فقال: «أتؤديان زكاته؟... أتحبان أن يسوّركما الله بسوارين من نار؟... فأدّيا زكاته» (مسائل ص١٢٢).
   - **وجه الدلالة:** الوعيد على ترك إخراج زكاة الحلي دليل الوجوب.

٣. **حديث عائشة رضي الله عنها:** دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يديّ فتخات من وَرِق (خواتم فضة)، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، قال: «هو حسبك من النار» (أبو داود، وصححه الحاكم؛ وقال ابن دقيق العيد: على شرط مسلم؛ مسائل ص١٢٢).

٤. **حديث أم سلمة رضي الله عنها:** كنت ألبس أوضاحًا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزُكّي فليس بكنز» (أبو داود).

- **وجه الدلالة:** ما امتُنع عن زكاته كنز يشمله وعيد آية الكنز (مسائل ص١٢٣).

٥. **أثر عمر رضي الله عنه:** كتب إلى أبي موسى الأشعري: «أن مُرْ من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصّدّقن من حليهن» (ابن أبي شيبة والبيهقي؛ مسائل ص١٢٣).

٦. **من المعقول:** ◆ الذهب والفضة **نامیان بأصل الخِلقة** لأنهما ثمن الأشياء، ودليل النماء الإعداد للتجارة خِلقةً، فلا تسقط الزكاة عنهما بنية الاستعمال، كالتبر والسبائك والمسكوك (مسائل ص١٢٣؛ تبيين الحقائق، الهداية).

أدلة القائلين بعدم الوجوب

١. **حديث زينب امرأة ابن مسعود:** خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معشر النساء، تصدّقن ولو من حليكن» (البخاري والترمذي؛ مسائل ص١٢٠).

- **وجه الدلالة:** الخطاب لجميع الحاضرات، وفيهن من لا تملك النصاب، فهو حضّ على **صدقة التطوع**، وضرب المثل بالحلي، «لأنه لا يُضرب المثل في الصدقة التطوعية بالواجب، وإنما يُضرب بمثل: تصدّق ولو بقميصك».

٢. **حديث جابر مرفوعًا:** «ليس في الحلي زكاة» — رواه ابن الجوزي من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر (نصب الراية ٢/٣٧٤؛ مسائل ص١٢٠)، ورواه الدارقطني والبيهقي. والصحيح أنه موقوف على جابر.

٣. **آثار الصحابة:**

- كانت عائشة رضي الله عنها تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تُخرج منه الزكاة (الموطأ، وصحح النووي إسناده). ولا تمتنع إلا وهي ترى عدم الوجوب.
- وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحلّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يُخرج منه الزكاة (الموطأ).
- ◆ قال الباجي: «وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة» زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر أخو حفصة زوجه صلى الله عليه وسلم، وحكم حليهما لا يخفى عليه (المنتقى ٢/١٠٧).
- وقالت عمرة لما سئلت عن زكاة الحلي: «ما رأيت أحدًا يزكّيه» (ابن أبي شيبة؛ مسائل ص١٢١).

٤. **من المعقول:**

- ◆ الزكاة تجب في **المال النامي**، والحلي المستعمل صُرف عن النماء إلى الحاجة الشخصية، فأشبه الثياب ودار السكنى والإبلَ العوامل.
- **القياس على حلي الجواهر** بجامع الاستعمال في كلٍّ.
- وإليهما أشار مالك: الحلي الذي يراد لبسه «بمنزلة المتاع يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة» (الموطأ؛ مسائل ص١٢١).

المناقشة

أولًا: مناقشة أدلة عدم الوجوب (مسائل ص١٢٣–١٢٦)

- **حديث «تصدقن ولو من حليكن»:** قال الحنفية: هو دليل الوجوب، أي تصدّقن من كل ما تجب فيه الزكاة ولو كان حليًّا، و«لو» لدفع توهّم أن الحلي من الحوائج الأصلية.
- **ورد الجمهور:** هي صدقة تطوع، كما فسّرها عطاء: «صدقة يتصدقن بها حينئذ، تلقي المرأة فتخها» (مسلم).
- **حديث جابر:** لا يصح مرفوعًا؛ فإن دُفع تضعيفه بعافية بن أيوب (وثّقه أبو زرعة) ففيه إبراهيم بن أيوب الضعيف.
- **أثر عائشة** صحيح الإسناد، وحمله الموجبون على أمرين:
  - أنه دون النصاب. **وأجيب:** كانت تزكّي سائر أموالهن، فلو وجبت لضمّته إليها؛ ◆ قال القاسم بن محمد: «كان مالنا عند عائشة، فكانت تزكّيه إلا الحلي» (المصنف ٣/١٥٥).
  - أنها لا ترى الزكاة في مال اليتيم. **وأجيب:** الثابت عنها وجوبها في مال اليتيم، فالمانع كونه حليًّا مباحًا (بداية المجتهد ١/٢٤٥).
  - وقال الموجبون أيضًا: آثار الصحابة اجتهادات تعارضها أحاديث مرفوعة، وعائشة راوية حديث الفتخات.
- **أثر ابن عمر:** حُمل على الجواري المملوكات. **ويجاب:** كان لا يزكّي حلي بناته أيضًا، ويحلّي بنته من مهرها بأربعمائة دينار ولا يزكّيه (شرح الزرقاني).
- **المعقول:**
  - قال الحنفية: الذهب والفضة خُلقا أثمانًا، والثمنية لا تزول بنية الاستعمال. **ويجاب:** زالت **بالصياغة والإعداد للبس المباح** لا بمجرد النية.

- وقالوا: القياس على الجواهر قياس مع الفارق. **ويجاب:** كلاهما معدّ للبس المباح، «وليس من المعقول أن تبيح الشريعة للمرأة استعمال الحلي، وتوجب الزكاة فيه» (القرضاوي).

ثانيًا: مناقشة أدلة الوجوب (مسائل ص١٢٦–١٢٨)

- **العموم مخصوص:** الكنز لا يُطلق إلا على النقود، و<**يُنفِقُونَهَا**> تُقال للدراهم والدنانير لا للحلي (ابن العربي). والرِّقة عند العرب «الدراهم المنقوشة ذات السكة» (أبو عبيد، الأموال ص٦٠٦).
- **حديث المسكتين/المرأتين:** ضعّفه أبو عبيد وابن حزم، لأن في روايتي الترمذي ابن لهيعة والمثنى بن الصباح. **ويجاب:** رواه أبو داود والنسائي من طريق حسين المعلم وهو ثقة، فهو صالح للاحتجاج. وقال الترمذي: «لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء»، وأُجيب بأن إسناد عمرو بن شعيب حسن قوّاه جماعة.
- **محامل الجمهور لأحاديث الوجوب:** حملها بعضهم على زمن كان التحلي بالذهب فيه محرّمًا، أو على الحلي الذي فيه إسراف. ويُستأنس لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته هدية فيها خاتم ذهب أعطاه لأُمامة بنت أبي العاص من بنته زينب، ولم يعطه لأحد من نسائه (أبو داود، وإسناده حسن؛ مسائل ص١٢٨).
- **حديث أم سلمة:** ضعّفه ابن حزم بعتّاب لجهالته. **ويجاب:** هو عتّاب بن بشير الجزري، وثّقه الدارقطني وابن معين، فالحديث أقل درجاته الحسن. وحمله الجمهور على محامل حديث عائشة.
- **أثر عمر** منقطع، فشعيب بن يسار لم يدرك عمر. وأنكره الحسن البصري: «لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال في الحلي زكاة».
- **دعوى النماء** غير مسلّمة، فقد زال بالصياغة والإعداد للبس، كالإبل العوامل.

تنبيه: الصفحة ١٢٧ من «مسائل» ساقطة في النسخة الممسوحة، وفيها تتمة محامل حديث المرأتين وأكثر مناقشة حديث عائشة في الفتخات.

تنبيه: نسب «مسائل» (ص١٢٥) قول «كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي» إلى «محمد بن أبي بكر»، والمعروف أن قائله **القاسم بن محمد** (ابن أخيها).

خامسًا: سبب الخلاف

قال ابن رشد: سبب اختلافهم **تردّد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة** اللذين المقصود منهما المعاملة (بداية المجتهد ١/٢٥١؛ مسائل ص١١٩–١٢٠).

- فمن **شبّهه بالعروض والأمتعة المقتناة** للانتفاع الشخصي (كالثياب) قال: لا زكاة فيه.
- ومن **شبّهه بالتبر والسبائك** المتملَّكة للادخار قال: فيه الزكاة.
- ويضاف إلى ذلك **تعارض الآثار** واختلافهم في تصحيحها: بعضها يُفهم منه الوجوب، وبعضها عدمه.

سادسًا: الترجيح

ترجيحات المصادر

المصدر	ترجيحه
مسائل (ص١٢٨–١٢٩)	**عدم الوجوب بشروط ثلاثة:** أن يكون الحلي مباحًا (فالمحرّم يُزكّى، كسيف الذهب للمرأة وحلي التماثيل)، وأن يُتخذ للتزين لا للادخار، وأن يكون في حدود القصد بلا إسراف، «وهذا الحد يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وطبقة المرأة الاجتماعية»
كتابنا	وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب، لقوة الأحاديث الخاصة وصراحتها، ولأنه أحوط

- **طريقة «مسائل» في الجمع:** أقوى أدلة غير الموجبين حديث «تصدقن ولو من حليكن»، وامتناع عائشة مع قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، والأقيسة الثلاثة (على الأمتعة، والجواهر، والإبل العوامل). وأقوى أدلة الموجبين الأحاديث الثلاثة (المرأتين، وعائشة، وأم سلمة)، وهي معارَضة. ◆ فجمع بينها: «ما تتزين به المرأة في العادة يُعفى من الزكاة، لأنه مشغول بحاجة من حاجاتها الأصلية، **وما زاد عن تلك العادة يخضع للزكاة**».

الخلاصة: الراجح — والله أعلم — وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب، لقوة الأحاديث الخاصة فيه وصراحتها، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. ولقول الجمهور وجاهته في المعنى، ومن أخذ به فله سلفه من الصحابة، **على أن يلتزم شروطه**: فيزكّي ما زاد عن المعتاد، وما اتُّخذ للادخار، والمحرّم.

سابعًا: ثمرات وتطبيقات

- **الثمرة على القولين:** عند الحنفية يُزكّى الحلي كله. وعند المانعين — على تقرير «مسائل» — يُزكّى المحرّم، والمتخذ للادخار، والزائد عن المعتاد، ويُعفى المعتاد المستعمل.
- **كيفية الحساب على قول الوجوب:** يُضم الحلي إلى ما تملكه المرأة من الذهب والنقود، فإذا بلغ المجموع النصاب أخرجت ربع العشر (٢٫٥%) من قيمته يوم إخراج الزكاة.
- **الفصوص والأحجار الكريمة** في الحلي لا زكاة فيها عند الجميع، إلا إذا كانت للتجارة.
- **حلي الرجل من الفضة** (كالخاتم) المباح يجري فيه الخلاف نفسه.

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	الموجبون (الحنفية)	المانعون (الجمهور)
الحكم	تجب	لا تجب (في المعتاد المباح)
علة الحكم	الثمنية في الذهب والفضة بالخلقة	انتفاء النماء بالصياغة والاستعمال
أقوى الأدلة	حديث المسكتين، وحديث الفتخات، وحديث أم سلمة	حديث «تصدقن ولو من حليكن»، وآثار عائشة وابن عمر
الإلحاق	بالنقدين والسبائك	بالعروض المقتناة، وبحلي الجواهر، وبالإبل العوامل
جوابهم عن العموم	الحلي ذهب وفضة فيدخل	الكنز والرِّقة لا يُطلقان إلا على النقود

أسئلة التقويم

١. حرّر محل النزاع في زكاة الحلي.
٢. بيّن سبب الخلاف كما قرره ابن رشد، ووضّح أثر «الشبه» فيه.
٣. ناقش استدلال الجمهور بآثار الصحابة، وبيّن كيف أجابوا عن حمل أثر عائشة على أنه دون النصاب.
٤. **علّل:** لا زكاة في الحلي عند الجمهور مع أنه ذهب.
٥. كيف استدل كل فريق بحديث «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن»؟
٦. اذكر شروط عدم الوجوب التي قررها د. شبير.
٧. **مسألة تطبيقية:** امرأة تملك ٦٠ غرامًا من الحلي المستعمل و٣٠ غرامًا من الذهب المدخر. ما حكم زكاتها على القولين؟

المسألة الثالثة: حكم أداء الحج بعد وجوبه (الفور أو التراخي)

الأسبوع الثالث ـ ساعتان ـ من خارج كتاب الدريني، ولا تتناولها كتب المقرر الأخرى (مسائل، البوطي، المدينة ١ و٢، الخطيب، مذكرة ٣٥١)، فكُتبت من الأمهات — المراجع: بداية المجتهد (كتاب الحج، الجملة الأولى)، المغني (٣/٢٤١)، المجموع (٧/١٠٢)، بدائع الصنائع (٢/١١٩)، زاد المعاد لابن القيم (٢/١٠١).

أولًا: تصوير المسألة

رجل استكمل شروط وجوب الحج (الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة)، فهل يجب عليه أن يحج **في أول عام يتمكن فيه**؟ أو يجوز له التأخير إلى عام لاحق؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق:

- الحج فرض على المستطيع **مرة واحدة في العمر**.
- ◆ من أخّره ثم أدّاه فحجّه صحيح، ويسمى **أداءً لا قضاءً**.
- من غلب على ظنه العجز أو الموت إن أخّر (لكبر أو مرض أو ذهاب مال) **يتعيّن عليه التعجيل** عند الجميع.

محل الخلاف: المستطيع الآمن على نفسه وماله: هل يأثم بالتأخير؟

ثالثًا: الأقوال

القول	القائلون
الأول: يجب على الفور، ويأثم المؤخّر بلا عذر	أبو حنيفة (في أصح الروايتين عنه) وأبو يوسف، ومالك (في المشهور)، وأحمد (في المذهب)
الثاني: يجب على التراخي، بشرط العزم على الفعل وعدم خوف الفوات	الشافعي، ومحمد بن الحسن، ورواية عن مالك، وهو قول الأوزاعي والثوري

رابعًا: الأدلة ومناقشتها

أدلة القول الأول (الفور)

١. **قوله تعالى:** ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ◆ والأمر المطلق يقتضي الفور عند فريق من الأصوليين.

٢. **حديث ابن عباس رضي الله عنهما:** «تعجّلوا إلى الحج — يعني الفريضة — فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» (أحمد)، وفي رواية: «من أراد الحج فليتعجّل» (أبو داود).

٣. **أثر عمر رضي الله عنه:** «لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كان له جِدَة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين» (سعيد بن منصور).

٤. **من المعقول:** الحج عبادة لا تتكرر إلا مرة في العام، والموت غير مأمون، فالتأخير **تعريض للفريضة للفوات**.

أدلة القول الثاني (التراخي)

١. ◆ **فُرض الحج سنة ست** (بنزول ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ عام الحديبية)، **ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر**، وأخّر معه كثير من الصحابة مع قدرتهم. ولو كان واجبًا على الفور لما أخّره.

٢. **من المعقول:** من أخّر الحج ثم فعله سُمّي مؤدّيًا لا قاضيًا، فدلّ على أن وقته العمر كله، كالصلاة في وقتها الموسّع.

٣. الأمر المطلق لا يقتضي الفور عند الشافعية، وإنما يقتضي مجرد الامتثال.

المناقشة

- **على أدلة التراخي:**

- تأخير النبي صلى الله عليه وسلم كان **لعذر**، فقد كانت مكة في يد المشركين حتى فُتحت سنة ثمان، وكان المشركون يطوفون عراة حتى نودي سنة تسع: «لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان». وقيل: أخّر ليحج معه الناس فيتعلموا المناسك.
- رجّح ابن القيم أن الحج **لم يُفرض إلا سنة تسع أو عشر** بآية آل عمران، وأن آية البقرة أمرٌ بالإتمام لمن شرع، فلا تأخير أصلًا.
- **على أدلة الفور:** حديث «تعجّلوا» يُحمل على الندب، وأثر عمر في المعرِضين عن الحج بالكلية.

خامسًا: سبب الخلاف

يرجع الخلاف إلى ثلاثة أمور:

1. **أصل أصولي:** هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو التراخي؟
2. **تاريخ فرض الحج:** سنة ست، أو سنة تسع أو عشر؟
3. **تفسير تأخير النبي صلى الله عليه وسلم:** هل كان لعذر أو لبيان الجواز؟

وعبّر عنه ابن رشد بقوله: هل وقت الحج العمر كله كالواجب الموسّع، أو هو مضيّق؟

تنبيه منهجي: لا يُردّ الخلاف إلى قاعدة «الأمر المطلق للفور» وحدها؛ فقد نبّه الخن على أن مذهب الشافعي في القاعدة كمذهب جمهور الحنفية، وأن خلافهم في الفروع «راجع لاختلافهم في وجهات نظر أخرى» (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٣٢٣–٣٢٩). ولهذا كان للسببين الثاني والثالث وزن كبير في المسألة.

سادسًا: الترجيح

الراجح — والله أعلم — القول بالفور، لأن الموت غير مأمون، ولأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم له أعذار ظاهرة، ولأن التعجيل أبرأ للذمة. ويُعذر من أخّر لعذر معتبر، كانتظار دوره في نظام الحصص المعمول به اليوم.

سابعًا: ثمرات الخلاف

الثمرة	على القول بالفور	على القول بالتراخي
حكم التأخير بلا عذر	معصية	جائز مع العزم
من مات قبل الحج وكان مستطيعًا	آثم	الأصح عند الشافعية أنه آثم أيضًا، لأنه أخّر حتى فات
قضاء الحج عن الميت من تركته	لا يتفرع على هذا الخلاف: يجب عند الشافعية والحنابلة، ولا يجب عند الحنفية والمالكية إلا بوصية	الحكم نفسه

أسئلة التقويم

١. حرّر محل النزاع في المسألة.
٢. ما علاقة المسألة بقاعدة «الأمر المطلق: هل يقتضي الفور؟»
٣. كيف أجاب القائلون بالفور عن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة عشر؟
٤. اذكر ثمرتين للخلاف في المسألة.
٥. **صح أم خطأ:** من أخّر الحج ثم أداه كان حجّه قضاءً عند القائلين بالفور. (خطأ: هو أداء باتفاق)

المسألة الرابعة: خيار المجلس

الأسبوع الرابع ـ ساعتان ـ من خارج كتاب الدريني — المصادر المعتمدة: **المدينة ١** (ص٢٣٤–٢٣٥، وهو العرض المستقل الوحيد للمسألة في كتب المقرر)، و**مسائل** (ص٣٣ مثالًا لأسباب الخلاف)، و**مذكرة ٣٥١** (ص٧)، و**الخطيب** (ص٩٠). ومن الأمهات: بداية المجتهد (كتاب البيوع، باب الخيار)، المغني (أول كتاب البيوع — وهو موضوع القراءة التحليلية في الأسبوعين ١٢-١٣)، المجموع (٩/١٨٤)، بدائع الصنائع (٥/٢٢٨)، الموطأ (كتاب البيوع).

أولًا: تصوير المسألة

خيار المجلس: حق كل واحد من المتعاقدين في **فسخ العقد** بعد تمام الإيجاب والقبول، **ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما**.

مثال: قال البائع: بعتك السيارة بكذا، فقال المشتري: قبلت، ثم ندم أحدهما قبل أن يقوما من المجلس. فهل له أن يفسخ؟

قبل تمام العقد لكلٍّ منهما خياران متفق عليهما: **خيار القبول** (للموجَب له أن يقبل أو يرد) و**خيار الرجوع** (للموجِب أن يرجع قبل القبول). فإذا تم الإيجاب والقبول: هل يبقى لأحدهما خيار في المجلس؟ (المدينة ١ ص٢٣٤)

ثانيًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق:

- العقد قبل القبول لم يتم، ولكلٍّ منهما ألّا يُتمّه (خيار القبول وخيار الرجوع).
- يجوز للمتعاقدين اشتراط خيار الشرط مدةً (على تفصيل في المسألة التالية).
- إذا تفرّقا بأبدانهما لزم العقد عند الجميع.

محل الخلاف: هل يلزم العقد **بمجرد الإيجاب والقبول**، أو يبقى لكلٍّ منهما حق الفسخ **حتى يتفرقا**؟

ثالثًا: الأقوال

القول	القائلون
الأول: يقع العقد جائزًا غير لازم ما داما في المجلس، فلكلٍّ منهما الفسخ أو الإمضاء ما لم يتفرقا أو يتخايرا	الشافعية والحنابلة، وهو قول ابن عمر وأبي برزة الأسلمي من الصحابة، وسعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب وإسحاق وأبي ثور
الثاني: لا يثبت خيار المجلس، ويلزم العقد بالإيجاب والقبول	الحنفية والمالكية، وهو قول إبراهيم النخعي وربيعة

رابعًا: الأدلة ومناقشتها

أدلة القول الأول (المثبتون)

١. **حديث ابن عمر رضي الله عنهما:** أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» (متفق عليه)، أي: اختر اللزوم. ◆ قال ابن رشد: «هذا الحديث إسناده عند الجميع من أوثق الأسانيد وأصحها»، وأثبت ابن حزم في «المحلى» تواتره (المدينة ١ ص٢٣٥). وفي رواية: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخيّر أحدهما الآخر...».

٢. **حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه:** «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» (متفق عليه).

٣. ◆ **عمل الراوي:** كان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه (البخاري)، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه.

٤. **حديث عمرو بن شعيب:** «...ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (أبو داود والترمذي).

٥. **من المعقول:** العقد قد يقع بغتة دون تروٍّ، فشُرع الخيار ليتدارك العاقد ما فاته.

٦. **معنى التفرق:** يُرجع فيه إلى العرف، وهو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه. وهذا هو الذي «يكون لذكره في الحديث فائدة»، لأن الخيار قبل العقد معلوم لكل أحد (المدينة ١ ص٢٣٤).

أدلة القول الثاني (النافون)

١. **البيع عقد معاوضة** يلزم بتمام لفظ البيع والشراء، كسائر عقود المعاوضات (المدينة ١ ص٢٣٤).
٢. **قول عمر رضي الله عنه:** «البيع صفقة أو خيار» (المدينة ١ ص٢٣٤)، فجعل البيع قسمين، ولم يجعل لكل بيع خيارًا.
٣. **قوله تعالى:** ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، والعقد يتم بالإيجاب والقبول، فيجب الوفاء به، والفسخ ينافي الوفاء.
٤. **قوله تعالى:** ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، والتراضي يتحقق بالإيجاب والقبول.
٥. **قوله تعالى:** ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، والإشهاد يقع في المجلس غالبًا، فلو بقي الخيار لما أفاد الإشهاد.
٦. **الجواب عن الحديث** — ثلاثة مسالك (المدينة ١ ص٢٣٤):
- **التأويل** (وهو الأشهر): «البيّعان» هما **المتساومان** المتشاغلان بأمر البيع قبل تمامه. و«ما لم يتفرقا» بالتفرق **بالأقوال** لا بالأبدان، بأن يقول الآخر بعد الإيجاب: «لا أشتري»، أو يرجع الموجب قبل القبول، كقوله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]. فخيار المجلس عندهم هو **خيار القبول وخيار الرجوع** قبل تمام العقد.
- **الرد:** ردّه بعضهم لمعارضته آيتي التراضي والوفاء بالعقود.
- **النسخ:** وقال بعضهم: الحديث منسوخ.

٧. ◆ **عمل أهل المدينة (عند المالكية):** قال مالك بعد أن روى الحديث في الموطأ: «وليس لهذا عندنا حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه». ووجه ذلك عندهم أنهم يشترطون لقبول خبر الآحاد **موافقة عمل أهل المدينة**، لأن عملهم بمنزلة الرواية، **ورواية الجماعة أحق من رواية الفرد**، وهم أدرى بآخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (مسائل ص٣٣).
٨. **من المعقول:** مدة المجلس مجهولة، والخيار المجهول المدة **غرر**.

المناقشة

- **على النافين:**
  - تسمية المتساومين «متبايعين» مجاز، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة.
  - ◆ لفظ الحديث لا يحتمل التفرق بالأقوال، «إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد، إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيهما»، و«تأويلهم يبطل فائدة الحديث»، لأنهما بالخيار قبل العقد قطعًا (المدينة ١ ص٢٣٥).
  - قول عمر «البيع صفقة أو خيار» معناه: البيع قسمان، بيع شُرط فيه الخيار وبيع لم يُشترط فيه، وسُمّي الثاني «صفقة» لِقِصَر مدة الخيار فيه، فلا ينفي خيار المجلس (المدينة ١ ص٢٣٥).
  - قوله «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» لا يستقيم مع تفسير التفرق بالأقوال، لأنه لا معنى للتخيير قبل تمام العقد.
  - الآيات عامة، والحديث خاص، **والخاص يقضي على العام**.
  - مدة المجلس معلومة بالعرف، فلا غرر.
  - عمل أهل المدينة ليس حجة تُترك بها السنة الصحيحة، والشافعية والحنابلة لم يشترطوا موافقته، بل صحة الحديث فقط (مسائل ص٣٣). وقد اشتد ابن أبي ذئب — وهو من فقهاء المدينة — في الإنكار على مالك.
  - دعوى النسخ لا دليل عليها.
- **على المثبتين (جواب النافين):** خبر الواحد إذا خالف القياس والأصول (عند بعض الحنفية) أو خالف عمل أهل المدينة (عند المالكية) قُدّم عليه ذلك.
- ◆ **مأخذ قانوني على المثبتين:** «أُخذ على هذا الرأي كونه يهدر أو يزعزع **القوة الملزمة للعقد**، وهو مبدأ خطير من أهم المبادئ القانونية» (المدينة ١ ص٢٣٥).

خامسًا: سبب الخلاف

يرجع الخلاف إلى:

١. **معارضة ظاهر الحديث لعموم الآيات والأصول:** الأصل في العقود اللزوم.

2. **حجية خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة** (عند المالكية) **أو القياس** (عند الحنفية). ◆ فخلاف مالك «لانفراده بأصل "عمل أهل المدينة" الذي يخالفه فيه الجمهور» (مذكرة ١٣٥ ص٧)، ولذلك يُذكر خيار المجلس مثالًا مشهورًا على «الاختلاف في شروط الحديث المحتج به» (مسائل ص٣٣).

3. **الاشتراك اللفظي:** في لفظ «المتبايعين» (حقيقة أو مجاز؟)، وفي «التفرق» (بالأبدان أو بالأقوال؟).

سادسًا: الترجيح

الراجح — والله أعلم — ثبوت خيار المجلس، لصحة الحديث وصراحته (بل تواتره عند ابن حزم)، ولعمل راويه به، ولأن تأويله بالمتساومين يُبطل فائدته.

> تنبيه: المدينة ١ (ص٢٣٥) **لم يرجّح صراحة**؛ عرضُه يقوّي حجة الشافعية والحنابلة، ثم ختم بالمأخذ القانوني على رأيهم. وسائر كتب المقرر ذكرت المسألة مثالًا دون ترجيح.

سابعًا: تطبيقات معاصرة

- ◆ **العقود بوسائل الاتصال الحديثة (الهاتف والإنترنت):** المجلس فيها **مجلس حكمي** ينتهي بانتهاء الاتصال. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ٥٢ (٦/٣) سنة ١٤١٠هـ/١٩٩٠م أن التعاقد بين حاضرين بالهاتف ونحوه يأخذ حكم التعاقد بين حاضرين في المجلس.
- **إسقاط الخيار:** يجوز أن يتبايعا على ألّا خيار بينهما، فيلزم العقد بمجرده عند الحنابلة (وهي مسألة في المغني ستُقرأ لاحقًا).
- **اشتراطه:** خيار المجلس عند الحنابلة **من مقتضى العقد**، فاشتراطه في العقد وجوده كعدمه (المدينة ١ ص٢٩١).
- ◆ **موت أحد العاقدين في المجلس:** يبطل الخيار عند الحنابلة ولا يُورث، لأنه حق خيار لا يُعتاض عنه، كخيار الشرط والشفعة (الخطيب ص٩٠، في تعليل بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول).
- **القوانين المدنية العربية** المأخوذة عن القانون المصري، ومنها القانون المدني السوري، تجعل العقد لازمًا بمجرد تطابق الإيجاب والقبول، وهو قريب من رأي الحنفية والمالكية.

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	المثبتون	النافون
متى يلزم العقد؟	بالتفرق بالأبدان	بالإيجاب والقبول
معنى «البيّعان»	المتعاقدان حقيقة	المتساومان مجازًا
معنى «التفرق»	بالأبدان	بالأقوال
الأصل المعتمد	تخصيص العام بالخاص، وصحة الحديث كافية	لزوم العقود، وعمل أهل المدينة
قول عمر «البيع صفقة أو خيار»	بيع بشرط خيار وبيع بدونه	لا خيار إلا بشرط

أسئلة التقويم

١. عرّف خيار المجلس، وحرّر محل النزاع فيه.
٢. كيف أوّل الحنفية والمالكية حديث «البيّعان بالخيار»؟ وكيف ناقشه الشافعية والحنابلة؟
٣. ما أثر «عمل أهل المدينة» في هذه المسألة؟ ولماذا قدّمه المالكية على خبر الآحاد؟
٤. **علّل:** يُعدّ عمل ابن عمر مرجّحًا لقول المثبتين. و**علّل:** تأويل الحديث بالمتساومين «يبطل فائدته».
٥. **مسألة معاصرة:** اشترى رجل سلعة عبر مكالمة هاتفية ثم ندم قبل إنهاء المكالمة. ما حكم فسخه على القولين؟

المسألة الخامسة: مدة خيار الشرط

الأسبوع الرابع ـ ساعتان ـ من خارج كتاب الدريني — لم تعقد لها كتب المقرر بحثًا مستقلًّا، وإشاراتها في: **مسائل** (ص٣٩–٤٠، ٩٨)، و**المدينة ١** (ص١٨٧، ٢٦٨، ٢٨٥، ٣٠٤، ٤١٧، ٤٤٢–٤٤٣، ٤٧٨، ٥٦٦)، و**الخطيب** (ص٩٠، ١٠١–١٠٢). والعمدة الأمهات: بداية المجتهد (كتاب البيوع، باب بيوع الخيار)، المغني (فصول خيار الشرط بعد خيار المجلس)، المجموع (٩/١٩٠)، بدائع الصنائع (٥/١٧٤)، مجلة الأحكام العدلية (المواد ٣٠٠-٣٠٩).

أولًا: تصوير المسألة

خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما **حقَّ فسخ العقد خلال مدة معلومة**.

مثال: اشترى رجل دارًا واشترط: «لي الخيار شهرًا أستشير فيه وأفحص الدار». فهل يصح شرط الشهر؟ وما أقصى مدة يجوز اشتراطها؟

دليل مشروعيته: حديث ابن عمر أن رجلًا (هو حَبَّان بن مُنقذ) ذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا خِلابة» (متفق عليه). وفي رواية: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» (ابن ماجه والبيهقي والحاكم). وفي لفظ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، **ولي الخيار ثلاثة أيام**» (المدينة ١ ص٢٨٥؛ مسائل ص٣٩). وكان حبّان يُغبن في البيوع لآفة في رأسه، وفي رواية: «إن كنت غير تارك للبيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة»، وقيل: كانت به عقدة في لسانه، فقد كان ألثغ (المدينة ١ ص٤٧٨، ٤٩٥).

◆ **مشروعيته استحسان على خلاف القياس:** «وهذا مقتضى الاستحسان، أما مقتضى القياس فالشرط فاسد لكونه مخالفًا لمقتضى العقد، وهو ثبوت الملك في العوضين معًا في الحال» (المدينة ١ ص٢٨٥). ولهذا عدّه الحنفية من **الشروط الصحيحة التي ورد بها الشرع** كتأجيل الثمن (الخطيب ص١٠١–١٠٢؛ المدينة ١ ص٢٨٥)، وهو من **خيارات اللزوم** (المدينة ١ ص٢٦٨).

ثانيًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق (بين المجيزين):

- خيار الشرط مشروع عند جماهير العلماء. ◆ وخالف في أصله **الثوري وابن شبرمة وطائفة من أهل الظاهر**، لأن الأصل في البيع اللزوم.
- يجوز اشتراط **ثلاثة أيام فما دونها** بالاتفاق.
- لا يجوز اشتراط خيار **مطلق أو مجهول المدة** (على تفصيل).
- **لا يدخل خيار الشرط في النكاح:** فإن شُرط فيه بطل الشرط وصح العقد عند الحنابلة (المدينة ١ ص١٨٧).

محل الخلاف: اشتراط مدة **تزيد على ثلاثة أيام**.

ثالثًا: الأقوال

القول	القائلون
الأول: لا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام، فإن زاد فسد العقد	أبو حنيفة وزفر والشافعي
الثاني: تجوز أي مدة يتفقان عليها إذا كانت معلومة، وإن طالت	أحمد، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وابن أبي ليلى وابن المنذر
الثالث: تتقدّر المدة بقدر الحاجة إلى اختبار المبيع، فتختلف باختلاف المبيعات	مالك

تفصيل مذهب مالك: الدار نحو الشهر، والرقيق نحو الجمعة (الأسبوع)، والدابة ثلاثة أيام (أو اليوم إن كان المقصود ركوبها)، والثوب اليوم واليومان. ولا تجوز المدة البعيدة.

تنبيه: ◆ عند أبي حنيفة: إذا اشترط أكثر من ثلاث ثم أسقط الزائد قبل مضي الثلاث **انقلب العقد صحيحًا**.

رابعًا: الأدلة ومناقشتها

أدلة القول الأول (التقييد بالثلاث)

١. **حديث حبّان بن منقذ:** «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها **ثلاث ليال**». ◆ **وجه الدلالة: مفهوم العدد** — تقييد الخيار بالثلاث يدل على منع ما زاد عليها (مسائل ص٣٩–٤٠).

٢. **أثر عمر رضي الله عنه:** «ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبّان، جعل له الخيار ثلاثة أيام» (الدارقطني).
٣. **«الثلاث معتبرة في الشرع بحكم ما دونها»** كما في شرط الخيار، فهي حدّ القلة في مواضع من الشرع (مسائل ص٩٨، في مسألة مدة الإقامة).
٤. **من المعقول:** الأصل في البيع اللزوم، والخيار ينافي مقتضى العقد، وفيه غرر، وإنما أُبيح للحاجة **على خلاف القياس**، وما ثبت على خلاف القياس يُقتصر فيه على مورد النص.

أدلة القول الثاني (الإطلاق مع المعلومية)

١. **حديث:** «المسلمون على شروطهم» (أبو داود والحاكم).
٢. **من المعقول:** الخيار حق يعتمد الشرط، فيُرجع في تقديره إلى مشترِطه، كالأجل في الثمن.
٣. ذكر الثلاث في حديث حبّان **قضية عين**: كانت هي القدر الكافي في حاله، فلا تفيد التحديد. ◆ والصاحبان **لا يقولان بمفهوم العدد**، فلا يدل ذكر الثلاث على منع ما زاد (مسائل ص٣٩–٤٠).
٤. الحاجة قد تدعو إلى أكثر من ثلاث، كمن يشتري أرضًا يريد فحصها.

أدلة القول الثالث (بقدر الحاجة)

- المقصود من الخيار **الاختبار والتروّي**، فيتقدّر بقدر ما يحتاجه الاختبار، والمبيعات مختلفة: فاختبار الدار ليس كاختبار الثوب.

المناقشة

- **على الأول:** لفظ «ثلاث» في حديث حبّان لم يرد بصيغة الحصر، والقياس على الأجل في الثمن يقتضي الجواز.
- **على الثاني:** إطلاق المدة الطويلة يُفضي إلى تعطيل العقد وإلحاق الضرر، وهو ما راعاه مالك.

خامسًا: سبب الخلاف

قال ابن رشد في معناه: سبب الخلاف **معارضة الأصل** (لزوم البيع، ومنع الغرر) **لحديث حبّان**. ثم اختلافهم في **العدد الوارد فيه**: هل هو **تحديد مقصود** يُمنع ما زاد عليه، أو **حكاية حال** (قضية عين) تُقاس عليها الحاجة المماثلة؟ ◆ وهذا راجع إلى قاعدة أصولية: **الاحتجاج بمفهوم العدد** — أخذ به الشافعية فمنعوا الزيادة، ولم يأخذ به أبو يوسف ومحمد فأجازوها (مسائل ص٣٩–٤٠).

تنبيه: أبو حنيفة يوافق الشافعي في التقييد بالثلاث مع أن الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة، فمأخذه الأوضح دليل المعقول المتقدم: الخيار ثابت **على خلاف القياس** فيُقتصر فيه على مورد النص (المدينة ١ ص٢٨٥، ٣٠٤).

سادسًا: الترجيح

الراجح — والله أعلم — جواز ما يتفقان عليه من مدة معلومة، بشرط **ألّا تطول طولًا يُخرج العقد عن مقصوده** أو يضر بالطرف الآخر. وبهذا يُجمع بين قول أحمد في المعلومية وقول مالك في مراعاة الحاجة.

سابعًا: فروع من أبواب أخرى

- ◆ **لا خيار شرط في السَّلَم:** يُشترط أن يكون عقد السلم **باتًّا**؛ فلو أسلف دينارًا في مدّ حنطة بخيار ثلاثة أيام وتفرّقا فسد. لأن جواز البيع بشرط الخيار «ثبت على خلاف القياس لحاجة الناس فلا يقاس عليه»، ولأن الخيار لدفع الغبن والسلم مبني على الغبن («بيع المفاليس»)، ولأنه يمنع تمام قبض رأس المال في المجلس. فإن أسقطا الخيار قبل التفرق ورأس المال قائم **انقلب جائزًا** عند جمهور الحنفية خلافًا لزفر — نظير انقلاب العقد صحيحًا بإسقاط الزائد على الثلاث (المدينة ١ ص٣٠٤–٣٠٥، ٣٢٢).
- **الصلح:** الصلح عن إقرار إن كان مالًا بمال فهو كالبيع، **يثبت فيه خيار الشرط** (المدينة ١ ص٥٦٦).
- **المفلس:** إن باع قبل الحجر بشرط الخيار لم يُجبر على الرد أو الإمضاء، ولا خيار للغرماء «لأن الخيار لم يُشرط لهم» (المدينة ١ ص٤١٧). وخيار البائع في استرداد عين ماله من المفلس **على الفور** في ترجيح المؤلف، قياسًا على الرد بالعيب والشفعة (المدينة ١ ص٤٤٢–٤٤٣).
- **موت صاحب الخيار في المدة:** عند الحنابلة يبطل خيار الشرط بالموت ولا يُورث، لأنه حق لا يُعتاض عنه، كخيار المجلس والشفعة (الخطيب ص٩٠). وعند الحنفية: إذا مات المشتري المشروط له الخيار في المدة **تمّ البيع** (الخطيب ص٩٠).

ثامنًا: تطبيقات معاصرة

- **مجلة الأحكام العدلية (المادة ٣٠٠):** «يجوز أن يُشترط الخيار للبائع أو للمشتري أو لكليهما مدةً معلومة»، فأخذت برأي الصاحبين في عدم التقييد بالثلاث.

- **سياسات «الاسترجاع خلال ١٤ يومًا»** في المتاجر والتسوق الإلكتروني تُخرَّج على خيار الشرط بمدة معلومة على قول أحمد والصاحبين.

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	أبو حنيفة والشافعي	أحمد والصاحبان	مالك
أقصى المدة	ثلاثة أيام	ما اتفقا عليه	بقدر الحاجة
النظر إلى حديث حبّان	تحديد	قضية عين	المقصود الاختبار
حكم الزيادة	فساد العقد	صحيح	لا تجوز المدة البعيدة
القاعدة الأصولية	مفهوم العدد (الشافعي)، وما خالف القياس لا يُتوسع فيه	لا حجة في مفهوم العدد	النظر إلى مقصود الخيار

أسئلة التقويم

١. ما دليل مشروعية خيار الشرط؟ ومن خالف في أصله؟ ولماذا؟
٢. اذكر الأقوال في أقصى مدة خيار الشرط مع أدلتها.
٣. ما المقصود بقولهم: «حديث حبّان قضية عين»؟ وما أثر ذلك في المسألة؟
٤. **مسألة تطبيقية:** اشترى رجل سيارة بشرط الخيار عشرة أيام. ما حكم العقد على المذاهب الثلاثة؟
٥. أي الأقوال أخذت به مجلة الأحكام العدلية؟
٦. ما أثر الاحتجاج بـ«مفهوم العدد» في هذه المسألة؟
٧. **علّل:** لا يصح اشتراط خيار الشرط في عقد السلم.

المسألة السابعة: التسعير الجبري

الأسبوع الخامس ـ ساعتان + حصة عملية ـ المصادر: الدريني، البحث الثالث «التسعير الجبري» (ص ١٥٧–٢٧١)، وهو أطول بحوث الكتاب المصوَّر ـ ومسائل في الفقه المقارن (المسألة التاسعة «التسعير في الإسلام»، د. ماجد أبو رخية، ص ٢٠٧–٢١٧) — مقرر العام الماضي، فاعتنِ بتقسيمه للمسألة إلى جانبين.

أولًا: مدخل — التسعير والاحتكار

- ◆ يقرّر الدريني أن التسعير **من المؤيِّدات التي وضعتها الشريعة في يد ولي الأمر لمقاومة الاحتكار**، وتحريم الاحتكار ثابت **بأدلة تكاد تبلغ القطع**، فعدّه **مبدأً أساسيًّا في النظام الاقتصادي الإسلامي** (ص ١٥٧، ١٦٠). ومنع الاحتكار والتسعير ذريعتان: الأولى ثابتة **بالنص**، والثانية **بالاستدلال** (ص ١٦١).
- **أهم أدلته:** المصلحة المرسلة المتعلقة بحق العامة. قال الباجي: «ووجهه ما يجب من النظر في مصالح العامة». وتعليل الإلزام به: «**إلزامٌ بالعدل، ومنعٌ من الظلم**».
- **وفي مسائل (ص ٢٠٧):** الإسلام يقرّ الملكية وحرية التصرف «**ما دامت مصلحة الفرد لا تطغى على مصلحة الجماعة**»، وفي ضوء قاعدة **التوازن بين الفرد والمجتمع** جاءت أحاديث التسعير.

ثانيًا: السعر والثمن (الدريني ص ١٥٨-١٥٩)

	السعر	الثمن
معناه	ما تقع عليه المبايعة بين الناس (نتيجة المساومة)	ما يدخل في مقابلة المبيع (ما يساوي قيمته في الواقع)
الرخص والغلاء	يوصف بهما	لا يوصف بهما

للسعر معنيان (القاضي عبد الجبار، والتفتازاني):

١. **سعر طبيعي تلقائي حر:** «أن يقلّ الشيء وتكثر حاجة المحتاجين إليه، أو يكثر الشيء وتقل الحاجة إليه». ◆ **وهو المقصود بحديث «إن الله هو المسعِّر»**.

٢. **سعر من قِبَل السلطان:** أن يأمر رعيته ألّا يبيعوا إلا بقدر معلوم، لغلاءٍ للعبد فيه اختيار كإخافة السبل والاحتكار. **وهذا هو موضوع البحث**.

ثالثًا: تعريف التسعير

لغةً: تقدير السعر، من «سعّر النار» إذا أوقدها، ومنه ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ [التكوير: ١٢]. و**السِّعر** (بالكسر): الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه أسعار، و«أسعروا وسعّروا»: اتفقوا على سعر (مسائل ص ٢٠٨، عن اللسان والقاموس).

التعريفات الفقهية ونقد الدريني لها (ص ١٦١-١٦٨)

القائل	التعريف	نقد الدريني
كشاف القناع (حنبلي)	أن يسعّر الإمام أو نائبه على الناس سعرًا ويجبرهم على التبايع به	◆ فيه **الدَّور** (عرّف التسعير بـ«يسعّر»)، وأحسن بإظهار **الإجبار**
الشوكاني — وهو الذي **اعتمده كتاب مسائل** (ص ٢٠٨، عن نيل الأوطار وعون المعبود)	أمر من السلطان أو نائبه أو ولاته على الأمصار لأهل السوق ألّا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، دون زيادة أو نقص، لمصلحة تُرى	سلم من الدور، لكنه **قصره على الأمتعة**، وذكر **الغاية** والغايات لا تُذكر في التعاريف، و**منع النقصان ولا وجه لمنعه** إلا إذا صار ذريعة للاحتكار
ابن عرفة (مالكي)	تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع المعلوم بدرهم معلوم	قصره على **المأكول** وعلى **حاكم السوق**
ابن قدامة (المغني)	أن يقدّر السلطان أو نائبه للناس سعرًا ويجبرهم على التبايع بما قدّره	**أعمّ التعاريف**، صرّح بالإجبار، لكنه **لم يشمل الأعمال والمنافع**

المأخذ العام: ◆ لم يشمل أكثرها **المنافع والأعمال**، ولم يتضمن أيٌّ منها **قيد استشارة أهل الخبرة** (ص ١٦٨).

◆ **تعريف الدريني المختار (ص ١٦٨-١٦٩):** «أن يُصدر **موظفٌ عامٌّ مختصٌّ بالوجه الشرعي** أمرًا بأن تُباع **السلع أو تُبذل الأعمال أو المنافع** التي **تفيض عن حاجة أربابها**، وهي **محتبسة أو مغالًى** في ثمنها أو أجرها على غير الوجه المعتاد، والناس أو الحيوان أو الدولة **في حاجة ماسّة** إليها، **بثمن أو أجر معيّن عادل، بمشورة أهل الخبرة**».

شرح القيود: «موظف عام مختص» = **المشروعية** ـ «أمرًا» = **الجبر** ـ «السلع أو الأعمال...» و«الناس أو الحيوان...» = تعميم ـ «تفيض... محتبسة... حاجة ماسة» = محترزات هي **شروط التسعير** ـ «أهل الخبرة» = ضمان **العدل** بين الحقين.

رابعًا: أدلة التسعير في السنة

◆ **لم يرد في القرآن شيء خاص بالتسعير**، وأدلته الخاصة من **السنة غير المتواترة** (الدريني ص ١٦٩-١٧٠):

١. **حديث أنس:** غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، غلا السعر فسعّر لنا. فقال: «**إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال**». رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح (مسائل ص ٢٠٩).

٢. **حديث أبي هريرة:** جاء رجل فقال: يا رسول الله، سعّر. فقال: «**بل أدعو**». ثم جاءه رجل فقال: سعّر، فقال: «**بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة**» (أبو داود والبيهقي)، وإسناده حسن كما قال الحافظ (مسائل ص ٢٠٩).

٣. **أثر عمر مع حاطب بن أبي بلتعة** (البيهقي): وجده يبيع زبيبًا أرخص من السوق وعِيرٌ من الطائف «يعتبرون بسعرك»، فقال: «**إما أن ترفع السعر، وإما أن تُدخل زبيبك البيت**». ثم حاسب نفسه وأتاه فقال: «إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء... فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع». ◆ قال **الشافعي**: «**وبه أقول**، لأن الناس مسلَّطون على أموالهم... إلا في المواضع التي تلزمهم، وهذا ليس منها» (مسائل ص ٢١٢).

ظاهرها: التسعير **مظلمة** قُرنت بمظلمة الدم، وامتنع منه صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي.

خامسًا: تحرير محل النزاع

◆ **تقسيم مسائل (ص ٢٠٨):** المسألة **جانبان**: (١) **الأحوال العادية** التي لا غلاء فيها ولا ظلم، (٢) **حال الغلاء**. ويوافقه تحرير الدريني (ص ١٧١-١٧٢).

محل الاتفاق (تقريبًا):

- ◆ **الأصل في التسعير المنع: حرام** عند الجمهور، و**مكروه تحريمًا** عند الحنفية — لأن حديث التسعير **آحاد** والتحريم عندهم لا يثبت إلا بقطعي — والحكمان يقتضيان المنع.
- لا يجوز في الأحوال العادية ولا في الغلاء الطبيعي الذي لا يد للتجار فيه، إلا خلافًا محكيًّا عن ابن المسيب ومن معه (انظر الجانب الأول).

محل الخلاف: إذا دعت إليه **الحاجة العامة** بغلاء سببه التجار: الاحتكار، أو التغالي، أو تواطؤ أرباب السلع على سعر.

سادسًا: الأقوال

الجانب الأول: في الأحوال العادية (مسائل ص ٢٠٨-٢١١)

القول	القائلون	الحجة
المنع (الجمهور)	المذاهب الأربعة؛ ابن عمر وسالم والقاسم	أدلة المانعين الآتية، وإذا لم يسعّر صلى الله عليه وسلم مع الغلاء والطلب **فمن باب أولى ألّا يسعَّر في الأحوال العادية** (المغني)
الجواز مطلقًا	سعيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد، و**رواية أشهب عن مالك**: يسعّر صاحب السوق على الجزارين (لحم الضأن ثلث رطل، والإبل نصف رطل) وإلا خرجوا من السوق، «فلا بأس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السوق»	مصلحة الناس في منع الغلاء؛ ولا يُجبرون على البيع بل يُمنعون من البيع بغير السعر، «**بحيث لا يُمنع البائع من الربح، ولكن يُحال بينه وبين ربح يضر بالمشتري**» (المنتقى)

ردّ مسائل على المجيزين مطلقًا (ص ٢١٠-٢١١): (أ) يعارض ظاهر الأحاديث. (ب) الأصل **حرية التعامل**، وهي «عامل قوي في زيادة الفعالية الاقتصادية»، والتسعير بلا حاجة يُخفي السلع وينشر **السوق السوداء**. (ج) هو عند ابن تيمية من التسعير الحرام (الحسبة ص ٢٠).

الجانب الثاني: في حال الغلاء (محل النزاع الحقيقي)

القول	القائلون
الأول: المنع مطلقًا، لا فرق بين الغلاء والرخص	الظاهرية (ابن حزم)، والشوكاني، و**متقدمو الحنابلة** (المغني، كشاف القناع)، و**الشافعية** في الأصح، و**مالك في رواية ابن القاسم** (الدريني) — وعبارة مسائل: «كثير من الشافعية والحنابلة والمالكية، وبه أخذ الشوكاني» (ص ٢١١)
الثاني: الجواز، بل الوجوب عند بعضهم	**مالك في رواية أشهب** و**متأخرو المالكية** (ومنهم **ابن العربي**)، و**متأخرو الحنابلة** (ابن تيمية في الحسبة، وابن القيم في الطرق الحكمية)، وقول عند الشافعية، وبعض الزيدية والإمامية
الحنفية (وسط)	يجوز **عند التعدي الفاحش** (ضعف القيمة) وعجز القاضي عن صيانة الحقوق إلا به، **بمشورة أهل الخبرة**، لكنه **غير ملزم**: من باع بأكثر صحّ بيعه. ومسائل يعدّهم مع المجيزين

تنبيه: عبارة الفتاوى الهندية «**ولا يسعَّر بالإجماع** إلا إذا كان أرباب الطعام يتعدّون عن القيمة... فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر، وهو المختار وبه يُفتى» — فالإجماع المحكي هو على المنع في الأصل، والاستثناء مذهب الحنفية (مسائل ص ٢١٣).

سابعًا: الأدلة

أدلة المانعين مطلقًا (الدريني ص ١٧٣-١٧٩، مسائل ص ٢٠٩-٢١٢)

١. **ظاهر حديثَي أنس وأبي هريرة:** وصف التسعير بالمظلمة في موضع التعليل، وما كان ظلمًا فهو محرّم، وسوّى بين مظلمة المال ومظلمة الدم. ◆ قال الشوكاني: «**وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره**» (مسائل ص ٢١٢).

٢. **حق الملكية:** «**الناس مسلَّطون على أموالهم**، والتسعير حجرٌ عليهم» (الشوكاني)، و«الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود» (الرملي). وأثر عمر مع حاطب وقول الشافعي «وبه أقول».

٣. ◆ **تعارض مصلحتين فرديتين متساويتين:** «ليس نظر الإمام في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» (عون المعبود)، فالتدخل **ترجيح بلا مرجّح**.

٤. **مبدأ التراضي:** ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، و«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»؛ والتسعير إجبار على البيع بغير طيب نفس، فهو ظلم.

٥. ◆ **حجة ابن قدامة الاقتصادية:** «التسعير سبب الغلاء، لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدًا يُكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها... فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين». وهي عند الدريني **السوق السوداء** بلغة العصر، فالتسعير **وسيلة مآلها ضرر فتُمنع سدًّا للذريعة**.

أدلة المجيزين أو الموجبين (الدريني ص ١٧٩-١٩٧، مسائل ص ٢١٣-٢١٤)

متأخرو الحنابلة (ابن تيمية وابن القيم):

- ◆ **التقسيم:** «التسعير منه ما هو ظلم محرّم، ومنه ما هو عدل جائز بل واجب»: **إكراه بغير حق** على ثمن لا يرضونه **حرام**، و**إلزام بثمن المثل** إذا امتنعوا عن البيع مع ضرورة الناس إلا بزيادة **واجب**، «**ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل**» (الحسبة ص ٢١).

١. **حمل حديث أنس على الحالة العادية:** كان الغلاء لقلة المعروض أو كثرة الخلق ولا يد للتجار فيه، **فعلة الامتناع دفع الظلم عن التجار**؛ فإذا صار الظلم منهم وجب دفعه **إعمالًا لحكمة الحديث نفسها**، لأن «**العدل لا يتجزأ**».

٢. ◆ **حديث العتق (الصحيحان):** «من أعتق شِركًا له في عبد... **قُوِّم عليه قيمة العدل**، فأعطى شركاؤه حصصهم». قال ابن تيمية: «**هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير**» (مسائل ص ٢١٣).

٣. **النهي عن بيع الحاضر للبادي:** نهى أن يتوكل الحاضر العالم بالسعر للجالب، «**مع أن جنس الوكالة مباح، لما فيه من زيادة السعر على الناس**» (مسائل ص ٢١٤).

٤. **مبدأ الإكراه على التعاقد بحق:** الشفعة، وبيع مال المدين المماطل، وأخذ المضطر طعام غيره بثمن مثله، وتوسعة المسجد الحرام بقيمة المثل، و**نخلة سمرة بن جندب**: أمره صلى الله عليه وسلم أن يبيعها أو يتبرع بها فأبى، فأذن لصاحب الأرض في قلعها وقال: «**إنما أنت مضارّ**» (أبو داود). ◆ **قياس أولى:** إذا أُجبر على المعاوضة لدفع الضرر عن **فرد**، «**وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟**».

٥. **المصلحة العامة:** «إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل **سُعِّر عليهم تسعير عدل لا وَكْس ولا شَطَط**، وإذا اندفعت حاجتهم بدونه لم يُفعل» (الحسبة ص ٤٨).

المالكية:

- ◆ **ابن العربي** (عارضة الأحوذي) بعد حديث أنس: «وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حكم، لكن **على قوم صحّ ثباتهم واستسلموا إلى ربهم**، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم **فباب الله أوسع وحكمه أمضى**» (مسائل ص ٢١٣).
- **لجنة خبراء** من أهل السوق ومن خارجه منعًا للتواطؤ، ولم يشترطوا التعدي الفاحش (انظر «صورة التسعير»). وبهذا **دحضوا حجة ابن قدامة**: فالسوق السوداء منشؤها **التسعير المرتجل المجحف** لا العادل المدروس.

الحنفية ونقد الدريني لهم (ص ١٧٩-١٨٣): «**لا بأس**» تفيد الإباحة مع أن مقدماتهم تنتج **الوجوب**: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو **جائز**!؟». وفقههم أقرب إلى «**الاقتصاد الحر**» فيلتقي عمليًّا مع المانعين.

ثامنًا: المناقشة

ردود مسائل لترجيح الجواز في الغلاء (ص ٢١٤-٢١٥)

١. **يوافق مقصد الشريعة في الصالح العام** — «أينما وجدت المصلحة فثمّ شرع الله» — وإذا روعيت المصلحة الفردية في أحاديث كثيرة فالعامة **أولى**.

٢. ◆ **«إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما»:** تُحمل أحاديث المنع على الغلاء الخاضع **لقانون العرض والطلب** ولا دخل فيه لإرادة الإنسان؛ «أما حين تستبين الرغبة في الظلم بتعمد زيادة الثمن... فلا أعتقد أن هذا مفهوم النصوص».

٣. **ليس فيه معارضة للحديث بالرأي:** فالحديث ليس لفظًا عامًّا، بل **واقعة معينة**: غلاء المدينة **بسبب قلة الجلب**، وليس فيها أن أحدًا امتنع عن بيع واجب أو طلب أكثر من عوض المثل.

٤. **الغلاء بلاء:** إما أن يترك المحتاج الشراء فيقع في **الحرج** ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، أو يرهق نفسه **بالدَّين** المفضي إلى الفقر الذي قُرن بالكفر في استعاذته صلى الله عليه وسلم.

ردود الدريني على المانعين (ص ١٩٧-٢١١)

١. ◆ **تكييف الشوكاني غير صحيح:** المسألة **تعارض بين مصلحة خاصة ومصلحة عامة** تحكمه قاعدة «**رعاية الحقين**»، لا تعارض مصلحتين فرديتين.

٢. **التراضي في الأزمات صوري:** البائع وحده الحر، وقبول المشتري ظاهري، فـ«**مبدأ التراضي حجة للقائلين بوجوب التسعير لا للمانعين**»، والتمسك به هنا **تعسّف** وإعانة للمستغل؛ و**حرية المساومة تفترض التكافؤ** المنتفي في الأزمات.

٣. «**لم يُعهد الحجر على البالغ في ملكه**» **منقوض** بالحجر على المحتكر، والنهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي. و**تحريم الاحتكار يحتاج مؤيدًا عمليًّا** هو التسعير.

٤. **يلزم الحنفيةَ القول به من باب أولى**، لأنهم منعوا استحسانًا تصرف المالك المضر بجاره.

٥. **رجوع عمر عن منع حاطب** كان **لعدم تحقق مناط التذرع** إلى الضرر العام، لا لتحريم التسعير (وبه يُجاب عن استدلال الشافعي).

٦. **المنافع والمضار «إضافية لا حقيقية»** (الشاطبي)، فيتغير الحكم بتغير الزمن.

تاسعًا: ◆ سبب الخلاف

> قال الدريني: «**اختلف حكم التسعير باختلاف تكييف المسألة** في اجتهاد كلٍّ من الفريقين، إذ لكل تكييف قاعدة تحكمه» (ص ١٩٧).

المجتهد	تكييف المسألة	النتيجة
الشوكاني ومن معه	تعارض مصلحتين **فرديتين متساويتين**	التحريم مطلقًا
ابن قدامة	**وسيلة** مآلها الغلاء والسوق السوداء	التحريم سدًّا للذريعة
الحنفية	تسعير **ودّي للتبصير**، والعدل هو السعر الحر	جواز غير ملزم عند التعدي الفاحش
متأخرو الحنابلة	يدور مع **دفع الظلم**	محرّم إن ظلم التجار، وواجب إن دفع ظلمهم
المالكية	تعارض **مصلحة خاصة ومصلحة عامة**	الوجوب بشروط وبلجنة خبراء

ويرجع أيضًا إلى:

- ◆ **حديث أنس: عامّ في كل غلاء، أم واقعة عين** في غلاء طبيعي لقلة الجلب؟ و**تعارض حرية الملك مع المصلحة العامة** (يُفهمان من مناقشة مسائل، إذ لم يعقد للسبب عنوانًا).

- **الأخذ بظاهر النص أو بمعقوله:** «ليس أشد إيقاعًا في التناقض من التشبث بظواهر النصوص دون التفات إلى معقولها» (الدريني ص ١٨٥).
- **تحقيق المناط:** هل الغلاء طبيعي أو مفتعل؟

عاشرًا: الترجيح

المصدر	الترجيح
الدريني (ص ٢١١)	◆ **وجوب التسعير عند الاقتضاء إذا تعيّن وسيلةً لدفع الضرر العام**، «بأدلة تكاد تفيد بمجموعها القطع واليقين»؛ ويحرم إن أوقع ظلمًا بالتجار. و«**رعاية الحقين** هي القيمة المحورية التي يدور عليها التشريع الإسلامي كله» (ص ٢٦٣)
مسائل (ص ٢١٦-٢١٧)	١. **يحرم في الأحوال العادية** البعيدة عن التحايل والغش والاحتكار والتواطؤ. ٢. **يحرم في الغلاء الطبيعي** الخارج عن إرادة التجار. ٣. ◆ **يجوز** إذا كان الغلاء بسبب مباشر أو غير مباشر **يتبع إرادة الإنسان وهواه**: الاحتكار والاستغلال و«**اتفاق أرباب السلع المنتجين أو الجالبين على فرض سعر معين**». ٤. يشمل **جميع الأشياء المعدّة للتجارة** لا الأقوات وحدها

الخلاصة: يتفق المصدران على **المنع في الأحوال العادية وفي الغلاء الطبيعي**، و**المشروعية في الغلاء المفتعل**، وعلى **تعميمه في كل ما يحتاجه الناس**. ويفترقان في **درجة الحكم**: **الجواز** عند مسائل، و**الوجوب** عند الدريني إذا تعيّن وسيلة — وزاد الدريني **الأعمال والمنافع** واشتراط **مشورة أهل الخبرة** في التعريف نفسه.

حادي عشر: صورة التسعير وشروطه

صورة التسعير (مسائل ص ٢١٦)

◆ هي **الكيفية التي يُحدَّد بها السعر من ذوي الاختصاص**. قال **ابن حبيب** المالكي (نقله الباجي في المنتقى): «ينبغي للإمام أن **يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويُحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم**، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون، **فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به**... ويُجعل للباعة من الربح ما يقوم بهم، وإذا سُعّر عليهم بما لا ربح لهم فيه **أدّى إلى فساد الأسعار واقتناء الأقوات**». فالتسعير عند مسائل «**لا يتم خبط عشواء**» بل بخطة مدروسة يضعها ذوو الخبرة.

الشروط (الدريني ص ٢١٢-٢١٦)

عند الحنفية	عند المالكية ومتأخري الحنابلة
١. تعدّي التجار تعدّيًا فاحشًا (**ضعف القيمة**)	١. ظهور الحاجة العامة أو توقعها
٢. ظهور الاحتياج العام	٢. **تشكيل لجنة تسعير** من أهل السوق ومن خارجه
٣. تعيّن التسعير بعجز القاضي عن غيره	٣. تعيّن التسعير وسيلةً (متفق عليه)
٤. عدالة الإمام	٤. أن تكون السلع مثليات مستوية الجودة
٥. استشارة أهل الخبرة دون لجنة معيّنة	٥. أن يكون الغلاء **بفعل التجار** لا لكثرة الخلق
	٦. أن يكون السعر **بلا وكس ولا شطط**

نقد الدريني لشرط «ضعف القيمة»: ◆ يضر الفقراء و«**يُضفي على الاستغلال صفة المشروعية**»، والصواب الاكتفاء **بمجاوزة الحد المألوف**.

ثاني عشر: تطبيقات وثمرات

- **ما يجري فيه التسعير:** قصره الحنفية على **القوت**، وابن عرفة على **المأكول**، و◆ عمّمه الدريني في **كل ما يحتاجه الناس والحيوان والدولة** من سلع وأعمال ومنافع، ومسائل في **جميع الأشياء المعدّة للتجارة**.
- **السعر العادل:** عند الحنفية السعر الحر. وعند المالكية ومتأخري الحنابلة — ورجّحه الدريني — **التكلفة مع ربح معقول**، ولا أثر فيه لاضطرار المشتري.

- **الأجور:** على قدر الجهد والمؤهل والإتقان، لا **الأقدمية المجردة**. والدولة العمرية موّنت الناس وفرضت العطاء فلم تحتج إلى التسعير.

مؤيدات التسعير وعقوبة مخالفته (الدريني ص ٢٢٩-٢٤٤)

- ◆ **مخالفة التسعير معصية** تستوجب **التعزير** (ابن تيمية)؛ عند المالكية ومتأخري الحنابلة **لأنه ملزم**، وعند الحنفية **لاستخفافه بأمر الإمام** — وفي الفتاوى الأنقروية عن أبي حنيفة: «**يعزّره على ذلك**».
- **الإخراج من السوق** (أثر حاطب): أخذ به مالك فيمن حطّ السعر إضرارًا بالسوق، وأنكره الشافعي وابن حزم. **ولا يصح الاحتجاج بالأثر على منع التسعير**: واقعة عين، ورأي صحابي، ومحتمل.
- **فتوى حسنين مخلوف:** تسعير المواد التموينية وقت الضائقة «عمل ضروري... يدخل في باب السياسة الشرعية».

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	المانعون مطلقًا	الحنفية	المالكية ومتأخرو الحنابلة
الأحوال العادية	حرام	مكروه تحريمًا	حرام (إلا رواية أشهب وابن المسيب ومن معه)
الغلاء المفتعل	حرام	جائز غير ملزم	واجب ملزم (جائز عند مسائل)
الشرط	—	ضعف القيمة	الحاجة العامة + لجنة خبراء
السعر العادل	ما يتراضيان عليه	السعر الحر	التكلفة + ربح معقول
مخالفة التسعير	—	يعزَّر لعصيان الإمام	يعزَّر لمخالفة واجب

أسئلة التقويم

١. فرّق بين السعر والثمن، وما المقصود بحديث «إن الله هو المسعّر»؟
٢. انقد تعريفي كشاف القناع والشوكاني، واشرح قيود تعريف الدريني.
٣. قسّم كتاب مسائل التسعير إلى جانبين. اذكر الأقوال في كل جانب مع القائلين.
٤. «اختلف حكم التسعير باختلاف تكييف المسألة». اشرح العبارة بجدول مقارن.
٥. كيف أجاب متأخرو الحنابلة وابن العربي عن حديث أنس؟ وكيف طبّق كتاب مسائل قاعدة «إعمال الدليلين»؟
٦. ما وجه استدلال ابن تيمية بحديث «من أعتق شركًا له في عبد»؟
٧. ما حجة ابن قدامة الاقتصادية؟ وكيف تدفعها «صورة التسعير» عند ابن حبيب؟
٨. لماذا انتقد الدريني شرط «ضعف القيمة»؟ وما تفسيره لرجوع عمر عن منع حاطب؟
٩. قارن بين ترجيح الدريني وترجيح كتاب مسائل.
١٠. **نشاط عملي (الحصة العملية للأسبوع الخامس):** ارتفع سعر الخبز في مدينة ما بسبب احتكار بعض المطاحن. اكتب تقريرًا فقهيًّا مقارنًا في حكم تدخّل الدولة بالتسعير، وفق خطوات المنهج المقارن.

المسألة الثامنة: الشروط في العقود

الأسبوع السادس ـ ساعتان + حصة عملية ـ البحث مقرر في منهاج الدريني («الشروط المقترنة بالعقد») وغير موجود في النسخة المصوّرة. **المصادر الآن:** البوطي «الشروط الجعلية في العقود عامة والنكاح خاصة» (ص ٨٠–٩٨) وهو أغناها ـ المدينة ١ (النكاح ص ٣٨–٤٩، البيع ص ٢٦٧، ٢٨٥–٢٩٣، الرهن ص ٣٣٩، ٣٥٢–٣٥٧، ٣٨٤–٣٨٦) ـ الخطيب (ص ١٠١–١٠٦) ـ ومن الأمهات: بداية المجتهد، والمغني، والمحلى، والبدائع، والقواعد النورانية، وإعلام الموقعين.

أولًا: تصوير المسألة

الشرط المقترن بالعقد (الجَعْلي): التزامٌ يشترطه أحد المتعاقدين زائدٌ على أصل العقد، لا يتوقف عليه انعقاده. ◆ وعرّفه البوطي (ص ٨٠): «**كل قيد يأتي في طريق إطلاق العقد ويحدّ من عمومه**، من حيث الأحوال والزمان والصفات، فيدخل فيه العقد **المعلَّق والمؤقَّت والمشروط**». ويدير البحث على **النكاح**، وما يجري فيه «**ينطبق على العقود الشرعية الأخرى**» (ص ٨٢).

أمثلة: بعتك الدار بشرط أن أسكنها شهرًا ـ اشتريت الثلاجة بشرط أن تصونها سنة ـ تزوجتك بشرط ألّا تُخرجني من بلدي.

التأصيل — قاعدة الالتزام (البوطي ص ٨٠-٨١): يجب الوفاء بالنذور والأيمان والعقود ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. والعقود: **جعلية** يصطلح عليها المتعاقدان (المعاهدات والمواثيق والشروط) فيجب الوفاء بها، و**شرعية** لها حقيقة وضوابط تستلزم مضمونها ولو لم يُنص عليه. والبحث في **القيود الجعلية المضافة إلى العقد الشرعي**.

ثانيًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق:

- ◆ **الشرط الذي يقتضيه العقد** صحيح، كتسليم المبيع أو الثمن.
- **الملائم المؤكِّد لمقتضاه** صحيح، كالرهن والكفيل بالثمن — ويسميها البوطي «**القيود التكميلية التحسينية**» (كاشتراط قماش لا يتغير صباغه).
- **ما ورد به الشرع** صحيح، كالخيار والأجل.
- **المُحلّ للحرام أو المخالف لجوهر العقد** باطل في نفسه بالاتفاق.

محل الخلاف (البوطي ص ٨٢، ٩٤):

١. ◆ **الشرط الباطل: هل يُبطل العقد؟** «فالبعض **يغلّب العقد على الشرط** فيصحح العقد ويلغي الشرط، والبعض **يغلّب الشرط على العقد** فيلغي العقد».

٢. **الشرط النافع للمشترط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه** (ألّا يتزوج عليها، أن يسكن البائع الدار شهرًا): هل يصح؟ وهل يجب الوفاء به ويثبت **الفسخ** بتركه؟

ثالثًا: ◆ القصة المشهورة (مدخل الدرس)

روى عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها **أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة**، فسألتهم عن رجل باع بيعًا واشترط شرطًا:

- قال **أبو حنيفة:** البيع باطل والشرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «**نهى عن بيع وشرط**».
- وقال **ابن أبي ليلى:** البيع جائز والشرط باطل، لحديث عائشة في **بريرة**: «اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق».
- وقال **ابن شبرمة:** البيع جائز والشرط جائز، لحديث **جابر** أنه باع النبيَّ صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة.

(رواها الطبراني في الأوسط والخطابي وابن حزم). **وهي خير تمثيل لأثر اختلاف الأدلة في اختلاف الفقهاء.**

رابعًا: الاتجاهات الفقهية (إجمالًا)

الاتجاه	القائلون	الضابط
الأول: الأصل الحظر	**الظاهرية**	لا يصح إلا شرط ورد بجوازه نص بعينه
الثاني: التضييق	**الحنفية والشافعية**	يصح ما يقتضيه العقد أو يلائمه أو ورد به الشرع، وزاد **الحنفية** ما **جرى به العرف**. والمنفعة لأحدهما خارج ذلك **تُفسد المعاوضة**

الاتجاه	القائلون	الضابط
الثالث: التوسط	**المالكية**	يبطل المنافي لمقتضى العقد أو **المخلّ بالثمن**، وتصح **المنفعة اليسيرة**
الرابع: ◆ الأصل الإباحة	**الحنابلة**، وتوسع فيه **ابن تيمية وابن القيم**	يصح كل شرط **لا يخالف نصًّا، ولا ينافي مقصود العقد، ولا يُفضي إلى ربا أو غرر**

الخطيب (ص ١٠٣): أصل الحنابلة أن «كل شرط **لم يقم دليل من الشرع على النهي عنه** فهو صحيح واجب المراعاة **من غير تقييد بمقتضى العقد**»، ولهذا أوجبوا شروط النكاح وأجازوا اشتراط البائع سكنى الدار سنة. والشرع عمومًا «لا يوافق على كل الشروط... ومثله **القوانين الحديثة في الشروط المخالفة للنظام العام**» (ص ١٠٢-١٠٣).

خامسًا: التفصيل في عقد البيع

تقسيم الحنفية (المدينة ١ ص ٢٦٧، ٢٨٥-٢٩٠؛ الخطيب ص ١٠١-١٠٢)

النوع	ضابطه وأمثلته	أثره
الصحيح	ما **يقتضيه** العقد ـ ما **ورد به الشرع** (الأجل، الخيار — استحسانًا) ـ ما **يلائمه** (الكفيل والرهن المعلومان) ـ ما **جرى به العرف** (القفل يسمّره البائع، الثلاجة يصلحها سنة — استحسانًا كالاستصناع، وخالف **زفر** قياسًا)	يصح العقد ويجب الوفاء
الفاسد	ما خرج عن ذلك **وفيه منفعة لأحدهما** (أو لغيرهما — الخطيب): حنطة يطحنها البائع، دار يسكنها البائع شهرًا	◆ **يُفسد البيع**: «زيادة لا يقابلها عوض، **وهو تفسير الربا**»
اللغو (الباطل)	ما **لا نفع فيه لأحد**: ألّا يبيعه أو لا يهبه، «بشرط أن تحرق الكتاب»	يصح البيع ويلغو الشرط

- ◆ **الفاسد يُفسد المعاوضات المالية** (البيع، الإجارة، القسمة)، **ويلغو في التبرعات والنكاح والوصية** فيصح العقد (المدينة ١ ص ٢٦٧، الخطيب ص ١٠٢).
- **إلحاق الفاسد بعد العقد:** يُفسده عند أبي حنيفة، ويلغو عند الصاحبين — «**والأصح قول الصاحبين**» (المدينة ١ ص ٢٩٠).

غير الحنفية في البيع (المدينة ١ ص ٢٩٠-٢٩٣)

- **الشافعية:** يصح ما يقتضيه العقد وما ورد به الشرع (الخيار، الأجل، الرهن، الضمان)، ويبطل البيع بما سواه لحديث «نهى عن بيع وشرط».
- **الحنابلة:** يصح مقتضى العقد ومصلحته («ولا نعلم فيهما خلافًا» — ابن قدامة)، و**شرط منفعة واحد** للبائع لحديث جابر؛ و**الشرطان** يبطلان البيع لحديث «ولا شرطان في بيع»، و**عقد في عقد** مفسد للنهي عن بيعتين في بيعة، و**المنافي** (ألّا يبيعه) يبطل وحده في أصح الروايتين.
- **المالكية:** المانع من التصرف **ثُنيا** تُبطل البيع ما لم يُسقطها البائع ـ **المنفعة اليسيرة** (سكنى شهر) تجوز لحديث جابر ـ **المخلّ بالثمن** («إن لم يأتِ بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع») يبطل وحده ـ **بيع الوفاء** لا يجوز.

سادسًا: ◆ التفصيل في عقد النكاح (البوطي ص ٨٣-٩٤)

جدول البوطي الملخص (ص ٩٣-٩٤)

القيد	الشافعي	أبو حنيفة	مالك	أحمد
التأقيت والتعليق	يُبطل النكاح	يُبطله **ما لم يكن المعلق عليه ماضيًا واقعًا أو مستقبلًا متيقنًا**	يُبطل	يُبطل
المخالف لجوهر العقد (ألّا يطأها، الشغار، الخيار)	يُبطل النكاح	**لا يُبطله مطلقًا**	يُبطله **قبل الدخول لا بعده**	يُبطل النكاح

القيد	الشافعي	أبو حنيفة	مالك	أحمد
المخالف لشيء من مقتضياته (ألّا مهر، ألّا نفقة، القسم)	يبطل الشرط وحده	يبطل الشرط وحده	يُبطل العقد **قبل الدخول لا بعده**	يبطل الشرط وحده
النافع للمشترط لا يتعرض له العقد (ألّا يتزوج عليها، ألّا يُخرجها)	**لا عبرة به**	**يوفى به ديانة**	**يُسنّ الوفاء** (مع كراهة الشرط)	**يجب، ويثبت الفسخ بتركه**

أهم التفصيلات

- **الشافعية:** التعليق والتأقيت ينافيان جوهر العقد «فيبقى القيد بدون مقيَّد فيلغوان معًا»، إلا التعليق **اللفظي** («إن كانت بنتي حيّة فقد زوجتكها» — أجازه البلقيني).
- **الحنفية:** ◆ «**الشرط لا أثر له في إبطال عقد النكاح مهما كان نوعه**» (ص ٨٦)؛ فيصح **الشغار** بمهر المثل، والنكاح مع **الخيار** ويبطل الخيار (ص ٨٩). والتعليق على **ماضٍ واقع** ينعقد حالًا «لأن التعليق شكلي بحت». واستحسنوا صحة اشتراطها أن **تطلّق نفسها** لأنه «**تعجيل لتفويضها**» (السباعي) إذا كان الإيجاب منها (المدينة ١ ص ٢٢٣).
- **المالكية:** الفسخ قبل الدخول دون بعده معناه أن العقد **موقوف**، «فكأنهم ينهجون منهج الحنفية في التفريق بين الفساد والبطلان»، ويرجع عند مالك إلى **قوة دليل الفسخ وضعفه** (ابن رشد). واستثنوا **الشغار** فأبطلوه مطلقًا **لثبوت النهي عنه بذاته** (ص ٩٠ — وفرّقوا بين «**صريح الشغار**» (بلا مهر: يُفسخ أبدًا) و«**وجه الشغار**» (بمهر مسمّى: يُفسخ قبل البناء) (المدينة ١ ص ٤٨).
- **الحنابلة:** يستثنون من الشرط النافع **طلاق ضرتها** فهو باطل للنهي الخاص، وفي «إن جئت بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح» **روايتان**.

عرض المدينة ١ (ص ٣٨-٣٩، ٤٦-٤٩، ٩١)

- **على أصول الحنفية (ص ٣٨-٣٩):** يجب الوفاء بما يقتضيه العقد، وما يؤكده (ضمان والد الزوج للمهر)، وما جاء به الشرع (عصمتها بيدها)، وما **جرى به العرف** (الشبكة، و«العشاء»). وما سواه — **كعدم نقلها من بلدها** — «فاسد يُلغى، ولا يترتب عليه حق الفسخ».
- **على مذهبي الحنابلة والمالكية (ص ٤٦-٤٩):** يصح الشرط النافع (زيادة المهر، ألّا يُخرجها، ألّا يفرّق بينها وبين أبويها، ألّا يتزوج عليها) ولها **طلب الفسخ** إن لم يفِ. ويبطل الشرط ويصح العقد في الخيار وعدم الوطء أو النفقة والعزل. ويبطلان معًا في **الشغار والتحليل والمتعة والتعليق**.

تنبيه: **المدينة ١ يناقض نفسه** في شرط عدم إخراجها من بلدها: **فاسد ملغًى بلا خيار** في ص ٣٩، و**صحيح يثبت به الفسخ** في ص ٤٧ ، و**من العشرة بالمعروف** في ص ٩١. والتوفيق: الأول قول الحنفية، والثاني قول الحنابلة، ولم ينسب الكتاب كلًّا إلى أهله صراحة.

سابعًا: الأدلة

أدلة المضيّقين

١. **حديث بريرة:** «**ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط**، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» (متفق عليه).
٢. «**نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط**» (الطبراني في الأوسط).
٣. «**لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع**» (أبو داود والترمذي).
٤. **في النكاح:** «**لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها**» (البخاري)، وموقوف ابن مسعود «لا تشترط المرأة طلاق أختها» — قال الشافعية: **خصّصت عموم** «أحق الشروط» (البوطي ص ٨٥). وقول **ابن المسيب** فيمن شرطت ألّا يُخرجها: «**يخرج بها إن شاء**» (الموطأ).
٥. **من المعقول:** المنفعة الزائدة **بلا عوض** تشبه الربا، و«إطلاق العقد ينافي هذا التحجير».

أدلة الموسّعين

١. <**أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**> [المائدة: ١].
٢. ◆ «**المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا**» (الترمذي وصححه).
٣. **حديث جابر:** باع النبيّ صلى الله عليه وسلم جملًا **واشترط ظهره إلى المدينة** (متفق عليه).
٤. ◆ «**إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج**» (متفق عليه). قال ابن القيم: «**الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع**» (الخطيب ص ٣٩١).

٥. **آثار الصحابة:** قال **عمر** فيمن شرطت السكنى في دارها: «**لها شرطها، والمسلمون عند شروطهم**»، و«**مقاطع الحقوق عند الشروط**» (البخاري موقوفًا)؛ وهو مأثور عن سعد ومعاوية وعمرو بن العاص وشريح وعمر بن عبد العزيز (البوطي ص ٨٢، ٩٥).

٦. **من المعقول:** الأصل في المعاملات **الإباحة**، والشرط يلزم **بالتراضي**.

المناقشة

- «**ليس في كتاب الله**»: أي **ليس في حكمه وشرعه**، فشرط الولاء لغير المعتِق يخالف «إنما الولاء لمن أعتق» (ابن تيمية). و«**نهى عن بيع وشرط**» ضعيف أنكره أحمد ويعارضه حديث جابر. و«**شرطان في بيع**» فُسّر بالمتنافيين أو بالبيعتين في بيعة.
- **جمع المالكية:** الشرط الذي لا يقتضيه العقد لا يُجبر عليه، «غير أنه **يُسنّ الوفاء** به عملًا بـ(أحق الشروط)، وبذلك يتم الجمع بين الحديثين» (البوطي ص ٩١).

◆ الخلاف الجوهري في نقطتين (البوطي ص ٩٤-٩٧):

١. **انفراد أبي حنيفة بعدم تأثير الشرط في العقد.** دليله: الباطل «محكوم عليه بالعدم، فكيف يؤثر في العقد؟»، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «**فهو ردّ**». **وألزم** بأن النهي العائد إلى ذات المنهي عنه يقتضي البطلان. **ويُجاب عنه** — تخريجًا من البوطي على أصولهم، إذ لم يقف على رد صريح لهم — بأنهم **لا يلتزمون القاعدة**، فالنهي إنما يرد على **متصوَّر الوقوع شرعًا** فيدل على الصحة، وبأن الوارد في الشرط المنافي **نفيٌ** (إخبار بالبطلان) **لا نهي**.

٢. **انفراد أحمد بإيجاب الشرط النافع وإثبات الفسخ. اعترض المخالفون:** «ليس في كتاب الله»، ويُحرّم حلالًا، والإطلاق محمول على الشروط **المكملة**، و**عمل الصحابي ليس حجة**. **◆ فأجاب الحنابلة بأربعة أوجه** (المغني ١٤/٧):

١. «ليس في كتاب الله»: ليس في **حكمه**، وهذا مشروع بالأدلة، فعلى النافي الدليل.

٢. **لا يحرّم حلالًا:** يبقى التزوج حلالًا، وإنما يثبت لها **الفسخ**.

٣. **لا تحجير ينافي العقد:** هو من **مصلحة المرأة**، «وكل ما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده»، كالرهن والضمين.

٤. **لا ينفك وجوب الوفاء عن ثبوت الفسخ**، كالرهن والضمين في البيع.

ثامنًا: ◆ سبب الخلاف

> **ابن رشد: تعارض الآثار** (بريرة، جابر، النهي عن بيع وشرط) واختلاف مسالك الجمع. **البوطي (ص ٩٨):** «لعل المسألة الأصولية التي لعبت دورًا كبيرًا هي مسألة **النهي عن الشيء: هل يستلزم فساده وبطلانه؟**».

الأصل	أثره
◆ الأصل في الشروط: الحظر أم الإباحة؟	الظاهرية تطلب لكل شرط دليلًا، والحنابلة تطلب للمنع دليلًا
◆ هل النهي يقتضي الفساد؟	**الحنفية:** لا، بل يدل على تصوّر الصحة (فلم يُبطلوا أصل البيع الربوي ولا صوم أيام التشريق) فلا يبطل النكاح بالشرط. **الجمهور:** نعم إذا اتصل سبب النهي **بجوهر المنهي عنه**، لا إذا عاد إلى **أمر زائد منفك** — فبطل العقد بالمنافي لجوهره، والشرطُ وحده بالمنافي لأمر ثانوي
معنى «ليس في كتاب الله»	ما لم يُنصّ عليه، أو ما خالف حكمه
حجية عمل الصحابي	احتج به أحمد، ورده المخالفون (البوطي ص ٩٦)

تاسعًا: الترجيح

المصدر	الترجيح
البوطي (ص ٩٧-٩٨)	١. **◆ المنافي لجوهر العقد يُبطله** خلافًا للحنفية: لأنهم أبطلوا المعلّق والمؤقت فما الفرق؟ ومقتضى قاعدتهم في النهي تصحيح المعلّق أيضًا، وأبطلوا **المتعة** لقيد ينافي الجوهر فيُقاس عليها كل منافٍ. ٢. **الشرط النافع يجب ديانة ولا يثبت به الفسخ**، «إذ ليس كل تقصير في الواجبات الزوجية... سببًا لحق الفسخ»
المدينة ١	لا ترجيح صريح، سوى **قول الصاحبين** في إلحاق الشرط الفاسد (ص ٢٩٠)
الخطيب (ص ١٠٣-١٠٤)	نقل أن ابن تيمية وابن القيم **ضيّقا في شروط الأوقاف والوصايا**: «كل شرط لا يتفق مع **مقاصد الشرع العامة** باطل وإن لم يرد فيه نهي خاص»

المصدر	الترجيح
الكتاب الجامع	الأصل **الإباحة والصحة** ما لم يخالف نصًّا أو ينافِ مقصود العقد أو يُفضِ إلى ربا أو غرر

الخلاصة: الأصل في الشروط الإباحة (لحديث جابر و«المسلمون على شروطهم» ومبدأ الرضائية)، **والمنافي لجوهر العقد يُبطله** (البوطي والجمهور). ويبقى الخلاف في **الشرط النافع**: يلزم ويثبت الفسخ بتركه عند الحنابلة — وإليه يقرب القانون السوري — ويجب ديانة بلا فسخ عند البوطي.

عاشرًا: تطبيقات وثمرات

التطبيق	التخريج
الشرط الجزائي	◆ أجازه **مجمع الفقه الإسلامي الدولي** (القرار ١٠٩، الدورة ١٢ سنة ٢٠٠٠م) في غير الديون، ومنعه في الديون لأنه **ربا**
شرط الضمان والصيانة	صحيح عند الحنابلة، وعند الحنفية **بالعرف استحسانًا**
◆ العرف مصحّح للشروط	نقل المدينة ١ (ص ٢٦٧) عن بعض المعاصرين: كل شرط فاسد «**ينقلب صحيحًا ملزمًا إذا تعارفه الناس**... فالشرط الفاسد **زال فقهيًّا بمفعول الزمن**» بقواعد الحنفية أنفسهم
شروط الزواج (ألّا يتزوج عليها، ألّا يُخرجها)	ملزمة يثبت بها الفسخ عند الحنابلة؛ ديانةً عند الحنفية، ومستحبة عند المالكية، ولا عبرة بها عند الشافعية، والعقد صحيح عند الجميع
قانون الأحوال الشخصية السوري	يُبطل الشرط **المنافي لمقاصد الزواج** ويصحح العقد، ويُلزم الشرط الذي **فيه مصلحة مشروعة للمرأة** — قريب من مذهب الحنابلة
مجلة الأحكام العدلية (م ١٨٦-١٨٩)	تصحح ما يقتضيه العقد أو يؤكده أو **جرى به العرف**، والشرط الذي لا نفع فيه **لغو**
شرط الغَلْق في الرهن («إن لم تُوفِ فالرهن لك»)	◆ **اتفقوا على أنه يوجب الفسخ** وهو معنى «**لا يَغلَق الرهن**» (ابن رشد). ثم: **يبطل الرهن** عند المالكية والشافعية وقولٍ للحنابلة (قرض جرّ نفعًا)، و**يصح ويبطل الشرط** عند الحنفية وأبي الخطاب (لأنه صلى الله عليه وسلم نفى غلقه وسمّاه رهنًا)؛ وردّ ابن قدامة: رهن بشرط فاسد **كشرط توقيته** (المدينة ١ ص ٣٣٩، ٣٨٤-٣٨٦)
شرط انتفاع المرتهن	للشافعية قولان: **يصح الرهن ويبطل الشرط** («كل شرط ليس في كتاب الله باطل» أبطل الشرط لا العقد) أو يبطلان. ويجيزه المالكية والحنابلة **في دين البيع لا القرض** بمدة معلومة (بيع وإجارة). و«المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا». **ورجّح المؤلف المنع مطلقًا سدًّا للذريعة**: «هذا هو الربا بعينه» (المدينة ١ ص ٣٥٢-٣٥٧)
شرط عدم الزواج لاستحقاق وقف أو وصية	صحيح عند الحنفية، وباطل عند ابن تيمية وابن القيم لمخالفته **مقاصد الشرع** (الخطيب ص ١٠٤)

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	الظاهرية	الحنفية	الشافعية	المالكية	الحنابلة
الأصل في الشروط	الحظر	التضييق + العرف	التضييق	التوسط	الإباحة
منفعة لعاقد في البيع	باطل	فاسد مفسد	مفسد	يصح إن كان يسيرًا	يصح شرط واحد

العنصر	الظاهرية	الحنفية	الشافعية	المالكية	الحنابلة
المنافي لجوهر النكاح	—	الشرط لاغٍ والعقد صحيح	يُبطل العقد	يُبطله قبل الدخول	يُبطل العقد
الشرط النافع في النكاح	—	ديانة	لا عبرة به	يُسنّ	يجب + فسخ
أقوى الأدلة	حديث بريرة	«فهو ردّ» + النهي لا يقتضي الفساد	تخصيص «أحق الشروط»	الجمع بين الحديثين	حديث جابر، «المسلمون على شروطهم»، «أحق الشروط»

أسئلة التقويم

١. عرّف الشرط الجعلي عند البوطي، واذكر تأصيله بقاعدة الالتزام، وحرّر محل النزاع في نقطتيه.
٢. اذكر قصة عبد الوارث بن سعيد مع الأئمة الثلاثة، وبيّن دليل كل منهم.
٣. قسّم الحنفية الشروط في البيع إلى صحيح وفاسد ولغو. مثّل لكل قسم، وبيّن أثر الفاسد في المعاوضات وفي النكاح.
٤. ارسم جدول البوطي في الشروط الجعلية في النكاح عند الأئمة الأربعة.
٥. كيف خرّج البوطي قول أبي حنيفة على أصوله؟ ولماذا خالفه في الترجيح؟
٦. اذكر الأوجه الأربعة التي أجاب بها الحنابلة في الشرط النافع.
٧. بيّن أثر قاعدة «النهي هل يقتضي الفساد؟» في المسألة.
٨. ما التعارض في كتاب المدينة ا في شرط عدم إخراج الزوجة من بلدها؟ وكيف يُوفَّق؟
٩. ما معنى «لا يَغلَق الرهن»؟ وهل يبطل بشرط الغلق العقدُ أم الشرط وحده؟
١٠. **مسألة تطبيقية:** اشترت امرأة شقة واشترطت على البائع أن يُكمل تشطيبها خلال شهرين، وإلا دفع لها مبلغًا عن كل يوم تأخير. ما حكم هذا الشرط على المذاهب؟ وما موقف مجمع الفقه منه؟

المسألة التاسعة: الولاية في عقد النكاح

الأسبوع السابع ـ ساعتان + حصة عملية ـ البحث مقرر في منهاج الدريني («الولاية في عقد الزواج») وغير موجود في النسخة المصوّرة.
المصادر الآن: مسائل في الفقه المقارن (المسألة السابعة، د. عمر سليمان الأشقر، ص ١٦٩–١٧٨) — مقرر العام الماضي، وهو العمود ـ المدينة ١ (إشارات: الأركان ص ٢٣–٢٤، تولي طرفي العقد ص ٣٤–٣٦، شروط النفاذ واللزوم ص ٤٤–٤٥، المهر ص ٦٦، نكاح السفيه ص ٥١٩–٥٢٠) ـ المدينة ٢ (ص ٢٥٩) ـ ومن الأمهات: بداية المجتهد، والمغني، وبدائع الصنائع، والأحوال الشخصية لأبي زهرة، وقانون الأحوال الشخصية السوري.

أولًا: تصوير المسألة وتعريف الولي

◆ **قال الأشقر (مسائل ص ١٦٩):** «**لا خلاف بين أهل العلم أن للرجل البالغ العاقل أن يعقد عقد النكاح لنفسه بنفسه**، كما يجوز أن يعقده لغيره إذا كان وليًّا أو وكيلًا عنه». أما **المرأة** فاختلفوا في عقدها النكاح من غير إذن وليها.

الولي لغةً: من الوَلْي وهو **القرب والدنو**، و«كل من ولي أمر واحد فهو وليّه». قال ابن منظور: «**وليّ المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها، ولا يدعها تستبدّ بعقد دونه**»، «والولاية تُشعر بالتدبير والقدرة والفعل» (مسائل ص ١٦٩–١٧٠).

اصطلاحًا: تناقل العلماء أنها «**تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى**» (ابن عابدين). ◆ قال الأشقر: هذا تعريف **لأحد نوعيها** وهو **ولاية الإجبار**، فلا يشمل **ولاية الاختيار** عند الحنفية، والأشمل تعريف ابن منظور.

نوعا الولاية:

- **ولاية إجبار:** يزوّج فيها الولي دون توقف على رضا المولى عليه، كالصغيرة والمجنونة.
- **ولاية اختيار (أو شركة):** لا يزوّج فيها إلا برضا المرأة.

موقع الولي من العقد (المدينة ١ ص ٢٣–٢٤): الولي **ركن** عند المالكية والشافعية؛ والأركان عند الحنفية **الإيجاب والقبول** فقط، وعند الحنابلة **الزوجان والإيجاب والقبول**. وللمرأة اعتباران: هي **محل العقد**، وهي **طرف فيه** إذا تولّته بنفسها عند من يجيزه.

السؤال: امرأة **بالغة عاقلة رشيدة**، ثيبًا أو بكرًا، هل لها أن تتولى عقد نكاحها بنفسها دون وليها؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق:

- للرجل البالغ العاقل أن يعقد لنفسه ولغيره بولاية أو وكالة.
- تثبت الولاية على **الصغيرة والمجنونة**.
- ◆ **رضا المرأة البالغة شرط**: «لا تُنكح الأيّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن» (متفق عليه).
- يحرم على الولي **العضل**: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾.
- للولي حق في **الكفاءة**.

محل الخلاف: هل **عبارة المرأة** البالغة العاقلة تصلح لإنشاء عقد نكاحها بنفسها، أو لا يصح إلا بعقد الولي؟ ويتفرع عنه: **هل تعقد لغيرها** ولاية أو وكالة؟

ثالثًا: الأقوال (مسائل ص ١٧٠–١٧١)

القول	القائلون
الأول: ◆ لا تزوّج المرأة نفسها، **ولا بد أن يتولى ذلك وليها**	**الجمهور:** المالكية (شرط صحة) والشافعية والحنابلة وابن حزم. ومن الصحابة **عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعائشة**، ومن التابعين **ابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز**، والثوري وابن أبي ليلى وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد. قال ابن المنذر: «**لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك**»
الثاني: الولاية على الحرة البالغة «**ولاية ندب واستحباب، لا ولاية حتم وإيجاب**»، فإن زوّجت نفسها انعقد النكاح، كفئًا أو غير كفء، رضي الأولياء أو لم يرضوا. **وللأولياء الاعتراض** إن لم يكن كفئًا أو كان المهر دون مهر المثل	**أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري** (بداية المجتهد). وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة — وهي المفتى بها عند متأخري الحنفية — **لا يصح أصلًا من غير كفء**

القول	القائلون
الثالث: يُشترط الولي **للبكر دون الثيب**	**داود الظاهري**
الرابع: يصح **موقوفًا على إجازة الولي**، فإن أجازه صح وإلا بطل	**ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبو يوسف** (المغني)، و**محمد بن الحسن** في قول

تنبيه: **محمد بن الحسن** يشترط الولي في ظاهر الرواية، **ومع ذلك يجيز للمرأة أن تعقد بعبارتها** (المبسوط، البدائع — مسائل ص ١٧٧)، فقوله مركّب: الإذن شرط، والعبارة صالحة. وتختلف الكتب في نسبة الأقوال إلى **أبي يوسف** لتعدد الروايات عنه.

رابعًا: الأدلة ومناقشتها

أدلة الجمهور(اشتراط الولي)

من القرآن (مسائل ص ١٧٢-١٧٤):

١. ◆ **آية العضل:** <وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ> [البقرة: ٢٣٢].

- **وجه الدلالة:** المخاطَبون **الأولياء**، «**ولو كان أمر تزويج المرأة عائدًا إليها لما كان في نهي الأولياء عن العضل فائدة**». وهو التفسير المنقول عن السلف، لم يذكر أهل التفسير بالمأثور غيره.
- **سبب النزول يرفعها إلى درجة النص:** نزلت في **معقل بن يسار** حين منع أخته من الرجوع إلى زوجها بعد انقضاء عدتها، فدعاه صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه فزوّجها (البخاري ٥١٣٠). قال الشافعي: «**لا أعلم الآية تحتمل غيره**، لأنه إنما يؤمر بألّا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل».

٢. <الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ> [النساء: ٣٤]: الولاية من القوامة (الشافعي).

٣. **خطاب الرجال بالإنكاح:** <وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ> [النور: ٣٢]، و<وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ> [البقرة: ٢٢١]، «ولو كان أمر تزويج النساء عائدًا إليهن لما وُجّه الخطاب إلى الرجال» (ابن تيمية).

٤. <فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ> [النساء: ٢٥]: اشترط إذن ولي الأمة، فلا يكفي عقدها لنفسها (الشافعي).

من السنة والآثار(مسائل ص ١٧٤-١٧٥):

١. **حديث أبي موسى:** «**لا نكاح إلا بولي**» (أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد). وعند ابن حبان من حديث عائشة: «لا نكاح إلا بولي **وشاهدي عدل**، فإن اعتوروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (المدينة ١ ص ٤٠).

٢. **حديث عائشة:** «**أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل**، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا **فالسلطان ولي من لا ولي له**».

٣. **حديث أبي هريرة:** «**لا تزوّج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها**» (ابن ماجه والدارقطني).

٤. **أثر عكرمة بن خالد:** جعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، «**فجلد عمرُ الناكحَ والمنكِح وردّ نكاحها**» (الشافعي والدارقطني).

٥. **قول الشعبي:** «ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم **أشد في النكاح بغير ولي من علي**، كان يضرب فيه».

- **صحّح** هذه الأحاديث جمع من النقاد (التلخيص الحبير، فتح الباري، نيل الأوطار، إرواء الغليل).
- ◆ **وجه الدلالة:** «لا نكاح إلا بولي» يفيد **انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي**، «**والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط**»، وحديث عائشة صريح في **البطلان**، ويدل عليه حديث أبي هريرة.

من المعقول: يتعلق بالنكاح **حق الأولياء** في الكفاءة ودفع العار، والمرأة قد تنخدع بالعاطفة.

أدلة الحنفية (عدم اشتراطه) ومناقشتها (مسائل ص ١٧٥-١٧٧)

١. ◆ **إسناد النكاح إليها:** <أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ>، و<حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ> [البقرة: ٢٣٠]، و<فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ> [البقرة: ٢٣٤]. والأصل إسناد الفعل إلى فاعله حقيقة (البدائع).

- **وتأويلهم آية العضل:** المخاطَب **الأزواج** لا الأولياء؛ وعلى التسليم فهي **نهي للأولياء عن منعها من حقها قسرًا وظلمًا**، فلا تدل على الاشتراط (**الجصاص**). وقال **الكاساني** — مع موافقته أن الخطاب للأولياء — إنه جرى **وفق العرف** في ألّا تخرج المرأة إلى المحافل ومجامع الرجال، فأُمر الأولياء بالتولي **ندبًا لا حتمًا**.
- **وطعن الجصاص** في حديث معقل بأنه «غير ثابت على مذهب أهل النقل».
- **الرد:** ◆ «**وحسبنا في الرد عليه إيراد البخاري له في صحيحه**». وسبب النزول يعيّن أن المراد **الأولياء**. وإسناد النكاح إليها لأنها **محله وطرفه** ورضاها شرط، فهي ناكحة حقيقة وإن لم تُجرِ العقد بلفظها، **كمن وكّلت من يشتري لها فهي المشترية**؛ والفرق أن النكاح يجب أن يعقده الولي بخلاف البيع.

٢. **تضعيف أحاديث الولي:** ضعّفها **المنبجي** الحنفي (اللباب). وقال ابن جريج: سألت الزهري عن حديث عائشة **فلم يعرفه**.
- **الرد:** «**والحق أن القول بتضعيفها هو الضعيف**، فقد صححها جمع من أهل العلم بالحديث». ونسيان الزهري لا يقدح، فقد **يحدّث الثقة ثم ينسى**.

٣. **أثر عمر:** «لا يصح لامرأة أن تنكح إلا بإذن وليها، **أو ذي الرأي من أهلها**، أو السلطان» (موطأ محمد). **وجهه:** ذو الرأي ليس بولي وقد أجاز نكاحه.
- **الرد:** ◆ **منقطع** بين مالك وسعيد بن المسيب: «أخبرنا رجل عن سعيد»، وفي رواية يحيى: «**أنه بلغه** أن سعيدًا قال» (اللكنوي).

٤. **حديث ابن عباس:** «**الأيّم أحق بنفسها من وليها**، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها» (مسلم).
- **الرد:** ◆ «غاية ما يدل عليه أن **للولي حقًّا** في تزويج الثيب، **ولها حق**، وحقها أرجح من حقه، **وهذا ما تدل عليه صيغة التفضيل**»، فلا تُزوَّج إلا باستئمارها وتصريحها؛ أما البكر فحق الولي أعظم فاكتُفي بصمتها.

٥. **فعل عائشة:** زوّجت **حفصة بنت أخيها عبد الرحمن** — وهو غائب بالشام — من **المنذر بن الزبير**، فلما قدم عتب عليها ثم أمضاه (الموطأ). وهو عند الحنفية من **مخالفة الراوي لما روى**.
- **رد الماوردي من ثلاثة أوجه:** هي **راوية** «فنكاحها باطل» ـ لبنت أخيها **إخوة وأعمام** أحق بالولاية منها ـ وكانت **تتشهّد** فإذا بلغت العقد قالت: «**يا فلان، انكح وليّتك فإن النساء لا يُنكحن**».
- **تفسير الأشقر:** «أشارت على الفتاة والولي الحاضر بقبول المنذر... ثم عقد الولي، ولامها أخوها دون غيره **لأنها كانت العامل المؤثر** في التزويج وإن لم تعقد».

٦. **القياس:** البالغة الرشيدة تتصرف في **مالها** بلا ولي، فكذلك في **نفسها**.
- **الرد: قياس مع الفارق**، فالنكاح يتعلق به حق الأسرة وعارها.

فرع: انعقاد النكاح بعبارة النساء (مسائل ص ١٧٧-١٧٨)

- **الجمهور:** لا ينعقد بعبارتها. قال الماوردي: «لا يجوز للمرأة أن تعقد نكاح نفسها، **فكذلك لا يجوز أن تلي نكاح غيرها لا بولاية ولا بوكالة**»، وأثر عائشة «إن النساء لا يُنكحن» «**إجماع منتشر في الصحابة لا يُعرف له مخالف**». و◆ **قياس الأولى:** «كل عقد لم يصح أن تعقده المرأة لنفسها لم يجز أن تعقده لغيرها».
- **الحنفية:** يجوز أن تعقد بعبارتها، ومعهم **محمد بن الحسن** مع اشتراطه الإذن.

خامسًا: سبب الخلاف

> **ابن رشد:** «**لم تأتِ آية ولا سنة ظاهرة في اشتراط الولاية** فضلًا عن أن تكون نصًّا، بل الآيات والسنن التي يحتج بها الفريقان **كلها محتملة**، والأحاديث مع احتمال ألفاظها **مختلف في صحتها** إلا حديث ابن عباس».

ويتلخص من عرض مسائل (إذ لم يفرد له عنوانًا) في:
- ◆ **تفسير آية العضل:** المخاطَب بالنهي **الأولياء** (فتدل على حقهم في العقد) أم **الأزواج**؟ وهل سبب النزول ثابت؟
- **صحة أحاديث الولي:** «لا نكاح إلا بولي» و«فنكاحها باطل».
- **أصل حنفي:** مخالفة الراوي لروايته تقدح فيها (فعل عائشة).
- **القياس:** هل يُقاس النكاح على التصرفات المالية؟

سادسًا: الترجيح

> **ترجيح مسائل:** لم يعقد له الأشقر مبحثًا، لكنه **مع الجمهور** صراحة في ردوده: اشتراط الولي وعدم انعقاد النكاح بعبارة المرأة، **لنص آية العضل مع سبب نزولها**، و**صحة الأحاديث**، و**ضعف** ما احتج به الحنفية من أثر عمر وتأويل حديث «الأيم» وفعل عائشة. **وهو ما يرجّحه الكتاب الجامع أيضًا**، لكثرة الأدلة وتعاضدها وصيانة المرأة وحفظ حق الأسرة، **مع التأكيد على:**
> - **وجوب رضا المرأة**، فلا يزوّجها الولي بغير إذنها.
> - **تحريم العضل**، فإذا عضلها انتقلت الولاية إلى القاضي: «فالسلطان ولي من لا ولي له».

سابعًا: الثمرة وتطبيقات متصلة

- ◆ **حكم النكاح بلا ولي (مسائل ص ١٧٨): باطل عند الجمهور**، ولها **المهر بالدخول** «بما استحلّ من فرجها»، وعاقب عمر الناكح والمنكح. **وصحيح عند الحنفية**، وللولي الاعتراض لعدم الكفاءة أو نقص المهر.

- ◆ **شبهة الجهة تدرأ الحد (المدينة ٢ ص ٢٥٩):** عدّ الشافعية «**شبهة الجهة/الطريق**» — كل ما اختلف الفقهاء في حله، كـ**النكاح بلا ولي عند أبي حنيفة** وبلا شهود عند مالك — دارئة للحد، «**ولو كان الفاعل يعتقد حرمة الفعل**، لأن الشبهة قامت على اختلاف الفقهاء». فلا يُحدّ من وطئ في نكاح بلا ولي وإن كان النكاح باطلًا عندهم.
- **على أصل الحنفية (المدينة ١ ص ٤٤-٤٥، ٦٦):**
  - **شرطا اللزوم:** أن يكون الزوج **كفئًا** إذا زوّجت البالغة نفسها، وإلا فللأولياء الاعتراض و**رفع الأمر إلى القضاء بالفسخ**؛ وأن يكون المهر **مهر المثل أو أكثر**، لأن «الأمهار حق الأولياء... وألحقت بهم الضرر بالعار».
  - **خيار البلوغ والإفاقة:** إن زوّج الصغيرَ أو المجنونةَ وليٌّ غير **الأصل والفرع** (كالأخ وابن العم) فلهما الخيار **لقصور الشفقة**، وتزويج الأب أو الابن لازم.
  - **شرط النفاذ — الولي الأقرب والأبعد:** ألّا يكون العاقد **وليًّا أبعد مع وجود الأقرب** الغائب، فإن حضر الأقرب **خُيّر بين الإجازة والإلغاء**.
- **تولّي العاقد الواحد طرفي العقد (المدينة ١ ص ٣٤-٣٦):** صوره قائمة على الولاية أو الوكالة. **أجازه** أبو حنيفة وصاحباه، لحديث عقبة بن عامر: «أترضى أن أزوّجك فلانة؟...»، ولآية <وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ> في اليتيمة في حجر وليها. **ومنعه** الشافعي وزفر ورأي لأحمد **لتضاد التمليك والتملك**، واستثنى الشافعي **تزويج الجد حفيده من حفيدته**.
- **نكاح السفيه بلا إذن وليه (المدينة ١ ص ٥١٩-٥٢٠): يصح** عند الحنفية والمالكية والحنابلة (عقد غير مالي لا يؤثر فيه الهزل)، و**لا يصح** عند الشافعية وأبي الخطاب وأبي ثور (يجب به المال فيؤدي إلى إتلافه). **ورجّح المؤلف الصحة**، مع إمكان تقييده بما يراه الولي سدادًا (قول المالكية)؛ ويلزمه **أقل المسمى ومهر المثل**.
- **خصوصية:** زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية من غير ولي ولا شهود من **خصوصياته** (المدينة ١ ص ٤٢).

ثامنًا: التطبيق في القانون السوري

◆ **قانون الأحوال الشخصية السوري** جمع بين المذهبين:

- يجعل الولي طرفًا في الزواج، ويشترط الكفاءة.
- إذا **زوّجت الكبيرة نفسها** دون موافقة الولي: فإن كان الزوج **كفئًا لزم العقد**، وإلا فللولي **طلب فسخه** (أخذًا بمذهب الحنفية).
- إذا أرادت الكبيرة الزواج **وعضلها وليها** دون مسوّغ معتبر، **أذن لها القاضي** بشرط الكفاءة.

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	الجمهور	الحنفية
حكم نكاح البالغة نفسها	باطل (ولها المهر بالدخول)	صحيح (مع حق الاعتراض لعدم الكفاءة أو نقص المهر)
عقدها لغيرها	لا يجوز بولاية ولا وكالة	يجوز
آية العضل	خطاب للأولياء، وسبب النزول نص	خطاب للأزواج، أو نهي عن الظلم، أو جرى على العرف
حديث «لا نكاح إلا بولي» وحديث عائشة	صحيحان	ضعيفان، أو نفي للكمال، وخالفته راويته
«الأيم أحق بنفسها»	حقها أرجح لا منفرد (صيغة التفضيل)	لها الاستقلال بالعقد
أثر عمر «أو ذي الرأي من أهلها»	منقطع	يدل على أن غير الولي يزوّج
القياس على المال	قياس مع الفارق	معتبر

أسئلة التقويم

١. عرّف الولي لغة واصطلاحًا، ولماذا انتقد الأشقر تعريف «تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى»؟
٢. حرّر محل النزاع في الولاية على البالغة العاقلة، واذكر الأقوال الأربعة مع القائلين.
٣. كيف رفع سبب النزول الاستدلال بآية العضل إلى درجة النص؟ وبم أجاب الجصاص والكاساني؟
٤. كيف استدل الحنفية بحديث «الأيّم أحق بنفسها»؟ وكيف أجاب الأشقر بصيغة التفضيل؟
٥. ما وجه ضعف استدلال الحنفية بأثر عمر «أو ذي الرأي من أهلها»؟
٦. اذكر ردود الماوردي على الاحتجاج بفعل عائشة، وتفسير الأشقر له.
٧. هل تعقد المرأة النكاح لغيرها؟ اذكر الأقوال مع قياس الأولى.

٨. ما «شبهة الجهة» عند الشافعية؟ وما أثر الخلاف في الولاية في درء الحد؟

٩. **مسألة تطبيقية:** فتاة في الخامسة والعشرين أرادت الزواج بكفء، فرفض والدها دون سبب. ما الحكم على المذاهب؟ وما الحل في القانون السوري؟

المسألة العاشرة: الطلاق الثلاث بلفظ واحد

الأسبوع الثامن ـ ساعتان ـ المصادر: مسائل (ص١٧٩–٢٠٦، د. عبد الناصر أبو البصل) ـ البوطي (ص٩٩–١٢٣) ـ المدينة ١ (ص١٩٧–٢٢١) — ومن الأمهات: المغني، بدائع الصنائع، زاد المعاد، إعلام الموقعين، قانون الأحوال الشخصية السوري (المادة ٩٢). ◆ المصادر الثلاثة **مختلفة الترجيح**.

أولًا: تصوير المسألة

الأصل أن يطلّق **طلقة واحدة في طهر لم يمسّها فيه**: <فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ> (مسائل ص١٧٩). فإن قال: «أنتِ طالق ثلاثًا»، أو «أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق» **ولم يُرِد التأكيد**، فهل يقع ثلاثًا فتبين بينونة كبرى، أو واحدة رجعية، أو لا يقع شيء؟ (البوطي ص٩٩).

ثانيًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق:

- من طلّق ثلاثًا **متفرقة** في ثلاثة أطهار بانت بينونة كبرى (المدينة ١ ص٢٠٧).
- ◆ إذا كرّر اللفظ **قاصدًا التأكيد لا التأسيس** وقعت واحدة.

الحكم التكليفي لجمع الثلاث: بدعي يأثم فاعله عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة؛ وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة (اختيار الخرقي): «ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة»، لكنه خلاف الأولى (المدينة ١ ص١٩٧).

محل الخلاف (الحكم الوضعي): هل يقع ثلاثًا أو واحدة أو لا يقع؟

تنبيه: أصل المسألة **وقوع الطلاق البدعي في الحيض**: أوقعه الأربعة لحديث ابن عمر «وحُسبت لها التطليقة» (مسلم)، ولم يوقعه ابن حزم وابن تيمية وابن القيم لرواية أبي الزبير «ولم يرها شيئًا»، وقد ردّها أبو داود والشافعي («نافع أثبت») وابن عبد البر. ورجّحت المدينة ١ الوقوع: «ولا يُلجأ إلى الثاني إلا في ظروف استثنائية، كالرخصة مع العزيمة» (ص١٩٩–٢٠٤).

ثالثًا: الأقوال

القول	القائلون
الأول: يقع ثلاثًا	الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين، ومنهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر، وهو المشهور من فتوى ابن عباس. ◆ «الأئمة الأربعة لم يختلفوا في هذه المسألة فيما بينهم في قليل ولا كثير» (البوطي ص١٠٠)، وحكى ابن عبد البر الإجماع (المدينة ١ ص٢٠٧)
الثاني: يقع واحدة رجعية	الزيدية، وابن إسحاق، وجمع من المالكية (ابن مغيث، ابن وضاح...)، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني؛ ومن المحدَثين شلتوت وأحمد شاكر وأبو زهرة (مسائل ص١٨٠–١٨١). ◆ وبه أخذت قوانين سورية (المادة ٩٢) ومصر والأردن
الثالث: ثلاثًا للمدخول بها، وواحدة لغيرها	سعيد بن جبير وطاوس وعطاء والحسن البصري وإسحاق بن راهويه (مسائل ص١٧٩، البوطي ص١٠٠)
الرابع: لا يقع شيء، لأنه بدعة	بعض الإمامية والظاهرية، وابن عُلَيّة، والحجاج بن أرطاة في رواية (مسائل ص١٨٠، المدينة ١ ص٢٢٠)

تنبيه: اختلفت المصادر في **نسبة القول الثاني إلى الصحابة**: نقل «مسائل» عن ابن مغيث أنه قول علي وابن عباس والزبير وعبد الرحمن بن عوف (ص١٨٠)، وقال الخطيب: «وخالفه [عمر] في ذلك علي وأبو موسى» (ص١٦)؛ وقالت المدينة ١: «لم يثبت عن الصحابة... شيء ينافي ما عليه الجمهور»، وعن ابن طاوس: «من حدّثك عن طاوس أنه كان يروي طلاق الثلاث واحدة فكذّبه»، ونقلت عن السبكي أن ابن تيمية خرق فيها الإجماع (ص٢١٨).

والخلاف المعتبر بين **الأول والثاني**؛ أما الآخران «فمحجوجان بالأدلة الواضحة» (البوطي ص١١٨).

رابعًا: الأدلة ومناقشتها

أدلة القول الأول (يقع ثلاثًا)

١. **قوله تعالى:** ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]: لم تفرّق بين المجموعة والمفرّقة؛ وبوّب البخاري: «باب من جوّز الطلاق الثلاث» (المدينة ١ ص٢٠٩).

٢. **﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ و﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾** في سياق الطلاق: فسّرها ابن مسعود وابن عباس بأن من جمع الطلاق لم يجعل الله له مخرجًا وهو الرجعة (البوطي ص١٠٠)، «ولو لم يقع ما كان ظالمًا لنفسه» (المدينة ١ ص٢١٢).

٣. **حديث عويمر العجلاني في اللعان:** «فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» (متفق عليه)، ولم يُنكر عليه، «والسكوت في معرض الحاجة بيان».

٤. ◆ **حديث نافع عن ابن عمر (مسلم):** «وإن كنتَ طلّقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيتَ الله». قال البوطي: «حاولت أن أجد ردًّا لهم عليه فلم أعثر» (ص١٠٢، ١٢٢).

٥. **حديث ركانة:** طلّق امرأته البتة، فاستحلفه صلى الله عليه وسلم: «والله ما أردتَ إلا واحدة؟» فحلف فردّها إليه (أبو داود والترمذي). ◆ فلو أراد الثلاث لوقعت، وإلا لم يكن للتحليف معنى.

٦. **حديث محمود بن لبيد:** أُخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق ثلاثًا جميعًا فقام غضبان: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» (النسائي)، ولم يبيّن أنها لا تقع، والبيان لا يؤخَّر عن وقت الحاجة (مسائل ص١٨٤).

٧. **حديث ابن عمر عند الدارقطني:** «أرأيتَ لو طلّقتُها ثلاثًا؟ قال: كانت تبين منك وتكون معصية».

٨. **أحاديث أخرى:** امرأة رفاعة «فبتّ طلاقي» (متفق عليه)، وفاطمة بنت قيس «طلّقني ثلاثًا»، وعبادة «أما ثلاث فله، وتسعمائة وسبع وتسعون عدوان وظلم»، وحديث عائشة «حتى يذوق عسيلتها» ولم يستفصل، «وترك الاستفصال يُنزَّل منزلة العموم» (البوطي ص١٠٢–١٠٤، المدينة ١ ص٢١٥).

٩. **إمضاء عمر بمحضر الصحابة** «فلم ينكره منهم منكر» (الطحاوي)، وفتاوى الصحابة: قال ابن عباس: «عصيتَ ربك، وبانت منك امرأتك» (أبو داود)، وعلا عمر بالدرّة من طلّق ألفًا: «إنما كان يكفيك من ذلك ثلاث» (البيهقي بسند صحيح). وهي آثار «بلغت مبلغ التواتر المعنوي» (البوطي ص١٠٤).

أدلة القول الثاني (يقع واحدة)

١. ◆ **حديث ابن عباس (مسلم) — العمدة:** «كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم». وفي رواية أبي الصهباء: «أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدة...؟ فقال: نعم». «نص صريح في محل النزاع»، و«فلو أمضيناه» تدل على أنه لم يكن ماضيًا قبله (مسائل ص١٩٥، ٢٠٢).

٢. **حديث ركانة برواية أحمد:** «طلّق ركانة امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها... فقال صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها». قال ابن حجر: «نص في المسألة لا يقبل التأويل» (مسائل ص١٩٣).

٣. **قوله تعالى:** ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، أي مرة بعد مرة؛ ومن قال «سبحان الله ثلاثًا وثلاثين» لم يسبّح إلا مرة، ومن قال في اللعان «أشهد بالله أربعًا» لم تجزئه (مسائل ص١٩٢).

٤. **النهي يقتضي الفساد:** الجمع بدعة، و«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ»؛ والمنهي عنه **إضافة الطلقتين**، فانصبّ البطلان عليهما وبقيت الواحدة (البوطي ص١٠٦).

المناقشة

أ. مناقشة أدلة الجمهور:

- **الآيات** عامة مخصوصة بأدلة الواحدة، و﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ قانون عام (البوطي ص١٠٨).
- **عويمر:** الفرقة وقعت باللعان، فصادف الطلاق أجنبية. **وأُجيب:** لو لم يكن لزوم الثلاث متقررًا عنده لما نطق به (المدينة ١ ص٢١٣).
- **ركانة (البتة):** فيه الزبير بن سعيد وفيه ضعف. **وأُجيب:** وثّقه ابن معين، ◆ وللحديث طريق الشافعي عن نافع بن عجير «أجمع الرواة على صحته»، و«الضعيف هو الذي يتقوى بالصحيح، لا الصحيح يضعف بالضعيف» (البوطي ص١١٥–١١٦).
- **محمود بن لبيد:** مرسل. **وأُجيب:** مرسل صحابي حجة، والمخالفة لا تمنع الوقوع كطلاق الحائض (مسائل ص١٨٥).
- **ابن عمر عند الدارقطني:** فيه عطاء الخراساني. **وأُجيب:** وثّقه أحمد وابن معين وهو من رجال مسلم، فالإسناد حسن (مسائل ص١٨٧).
- **رفاعة وفاطمة** محتملان (ففي مسلم أن زوج فاطمة «طلّقها آخر ثلاث تطليقات»)، **وعبادة** ضعيف جدًا فيه يحيى بن العلاء؛ ◆ وقد سلّم البوطي بهذا كله (ص١١٨).
- **الإجماع:** يحتاج إلى ثبوت مع النقل بخلافه، وفي ترجمة البخاري «من جوّز» إشارة إلى أن من السلف من لم يجزه (ابن حجر، مسائل ص ١٨٨).

ب. اعتراضات الجمهور على حديث ابن عباس وجوابها:

اعتراض الجمهور	جواب القائلين بالواحدة (مسائل ص١٩٦–٢٠٤)
منسوخ (أبو داود: «فنُسخ ذلك»)	لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عُمل به زمن أبي بكر، وعمر لا ينسخ؛ وأثر أبي داود في نسخ رجعة الجاهلية بلا عدد
شاذّ: خالف طاوس سائر أصحاب ابن عباس، وقال ابن عبد البر: «وهم وغلط» (البوطي ص١١٢)	في صحيح مسلم متصلًا، وتفرّد الثقة لا يضر؛ والتعارض بين رواية حديث ورواية فتوى
مخالفة الراوي: أفتى ابن عباس بالثلاث	العبرة بما روى لا بما رأى، وقد أخذ الجمهور بروايته في بريرة وتركوا فتواه
مضطرب بين الإطلاق والتقييد بغير المدخول بها	الترجيح ممكن، ورواية مسلم أقوى
تأويل التكرير: كانوا يكررون مؤكّدين فيُصدَّقون، فلما كثر الخداع حمله عمر على الظاهر (النووي)	لفظ «الثلاث» يردّه، والتأكيد مقبول في كل زمان
تأويل اختلاف العادة: كانوا يطلّقون واحدة، فصاروا يطلّقون ثلاثًا (الباجي والطبري)	رواية «كانت الثلاث تُجعل واحدة» تجعله متكلفًا

ج. توجيه فعل عمر — لبّ النزاع:

- **القائلون بالواحدة:** إمضاء عمر **سياسة شرعية تعزيرية** مؤقتة، منعهم مباحًا (الرجعة) لتتايعهم، «فإذا زال السبب عاد الحكم الأصلي».
  ◆ قال ابن تيمية: لم يكن في عهد عمر تحليل ظاهر، فلما صار إنفاذ الثلاث يفضي إلى **نكاح التحليل** «لم يجز أن تُزال مفسدة بمفاسد أغلظ منها» (مسائل ص٢٠٢–٢٠٣).
- **الجمهور (البوطي ص١١٣–١٢١):** ◆ هذا التفسير يعني أن عمر **قدّم المصلحة على النص** وأن الصحابة سكتوا على ذلك، وابن تيمية وابن القيم أنفسهما يعدّانه «إبطالًا لشرع الله». وسيرة عمر تنقضه: رجع عن رأيه لخبر واحد في دية الزوج وفي الجنين: «إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا». ومعنى الحديث يوضّحه قول ابن مسعود: «ومن لبّس على نفسه جعلنا عليه لبسه»: كثر من يطلّق ثلاثًا ثم يدّعي التأكيد، **فالاختلاف في عادات الناس لا في الحكم**.

د. مناقشة بقية أدلة القول الثاني:

- **ركانة برواية أحمد:** فيه ابن إسحاق وهو مدلّس، و«ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر» (ابن المديني وأبو داود)؛ ورجّح أبو داود رواية «البتة» لأن رواتها آل ركانة «وهم أعلم به» (البوطي ص١١٤). **وأُجيب:** صرّح ابن إسحاق بالتحديث، والجمهور احتجّوا بهذا الإسناد نفسه في ردّ زينب على أبي العاص (مسائل ص١٩٤). ◆ وعاب البوطي عليهم تضعيف طريق الجمهور مع السكوت عن ضعف طريقهم (ص ١٢١).
- **﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾:** الدليل أعم من المدعى، فـ«طالق، طالق، طالق» ثلاث مرات ولا يوقعونها؛ و«مرتين» تأتي للمضاعفة: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ (البوطي ص١١١، المدينة ١ ص٢١١).
- **النهي يقتضي الفساد:** النهي لوصف لا لذات الطلاق، كالظهار ﴿مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ ويلزم حكمه؛ و«فهو ردّ» يحتمل «غير مقبول عند الله» (البوطي ص١١٦، المدينة ١ ص٢١٣).

هـ. القولان الآخران: استدل المفرّقون برواية أبي الصهباء: «إذا طلّق امرأته ثلاثًا **قبل أن يدخل بها** جعلوها واحدة» (أبو داود)، وبأن غير المدخول بها تبين بـ«طالق» فيصادفها «ثلاثًا» أجنبية. **وردّ:** الطلاق يقع بمجموع الجملة، ◆ ولو مات بعد «طالق» قبل تمامها لم تطلق وورثته اتفاقًا (البوطي ص١١٧). واستدل القائلون «لا يقع» بأن كل بدعة مردودة، **وردّ** بأنه ليس كل منهي عنه باطلًا (مسائل ص١٩١).

خامسًا: سبب الخلاف

يرجع الخلاف إلى:

1. ◆ **هل النهي يقتضي الفساد؟** الجمهور: النهي لوصف خارج يقتضي الحرمة لا البطلان (البوطي ص١٢٢).
2. **حديث ابن عباس** وطبيعة إمضاء عمر: إجماع على حكم شرعي، أو سياسة شرعية مؤقتة؟
3. **حديث ركانة:** ترجيح رواية «البتة» أو «ثلاثًا» (مسائل ص١٩٥).
4. **مخالفة الراوي لما روى:** هل تقدح في روايته؟
5. **فهم ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾:** هل يُشترط في العدد التعاقب؟

سادسًا: الترجيح

ترجيحات المصادر:

المصدر	الراجح عنده	أهم ما بنى عليه
مسائل (ص٢٠٥–٢٠٦)	◆ **تقع واحدة** «لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراض»	حديث ابن عباس «الفاصل في النزاع»، وإمضاء عمر سياسة مؤقتة؛ ويقترح أن يقرر ولي الأمر **عقوبة بدنية أو مالية** لمن جمع الثلاث
البوطي (ص١١٧–١٢٢)	◆ **تقع ثلاثًا**، «وأنه الحق الذي يتفق مع أدلة الكتاب والسنة، ومع ما عُرف من استقامة عمر»	خمسة أحاديث سليمة، وضعف رواية أحمد لركانة، وتنزيه عمر عن تقديم المصلحة على النص
المدينة ١ (ص٢٢١)	**تقع ثلاثًا**، وإن رأى الحاكم العمل بالقول الآخر صار هو الحكم	«تيسيرًا على الناس ومحافظة على الأسرة... في زمن قلّ فيه الورع»

تنبيه: عبارة المدينة ١ في الأصل: «يصير هو الحكم المشتبه»، وفيها اضطراب؛ والمراد أن اختيار الحاكم يُعمل به قضاءً.

الخلاصة:

- **مذهب الأئمة الأربعة وقوع الثلاث**، وهو الأحوط في باب الفروج ديانةً.
- وللقول بوقوعها **واحدة** وجه قوي من حديث ابن عباس الصحيح، ومن **مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة** وسدّ باب التحليل. **وهو المعمول به قضاءً في سورية**، ونرجّحه في التطبيق القضائي لزماننا.
- ◆ ويلتقي «مسائل» والمدينة ١ على أن **لولي الأمر أن يختار** لمصلحة معتبرة. ومن ضيّق على نفسه فليتذكر قول ابن مسعود: «من طلّق كما أمره الله فقد بيّن الله له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه» (مسائل ص٢٠٥).

سابعًا: ثمرة الخلاف وتطبيقه

الثمرة	يقع ثلاثًا	يقع واحدة
نوع الفرقة	بينونة كبرى	طلقة رجعية
الرجعة في العدة	لا تجوز	تجوز بلا عقد جديد
عودها إليه	بعد زوج آخر بنكاح صحيح	بالرجعة، أو بعقد جديد بعد العدة
المحذور	**نكاح التحليل** (ابن تيمية)	الاستهانة بلفظ الطلاق، ولذا اقترح «مسائل» التعزير

نص قانون الأحوال الشخصية السوري (المادة ٩٢): «الطلاق المقترن بعددٍ لفظًا أو إشارةً لا يقع إلا واحدة».

مسألة متصلة — الهدم (المدينة ١ ص١٩٢): من طلّق دون الثلاث فتزوجت غيره ثم عادت إليه: **تعود بما بقي** (المالكية والشافعية والحنابلة، وعمر وعلي، وقال أحمد: «هو قول الأكابر»)، وعند الحنفية وابن مسعود وابن عباس **يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث** فتعود بثلاث. والراجح: لا يهدم.

أسئلة التقويم

١. حرّر محل النزاع، مفرّقًا بين الحكم التكليفي والوضعي، وبيّن صلته بطلاق الحائض.
٢. كيف استدل كل فريق بحديث ركانة؟ وما قيمة كل رواية؟
٣. اذكر اعتراضات الجمهور على حديث ابن عباس وأجوبة المخالفين.
٤. «إمضاء عمر للثلاث سياسة شرعية»: اشرحها، ومن قال بها، وبمَ ردّ البوطي؟
٥. قارن بين ترجيحات «مسائل» والبوطي والمدينة ١. وبأي القولين أخذ القانون السوري؟

المسألة الحادية عشرة: التعزير بالمال

الأسبوع التاسع ـ ساعتان + حصة عملية ـ المصادر: الدريني («عقوبة التغريم بالمال»، ص٣٤٧ — والنسخة المصوّرة لا تحوي إلا صفحته الأولى) ـ البوطي (ص١٤٨–١٦٨) ـ مسائل (ص٢٥٥–٢٧٠، د. ماجد أبو رخية) ـ المدينة ٢ (ص٤٦٠–٤٧٠) — ومن الأمهات: الطرق الحكمية، فتاوى ابن تيمية، رد المحتار، حاشية الدسوقي، المغني، المجموع. ◆ **المصادر مختلفة حتى في تحديد مذاهب الأئمة**، فانتبه لجدول النسبة في «رابعًا».

أولًا: تمهيد الدريني (ص ٣٤٧)

العقوبات في التشريع الإسلامي **ثلاثة أضرب**:

١. **عقوبات قدّرها الشارع بالنص** فلا يُزاد عليها ولا يُنقص، كحد الزنا والقذف والحرابة.

٢. ◆ **ما لا تقدير فيه، وهو التعزير:** «عقوبة على كل معصية لا توجب حدًّا ولا كفارة»، **يُناط تقديره بولي الأمر** ونوابه.

٣. **التأديب:** كتأديب الزوج زوجته عند النشوز، والآباء أولادهم، ويُناط **بهؤلاء** لا بولي الأمر.

وأنواع العقوبات التعزيرية: بدنية (الجلد)، ومقيدة للحرية (الحبس والنفي)، و**مالية (الغرامة والمصادرة)**، ومعنوية (التوبيخ والتشهير والعزل) (المدينة ٢ ص٤٦٠).

ثانيًا: تصوير المسألة

التعزير: عقوبة **غير مقدَّرة** شرعًا، تجب حقًّا لله أو للآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة (المدينة ٢ ص٤٥٣).

صور العقوبة المالية — تقسيم ابن تيمية (مسائل ص٢٥٥):

- **الإتلاف:** كتكسير الأصنام وأوعية الخمر، وحرق محل بيعها، وهدم مسجد الضرار.
- **التغيير:** تغيير الوصف مع بقاء الأصل، كقطع رأس التمثال، وكسر النقود المزيفة.
- **التغريم (التمليك):** أخذ مال من الجاني تتملكه جهة أخرى (بيت المال أو غيره).
- ويضاف **الإمساك:** حجز المال مدة حتى يتوب ثم يُردّ (تفسير قول أبي يوسف).

◆ **صياغة البوطي الدقيقة لمحل البحث:** «ما الحكم الشرعي في معاقبة الحاكم إنسانًا على اقتراف **جناية لا علاقة لها بالمال**، بأخذ غرامة مالية منه وتمليكها لبيت مال المسلمين أو لجهة أو لشخص ما؟» ولذلك عنون بـ«التعزير **بأخذ** المال» لا «بالعقوبات المالية» احترازًا من الصور الأخرى (ص١٤٩–١٥٠).

ثالثًا: تحرير محل النزاع

محل الاتفاق:

- مشروعية التعزير بالضرب والحبس والتوبيخ والنفي والتشهير، وأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان (مسائل ص٢٥٥).
- ◆ **الإتلاف والتغيير** جائزان: «لا خلاف بين الفقهاء فيما أعلم في النوعين الأول والثاني... لثبوت الأحاديث الدالة على ذلك» (مسائل ص ٢٥٦)، فهو **إزالة منكر** لا عقوبة بمال متقوّم.
- **خارج المحل** (البوطي ص١٥٠): (١) إتلاف المال في **الجنايات على الأموال** كإراقة اللبن المغشوش؛ (٢) أخذ ما اكتسبه **الوالي بولايته**؛ (٣) ضمان المتلفات.

محل الخلاف: التغريم تمليكًا على جناية أو معصية، أي أخذ جزء من مال المذنب لغيره.

رابعًا: الأقوال

القول	القائلون
الأول: لا يجوز التعزير بأخذ المال	أبو حنيفة ومحمد، والشافعي في الجديد، والمعتمد عند المالكية والحنابلة؛ وأخذ به الشوكاني «ودافع عنه بقوة» (مسائل ص٢٥٦). ◆ وحكى البوطي فيه **إجماع المذاهب الأربعة** (ص١٥٥)
الثاني: يجوز	ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون، ونُقل عن أبي يوسف وإسحاق بن راهويه، والشافعي في القديم (في مانع الزكاة)، ورواية عن أحمد، وبه قال نفر من المحدّثين (مسائل ص٢٥٦)

اختلاف المصادر في نسبة المذاهب

المذهب	البوطي (ص١٥٢–١٦٥)	مسائل (ص٢٥٧–٢٥٨)	المدينة ٢ (ص٤٦٧)	ابن القيم (الطرق الحكمية)
الحنفية	المنع، وقول أبي يوسف رواية ضعيفة «لا يُفتى بها»	المنع، والجواز عن أبي يوسف	المنع أصلٌ، وأبو يوسف بمعنى الإمساك	—
المالكية	المنع بلا خلاف؛ الدسوقي: «ولا يجوز التعزير بأخذ المال **إجماعًا**»	المنع؛ مالك: «لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفسًا»	◆ **الجواز في المشهور** في جرائم معينة	مشروع في مواضع
الشافعية	المنع؛ القديم في مانع الزكاة، «واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه لا يؤخذ» (النووي)	المنع؛ الشافعي: «إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال»	◆ **الجواز** في جرائم معينة	أحد قولي الشافعي
الحنابلة	المنع؛ ابن قدامة: «ولا يجوز… أخذ ماله»، إلا الثمر المعلق والماشية من المرعى للنص	المنع، مع استثناء الحنابلة تضعيف الغرامة	◆ **الجواز** في جرائم معينة	«أكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد»

سرّ الاختلاف: **من أدخل صور الإتلاف والجناية على المال والنصوص الخاصة** في المسألة نسب الجواز إلى المذاهب (ابن القيم والمدينة ٢)، **ومن حصرها في التغريم تمليكًا على جناية غير مالية** حكى الإجماع على المنع (البوطي). قال البوطي: هذا «العزو المطلق العاري من أي تفصيل… كلام لا معنى له» (ص١٦٢).

تنبيه: تصحيح ما يُنسب لمالك (البوطي ص١٦٣، عن الشاطبي في الاعتصام): المالكية يقسمون الجناية إلى **جناية في غير المال** فلا يُعاقب صاحبها بالمال، و**جناية في المال نفسه** فيُعاقب بتفويته عليه، كقول مالك في الزعفران المغشوش: يُتصدق به على المساكين قلّ أو كثر، وقول ابن القاسم ومطرف: يُتصدق بالقليل دون الكثير. فلا يصح إطلاق نسبة الجواز إلى مالك.

◆ **قول أبي يوسف:** فسّره البزازية (ونقله ابن عابدين والدسوقي) بأنه **إمساك شيء من ماله مدة لينزجر ثم يعيده إليه**، «لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة» (البوطي ص١٥٣). وزادت المدينة ٢: «أما إذا صار الجاني ميؤوسًا من توبته فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيما يرى فيه مصلحة» (ص٤٦٧).

خامسًا: الأدلة

أدلة المجيزين

١. **حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده** في مانع الزكاة: «**ومن منعها فإنا آخذوها وشطرَ ماله، عزمة من عزمات ربنا**» (أبو داود والنسائي وأحمد).

٢. **حديث عمرو بن شعيب** في الثمر المعلّق: «**ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة**» (أبو داود والنسائي).

٣. **حديث ضالة الإبل المكتومة:** «غرامتها ومثلها معها» (أبو داود)، وبه قضى عمر وأخذ الحنابلة (مسائل ص٢٦٠).

٤. **وقائع نبوية:** إباحة **سلب من يصطاد في حرم المدينة** لمن وجده، و**كسر دنان الخمر**، وكسر القدور التي طُبخت فيها الحمر الأهلية، و**إحراق الثوبين المعصفرين**، وتحريق متاع الغالّ (البوطي ص١٥٨، المدينة ٢ ص٤٦٧).

٥. ◆ **آثار الخلفاء:** أراق عمر اللبن المغشوش، و**أحرق عمرو علي المكان الذي يباع فيه الخمر**، وأحرق عمر حانوت **رُوَيشد الثقفي**: «إنما أنت فُوَيسق لا رُوَيشد»، و**قصر سعد بن أبي وقاص** لما احتجب فيه عن الرعية، وأغرم **حاطبًا** ضعف ثمن ناقة المزني التي نحرها غلمانه، و**شاطر عماله** أموالهم؛ و**غلّظ عثمان الدية ألف دينار** على من قتل ذميًا، «أثر في غاية الصحة» (ابن حزم) (مسائل ص٢٦٠–٢٦١).

٦. **من المعقول:** التعزير بالمال **أشد ردعًا** لبعض الناس، ولا سيما في الجرائم الاقتصادية؛ وقوانين العقوبات الحديثة تجعل الغرامة أصلية أو تخييرية أو تكميلية (المدينة ٢ ص٤٦٨).

أدلة المانعين

١. **عصمة الأموال:** ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، و«**لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه**» (أحمد)، و«إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (متفق عليه).
٢. ◆ **انحصار أسباب التملك** (البوطي ص١٥١): إحراز المباحات، والعقود، والإرث، والضمانات، والهبات عن رضا؛ «ولا يوجد أي نص... يضيف إلى هذه الأسباب سببًا آخر هو التملك عن طريق إنزال العقوبات».
٣. **الإجماع** على أن من استهلك شيئًا لا يغرم إلا مثله أو قيمته (مسائل ص٢٥٨).
٤. **دعوى النسخ:** كانت العقوبات المالية في أول الإسلام ثم نُسخت (الطحاوي، والسيوطي، والمدينة ٢ عن فريق من الفقهاء).
٥. **لا مماثلة** بين المال والعدوان المعنوي، والمماثلة شرط العقوبة (مسائل ص٢٥٨).
٦. **سد الذريعة:** فيه تسليط **الحكام الظلمة** على أموال الناس (الشرنبلالية، المدينة ٢ ص٤٦٧).
٧. **مبدأ المساواة:** لا يتأثر بالغرامة إلا الفقير، والموسر يدفع ولا ينزجر (مسائل ص٢٥٩).

سادسًا: المناقشة

مناقشة أدلة المجيزين

- **حديث بهز:**
  - **عند البوطي (ص١٥٦–١٥٨):** شاذ بل منكر، تفرد به بهز مخالفًا المحفوظ من سيرة السعاة. قال الشافعي: «لا يثبته أهل العلم بالحديث، **ولو ثبت لقلنا به**»، وقال الحاكم: أُسقطت روايته عن أبيه عن جده «لأنها شاذة لا متابع له عليها»، وقال ابن حبان: «لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات».
  - **عند مسائل (ص٢٦٢–٢٦٥):** وثّقه ابن معين وابن المديني واحتج به أحمد، و«الرجل لا يضعف بالحديث»؛ وتأويله بـ«وشُطّر ماله» (أي تؤخذ الزكاة من خير الشطرين) بعيد، وهو عقوبة مالية أيضًا. وترك الصحابة العمل به لأن مانعي الزكاة زمن أبي بكر **منكرون لها مرتدون**، لا مسلمون مقرّون بها ممتنعون.
- **حديث عمرو بن شعيب:** رواية «عن أبيه عن جده» صحيفة؛ قال أبو داود: «لا، ولا نصف حجة» (البوطي ص١٦٠)، وقال ابن حزم: لا يصح (مسائل ص٢٦٥). وعلى التسليم ◆ **يُقتصر به على موضعه** لوروده على خلاف الأصل، وهو ما فعله الحنابلة (المغني).
- **خبر حاطب:** تركه العلماء لقوله تعالى ﴿بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ لا بمثليه، وفيه تصديق المدعي بدعواه، وإلزام السيد بإقرار عبيده، ويحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر (مسائل ص٢٦٦).
- **ضالة الإبل:** مرسل، وخرج مخرج الوعيد (مسائل ص٢٦٧).

> تنبيه: في «مسائل» (ص٢٦٧) عند حديث ضالة الإبل: «حديث خالد الجهني»، وصوابه **زيد بن خالد الجهني**.

- ◆ **مشاطرة عمر عماله:** ليست عقوبة، بل تطبيق لحكم متفق عليه: لا يجوز للوالي أن يستجلب بولايته مالًا، كحديث **ابن اللتبية**: «هذا لكم وهذا أُهدي إليّ»، فالمال لبيت المال لأنه ناله باسم المسلمين (البوطي ص١٦٤، مسائل ص٢٦٧).
- **خبر عثمان:** قول صحابي لا يخصّص عمومات الكتاب والسنة (مسائل ص٢٦٧).
- ◆ **على ابن القيم (البوطي ص١٥٩–١٦٠):** خلط بين **أخذ المال تملكًا** و**إتلافه** في الجنايات المتعلقة بالمال، واستدل بما لا صلة له بالتعزير أصلًا: هدم مسجد الضرار، وقطع نخيل اليهود، وتحريق موسى عليه السلام العجل؛ «وما يتعلق ببحثنا من مجموع ما ساقه لا يتجاوز حديثين»: حديث بهز وحديث عمرو بن شعيب.

مناقشة أدلة المانعين

- **عصمة الأموال:** «استدلال قوي وحجة بينة لا تحتاج إلى برهان» (مسائل ص٢٦٧). وأجاب ابن القيم: تُستثنى منها الأموال المأخوذة **بحق**، كالديات والكفارات والضمانات. **ورُدّ:** الضمان تسوية حقوقية لا عقوبة، والكفارات عبادات منوطة بالنصوص لا يُقاس عليها (البوطي ص١٦٦).
- **الإجماع:** غير مسلّم، والحنابلة استثنوا تضعيف الغرامة في صور (مسائل ص٢٦٨).
- ◆ **دعوى النسخ — يردّها الفريقان:** قال ابن القيم: فعل الخلفاء الراشدين لها بعد النبي صلى الله عليه وسلم «مبطل لدعوى نسخها»، وبه ردّت المدينة ٢: «فدل ذلك على أن العقوبات المالية لم تنسخ» (ص٤٦٨). **وحتى البوطي ومسائل — وهما من المانعين — رفضا النسخ:** «النسخ لا يثبت إلا بدليل»، وحديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» قال فيه البيهقي: «لا أحفظ فيه إسنادًا» (البوطي ص١٥٨، مسائل ص٢٦٤).
- **المماثلة:** محلها التعويضات والقصاص، والإنسان يُجبر بالإبل في الدية وليست من جنسه (مسائل ص٢٦٨).
- **الذريعة:** تُسدّ **بضبط** التعزير وتقنينه، لا بإلغائه، ومن ضوابط سلطة ولي الأمر في التعزير: حماية المصالح المقررة لا الأهواء، والتناسب، والمساواة (المدينة ٢ ص٤٥٥).

سابعًا: سبب الخلاف

يرجع الخلاف إلى:

1. **تحديد محل النزاع:** هل تدخل صور الإتلاف والجناية على المال في المسألة؟ وهو سبب اختلاف النقل عن المذاهب.
2. **ثبوت أحاديث العقوبة المالية** (بهز، عمرو بن شعيب) وإحكامها أو نسخها.
3. **تعارض العام والخاص:** عموم عصمة الأموال، والنصوص والوقائع الخاصة.
4. **القياس على ما ورد على خلاف الأصل:** هل يُعدّى، أو يُقتصر على موضعه؟
5. **النظر في المآل:** مصلحة الردع، أو مفسدة تسلط الحكام.

ثامنًا: الترجيح

ترجيحات المصادر:

المصدر	الراجح	أهم ما بنى عليه
البوطي (ص١٦٦–١٦٨)	◆ **المنع**، وهو «ما تم عليه الإجماع»	(١) لا يدخل تحت أسباب التملك؛ (٢) الغرامة **مفسدة للجاني ومصلحة للآخذ** معًا، «وهذه النتيجة المزدوجة من أخطر مظاهر التناقض»؛ (٣) تجعل الدولة **تتطلع إلى مزيد من الجنايات المربحة** وتستعجل الأحكام
مسائل (ص٢٦٨–٢٧٠)	**المنع**	حرمة المال معلومة بالضرورة؛ وعدم المساواة بين الغني والفقير؛ وما ثبت من أدلة الجواز مقصور على محله؛ وتهافت الظلمة حتى عطّلوا الحدود؛ وشرّاح القوانين يعترفون بعيوب الغرامة
المدينة ٢ (ص٤٦٧–٤٧٠)	**الجواز** (سياقًا، دون تصريح بالراجح)	جعل الغرامة والمصادرة من أنواع التعزير ابتداءً، وردّ النسخ بعمل الخلفاء، وقرّر أنها **لا تسقط بموت الجاني** بل تُستوفى من تركته

الخلاصة:

- **الإتلاف والتغيير** لإزالة المنكر جائزان بلا خلاف، وكذا **العقوبة في الجناية على المال نفسه** (المغشوش) عند المالكية، و**ما ورد به نص خاص** يُقتصر على موضعه.
- **التغريم تمليكًا على جناية غير مالية:** المنع هو المذهب المحرَّر عند الأئمة الأربعة، وهو أقوى نقلًا.
- ومن أخذ بالجواز — اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو ما يقتضيه التطبيق المعاصر — اشترط **ضوابط**:

١. أن يصدر عن **ولي الأمر أو القضاء**، لا عن آحاد الناس.
٢. أن يكون **مقنّنًا معلومًا** سلفًا، دفعًا للتحكم والظلم.
٣. أن يكون **بقدر الجناية** ومناسبًا لها.
٤. أن يُصرف في **المصالح العامة**، لا أن يصير موردًا تتطلع إليه الدولة.
٥. ألّا يكون **غرامة تأخير في الديون**، لأنها ربا.

تاسعًا: تطبيقات معاصرة

- **الغرامات الجزائية** في قوانين العقوبات، وهي عند البوطي «بحث آخر» قائم على منطلق قانوني لا شرعي (ص١٦٨).
- **مخالفات المرور والبلديات والتموين.**
- **مصادرة البضائع المغشوشة والمهربة** — أقرب إلى الجناية على المال، فتدخل في قول المالكية.
- ◆ **صلة المسألة بالتسعير والاحتكار:** عدّ الدريني التعزير بالمال من **مؤيدات مقاومة الاحتكار وعقوبة مخالفة التسعير**. ولاحظ أن د. ماجد أبو رخية رجّح **الجواز في التسعير** و**المنع هنا** (مسائل).

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	المانعون	المجيزون
الحكم	لا يجوز أخذ المال تعزيرًا	يجوز بضوابط
أقوى الأدلة	عصمة الأموال، وانحصار أسباب التملك	حديث بهز، وآثار عمر وعلي
أضعف ما استدلوا به	دعوى النسخ (ردّها الجميع)	هدم مسجد الضرار وتحريق العجل (لا صلة لها بالتعزير)
النظر المصلحي	سد ذريعة ظلم الحكام، والمساواة	تحقيق الردع
تفسير قول أبي يوسف	إمساك المال ثم رده	أخذه لبيت المال

أسئلة التقويم

١. اذكر أضرب العقوبات الثلاثة كما قررها الدريني، وأقسام العقوبة المالية عند ابن تيمية.
٢. حرّر محل النزاع كما صاغه البوطي، وبيّن ما يخرج منه.
٣. لماذا اختلفت المصادر في نسبة القول بالجواز إلى المالكية والحنابلة؟ وما حقيقة مذهب مالك؟
٤. ناقش دعوى النسخ، ولماذا ردّها حتى المانعون؟
٥. كيف فسّر الحنفية قول أبي يوسف؟ وبمَ أجاب المانعون عن مشاطرة عمر عماله؟
٦. اذكر أدلة البوطي من القواعد العامة، وضوابط التعزير بالمال على القول بجوازه.
٧. **نشاط عملي:** اجمع ثلاثة نماذج من الغرامات في القوانين السورية النافذة، وخرّجها على أقوال الفقهاء في المسألة.

المسألة الثانية عشرة: القضاء بالشاهد واليمين

الأسبوع العاشر ـ ساعتان ـ المصادر: البوطي (ص١٦٩–١٨٠) ـ الخطيب (ص٣٧٥–٣٨١، والنكول ورد اليمين ص٣٦٣–٣٧٢) ـ المدينة ٢ (ص١٦٠–١٦١، والقسامة ص١٧٣–١٧٨) — ومن الأمهات: بداية المجتهد، المغني، الأم، تبيين الحقائق، الطرق الحكمية، نيل الأوطار.

أولًا: تصوير المسألة

«إذا أقام المدعي شاهدًا واحدًا وعجز عن الآخر، فهل يحلف المدعي ويُقضى له بشاهده ويمينه، أم أنه لا بد من شاهد آخر فلا يحلف المدعي ولا يُقضى بيمينه أصلًا؟» (الخطيب ص٣٧٥).

ثانيًا: تحرير محل النزاع

أقسام الدعاوى ونصابها (البوطي ص١٦٩–١٧٠):

نوع الدعوى	ما تثبت به	الشاهد واليمين
العقوبات (الحدود والقصاص)	رجلان، والزنا أربعة	لا يُقضى به **إجماعًا**
ما يطّلع عليه الرجال من غير الأموال (النكاح، الطلاق، الرجعة، النسب، الوصية...)	رجلان	لا يُقضى به **إجماعًا**
ما تختص به النساء (الولادة، البكارة، الحيض)	النساء، ولو منفردات	لا يُقضى به **إجماعًا**
◆ **الأموال** (البيع، الإجارة، القرض، الرهن، الضمان)	رجلان، أو رجل وامرأتان	**محل الخلاف**

- **ويلحق بالأموال ما يجري مجراها:** فالجناية التي لا توجب القصاص (الدية والأرش) تثبت عند الجمهور «برجلين أو رجل وامرأتين أو النساء منفردات أو **الشاهد الواحد واليمين**، لأن ما لا يوجب القصاص عندهم يجري مجرى الأموال» (المدينة ٢ ص١٦١).
- واليمين تُوجَّه إلى المدعى عليه إذا عجز المدعي عن البينة، باتفاق.

محل الخلاف: القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي **في الأموال وما يُقصد به المال**.

تنبيه: حكاية الاتفاق على أن القصاص لا يثبت بشاهد ويمين هي قول **الأئمة الأربعة**، لكن **مالكًا** أجاز إثبات **جراح العمد** (القصاص فيما دون النفس) بشاهد ويمين المدعي، وسئل ابن القاسم عن ذلك وليست بمال، فقال: كلّمت مالكًا فقال: «إنه شيء استحسنّاه، وما سمعت فيه شيئًا». وأجاز **الأوزاعي والزهري والشوكاني والظاهرية** إثبات القصاص بشاهد ويمين، وزاد الظاهرية: امرأتان مع يمين الطالب (المدينة ٢ ص١٦٠). ◆ وردّه المؤلف: «القصاص مما يُدرأ بالشبهة... فهو كالحد في عدم ثبوته بالواحد».

ثالثًا: الأقوال

القول	القائلون
الأول: يُقضى بالشاهد واليمين في الأموال	مالك والشافعي وأحمد، وداود وأبو ثور وفقهاء المدينة (البوطي ص١٧٠)؛ وهو مذهب **الخلفاء الأربعة** وأُبيّ بن كعب وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة، والهادوية، «وأهل الحجاز جميعًا» (الخطيب ص٣٧٥)
الثاني: لا يُقضى به، ولا بد من شاهدين أو رجل وامرأتين	أبو حنيفة وأصحابه، والثوري والأوزاعي وزيد بن علي (البوطي ص١٧٠)، والنخعي وابن شبرمة والزهري (الخطيب ص٣٧٧). ◆ وعندهم: «لو قضى القاضي بذلك **لا ينفذ قضاؤه**» (الدر المختار)

تنبيه: اختلفت النسبة في **الزهري والأوزاعي**: جعلهما البوطي والخطيب في جانب المنع، والزهري يعدّ القضاء به «بدعة» (البوطي ص١٧٢)؛ وجعلتهما المدينة ٢ ممن يثبت **حتى القصاص** بشاهد ويمين (ص١٦٠).

رابعًا: الأدلة ومناقشتها

أدلة القول الأول (الجمهور)

رواها «نيف وعشرون من الصحابة» (الخطيب ص٣٧٥)، منها:

١. ◆ **حديث ابن عباس:** «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد» (مسلم)، وفي رواية أحمد: «**إنما كان ذلك في الأموال**» (البوطي ص١٧٠).

٢. **حديث علي:** «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد **ويمين صاحب الحق**، وقضى به علي بالعراق» (أحمد والدارقطني والترمذي).

٣. **حديث أبي هريرة** (أبو داود والترمذي وابن ماجه)، **وحديث جابر** (الترمذي وابن ماجه).

٤. **من المعقول — قاعدة «جانب الأقوى»:** ◆ «اليمين مشروعة في جانب **أقوى المتداعيين**، فأيهما قوي جانبه شُرعت اليمين في حقه، وهذه قاعدة الشريعة المطّردة». فالمدعى عليه أقوى ابتداءً بأصل براءة الذمة، فإذا أقام المدعي شاهدًا قوي جانبه، فيتمّ الشهادة الناقصة بيمينه (ابن القيم، الخطيب ص٣٨٠؛ الشافعي، البوطي ص١٧١).

أدلة القول الثاني (الحنفية)

١. **قوله تعالى:** ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، و﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾.
   - **وجه الدلالة:** الأمر للوجوب، ولا يتحقق إلا بردّ الشاهد واليمين، كما لو نقص الحاكم جلد الزاني عن المائة لخالف الأمر (الجصاص). ◆ **والزيادة على النص نسخ**، ولا يُنسخ المتواتر بالآحاد.

٢. **حديث:** «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر».
   - **وجه الدلالة:** قسم بين الخصمين، **والقسمة تنافي الشركة**؛ و«ال» للجنس، فجنس البينة على المدعي وجنس الأيمان على المنكر؛ ولو كانت اليمين بينة لكان المعنى: البينة على المدعي والبينة على المدعى عليه (البوطي ص١٧٢، الخطيب ص٣٧٧).

٣. **حديث الكندي والحضرمي:** «شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك» (متفق عليه).

٤. ◆ **يمين المدعي شهادة لنفسه:** اتُّفق على أنه لا يُحكم بشهادة «جارٍّ إلى نفسه مغنمًا»، ويمين المدعي أشد في هذا من شهادة القريب (الطحاوي، البوطي ص١٧٥).

> تنبيه: لفظ «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» رواه البيهقي، ولفظ الصحيحين: «ولكن اليمين على المدعى عليه»؛ قال ابن القيم: لم يروه بلفظه «أحد من أهل الكتب الستة» (الخطيب ص٣٨٠).

مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور (الخطيب ص٣٧٦، البوطي ص١٧٢–١٧٥)

١. **الإسناد:** حديث ابن عباس فيه **سيف بن سليمان** وهو ضعيف، و**عمرو بن دينار** لم يسمع من ابن عباس؛ وردّه يحيى بن معين.

٢. **إنكار الراوي:** حديث أبي هريرة يرويه ربيعة عن **سهيل بن أبي صالح**، وقد قال سهيل: «لا أحفظه»، «فلا يبقى حجة بعد ما أنكره الراوي».

٣. **الاحتمال:** لعله قضى تارة بشاهد وتارة بيمين، «كما يقال: ركب فلان الفرس والبغل، والمراد على التعاقب».

٤. **ولعلها يمين المدعى عليه** والشاهد الواحد وجوده كعدمه؛ أو لعل الشاهد **خزيمة بن ثابت** الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين (الطحاوي).

ردود الجمهور (البوطي ص١٧٥–١٧٩، الخطيب ص٣٧٦–٣٧٩)

١. **مفهوم العدد:** الآية لا تمنع ما سواها إلا بمفهوم المخالفة، ◆ **والحنفية لا يعملون بمفهوم العدد**، «فالحجة عليهم أوضح وأتم»؛ وليس في الآية أداة حصر (إنما، ما، إلا). ثم إنهم قبلوا الرجل والمرأتين مع مخالفته لمفهوم «شاهداك أو يمينه»، فقدّموا منطوق الآية على المفهوم، «ونحن قدّمنا عليه منطوق الأحاديث».

٢. **الزيادة على النص** ليست نسخًا عند الجمهور، فلا يلزمهم نسخ المتواتر بالآحاد. وألزمهم الشافعي: قبلتم **شهادة القابلة** في النسب عن علي، و**القسامة** عن عمر، وهما أقل من شاهد ويمين، ورواة الشاهد واليمين أوثق (الأم).

٣. **الإسناد:** سيف بن سليمان وثّقه أحمد وابن المديني، وقال الساجي: «أجمعوا على أنه صدوق ثقة»، وعمرو بن دينار سمع من ابن عباس عدة أحاديث. **وسهيل** «أصابته علة أذهبت بعض عقله»، ونسيان الراوي لا ينقض ما رواه حال حفظه.

٤. **الاحتمالات** يدفعها لفظ علي: «ويمين صاحب الحق»، وفهم الصحابة، وعليّ راويه وقد قضى به، «والراوي أعلم بمعنى ما روى»؛ والمعيّة لا تكون بين المتعاقبين (ابن العربي).

٥. **«شاهداك أو يمينه»:** قاله لمدّعٍ لم يكن له حتى شاهد واحد، فطلب منه الحجة الكاملة، **ولا قيمة ليمين المدعي إلا بعد الشاهد**.

٦. **قول الزهري** رأي له، ورأي المحدث لا ينقض الحديث.

٧. **حديث «البينة على المدعي» ليس للحصر:** فاليمين تُشرع للمودَع إذا ادّعى الرد أو التلف، وللملاعن، وفي القسامة، وللمتبايعين إذا اختلفا والسلعة قائمة. ◆ **وإلزام ابن تيمية:** «الحاكم يحكم **بالنكول** ولا ذكر له في القرآن، فإن كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفًا لكتاب الله فالحكم بالنكول أشد مخالفة» (الخطيب ص٣٧٩).

٨. **الآية في التوثق لا في القضاء:** ذكرت الشاهدين والرجل والمرأتين «في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه... وما تُحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم شيء آخر» (ابن تيمية، الخطيب ص٣٧٩).

٩. **الشهرة:** «رواها نيف وعشرون صحابيًّا... فأي شهرة تزيد على هذه الشهرة؟» (الخطيب ص٣٧٩).

خامسًا: سبب الخلاف

قال البوطي: «من أهم أسباب الخلاف في هذا الموضوع خلافهم في هذه المسألة الأصولية المشهورة: **هل الزيادة على النص تعتبر نسخًا أم لا؟**» (ص١٨٠). وهو معنى قول ابن رشد: **معارضة السماع لظاهر الآية**.

- فالحنفية: الزيادة نسخ، فلا تثبت بخبر الآحاد.
- والجمهور: الزيادة بيان أو تخصيص، فتثبت به.

ويتصل به (الخطيب ص٣٨١): **ثبوت الأحاديث** (تضعيف ابن معين، إنكار سهيل)، و**دلالة حديث «البينة على المدعي»** على الحصر والقسمة، و**العمل بمفهوم العدد**.

سادسًا: الترجيح

الراجح — والله أعلم — قول الجمهور، وعليه اتفقت المصادر:

- **البوطي:** «لا مسوّغ لمنع القضاء بشاهد ويمين»، فالحديث نص مقدّم على المفهوم أو مخصِّص للآية. ◆ وألزمهم: لو كانت الزيادة **متصلة** بالنص لم تعدّوها نسخًا، «فما الفرق بين أن تكون متصلة ومنفصلة؟» فالخلاف عنده **لفظي** (ص١٧٩–١٨٠).
- **الخطيب:** انتصر له ابن العربي والشوكاني وابن تيمية وابن القيم «بحق»، «لأن الأساس في طرق الإثبات أن كل ما يبيّن الحق ويظهره ويقتنع به ضمير القاضي ينبغي قبوله» (ص٣٧٩).

سابعًا: مسائل متصلة

١. النكول ورد اليمين (الخطيب ص٣٦٣–٣٧٢)

إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين:

القول	القائلون	أهم الأدلة
يُقضى بالنكول ولا تُردّ اليمين	أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في رواية؛ وعن عثمان	جنس اليمين على المنكر؛ قضاء عثمان على **ابن عمر** لما أبى أن يحلف في بيع الغلام بالبراءة
تُردّ اليمين على المدعي	مالك والشافعي، وصوّبه أحمد؛ وعن عمر وعلي	النكول يحتمل **التورع عن اليمين الصادقة**، كقول عثمان: «أخاف أن يوافقها قضاء فيقال: حلف كاذبًا»؛ وقضاء عمر بين **المقداد وعثمان**: «احلف أنها كما تقول وخذها»
يُجبر على اليمين بالحبس والضرب	ابن حزم	لم يأت نص بالنكول ولا بالرد
التفصيل	ابن تيمية	◆ ما يعلمه المدعي تُرد عليه اليمين، وما ينفرد المدعى عليه بعلمه يُقضى عليه بنكوله

- **ورأي الخطيب:** يتحرى القاضي القرائن، فإن رجّحت كذب المنكر حكم بالنكول، وإن رجّحت الاشتباه ردّ اليمين. ◆ واستحسن تفصيل ابن تيمية: «تفصيل حسن» (ص٣٧١–٣٧٢).
- **عند الحنفية:** النكول **بذل** عند أبي حنيفة، و**إقرار** عند الصاحبين، ورجّح الخطيب قولهما (ص٣٦٧).
- **وحتى من منع رد اليمين** استثنى ثلاثة مواضع: **القسامة**، والوصية في السفر بشهادة غير المسلمين، و**الشاهد الواحد يحلف معه المدعي**، لورود النص فيها (الطرق الحكمية، الخطيب ص٣٧١).

٢. القسامة: على من تُوجَّه الأيمان؟ (المدينة ٢ ص١٧٣–١٧٨)

- **الجمهور:** على **أولياء القتيل (المدعين)** ابتداءً، لحديث سهل بن أبي حثمة: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟» (متفق عليه).
- **الحنفية والزيدية:** على **المدعى عليهم**، لحديث «ولكن اليمين على المدعى عليه».
- ◆ **سبب الخلاف (نص الكتاب ص١٧٦–١٧٧):** مفهوم «البينة على من ادّعى واليمين على المدعى عليه»: فمن جعله **قسمة** بين الطرفين أوجبها على المدعى عليهم، ومن رأى القسامة **أصلًا مستقلًا** أوجبها على المدعين، بزيادة «**إلا القسامة**». وهو نظير الخلاف في الشاهد واليمين تمامًا. ورجّح المؤلف قول الجمهور.

ثامنًا: تطبيقات معاصرة

- ◆ **اليمين المتممة** في قوانين البينات المعاصرة (ومنها قانون البينات السوري): يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأحد الخصمين **لاستكمال دليل ناقص**. وهي قريبة في فكرتها من القضاء بالشاهد واليمين ومن قاعدة «جانب الأقوى».
- **الأدلة الرقمية** (رسائل البريد والمحادثات): قد تُعدّ «بداية بيّنة» تُستكمل باليمين على قول الجمهور.
- **إثبات التعزير:** يثبت بشهادة المدعي مع آخر، وباليمين: «إذا أنكر المتهم يحلف ويُقضى عليه بالنكول» (المدينة ٢ ص٤٦٩–٤٧٠).

خلاصة المسألة في جدول

العنصر	الجمهور	الحنفية
الحكم	يُقضى به في الأموال وما يجري مجراها	لا يُقضى به، ولا ينفذ القضاء به
الدليل الأقوى	حديث ابن عباس في مسلم، وحديث علي «يمين صاحب الحق»	آية الدَّين، وحديث «البينة على المدعي»
الأصل المؤثر	الزيادة على النص ليست نسخًا	الزيادة على النص نسخ
وظيفة اليمين	تُشرع في جانب أقوى المتداعيين	تختص بجانب المنكر
الإلزام الأقوى	الحنفية يقضون بالنكول ولا ذكر له في القرآن	يمين المدعي شهادة لنفسه

أسئلة التقويم

١. حرّر محل النزاع مستعينًا بتقسيم البوطي للدعاوى، وبيّن موقع جراح العمد والدية منه.
٢. ما وجه استدلال الحنفية بآية الدَّين؟ وكيف ناقشهم الجمهور بمفهوم العدد؟
٣. وضّح أثر قاعدة «الزيادة على النص: هل هي نسخ؟»، ولماذا عدّ البوطي الخلاف فيها لفظيًّا؟
٤. **علّل:** انتقلت اليمين إلى جانب المدعي عند الجمهور (قاعدة جانب الأقوى).
٥. اذكر الأقوال في النكول ورد اليمين، وتفصيل ابن تيمية.
٦. ما صلة الخلاف في توجيه أيمان القسامة بمسألتنا؟
٧. ما المقصود باليمين المتممة؟ وما صلتها بالمسألة؟

المسألة السادسة: عقد البيع بالأفعال (المعاطاة، الكتابة، الإشارة)

مسألة إضافية تُدرس إن اتسع الوقت، وتصلح للقراءة الذاتية. من خارج كتاب الدريني — المصادر المعتمدة: **المدينة ١** (البيع ص٢٢٩–٢٣٤، ٢٤٥–٢٤٧؛ النكاح ص٢٨–٣٠؛ الطلاق ص١٦٢–١٦٣؛ الرهن والصلح ص٣٤١–٣٤٢، ٥٦٦–٥٧٠)، و**الخطيب** (صيغة الوصية ص٧٨–٨٦). ومن الأمهات: المغني (أول كتاب البيوع: فصل انعقاد البيع بالمعاطاة)، المجموع (٩/١٦٢)، رد المحتار (٤/٥١٣)، الشرح الكبير للدردير (٣/٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (مادة: تعاطي، وعقد)، مجلة الأحكام العدلية (المواد ١٧٣-١٧٥).

أولًا: تصوير المسألة

الصيغة ركن العقد عند الجمهور، وهي ما يدل على رضا العاقدين. والأصل فيها **اللفظ** (الإيجاب والقبول). فهل ينعقد العقد بغير اللفظ؟ وهذه ثلاث صور:

١. **المعاطاة (التعاطي، وتسمى بيع المراوضة):** «أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما» (المدينة ١ ص٢٣٣)، كمن يأخذ الخبز ويضع ثمنه المعروف، أو يدفع البائع السلعة فيدفع الآخر الثمن، حقيرًا كان المبيع أو نفيسًا.

٢. **الكتابة:** أن يتم الإيجاب والقبول بالمكاتبة.

٣. **الإشارة:** أن يعبّر العاقد عن إرادته بإشارة مفهمة.

◆ **القاعدة الحاكمة:** «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» (مجلة الأحكام العدلية، المادة ٣). وبها علّل الجمهور عدم اشتراط صيغة معيّنة في **الرهن** (المدينة ١ ص٣٤١–٣٤٢)، وجعل الحنفية ركن الصلح الإيجاب والقبول «أو ما يدل على قبوله ورضاه» (المدينة ١ ص٥٦٩–٥٧٠).

تمهيد: ركن البيع وصيغته اللفظية (المدينة ١ ص٢٢٩–٢٣٢)

- **ركن البيع:** عند **الحنفية** الإيجاب والقبول، **أو ما يقوم مقامهما من التعاطي** (الفعل الدال على الرضا). وعند **الجمهور** ثلاثة أو أربعة: عاقد (بائع ومشترٍ)، ومعقود عليه (ثمن ومثمن)، وصيغة.
- **الإيجاب:** عند الحنفية ما صدر **أولًا** من أي الجانبين، وعند الجمهور ما صدر **ممن يكون منه التمليك** وإن تأخر.
- **ألفاظ الإيجاب والقبول عند الحنفية:** كل لفظ يدل على التراضي بحسب العرف، «والعرف قاضٍ على اللغة»:

الصيغة	الحكم عند الحنفية
الماضي (بعت، اشتريت)	ينعقد بلا نية
المضارع (أبيع)	ينعقد مع النية، لا مع السين وسوف
الأمر والاستدعاء (بعني) والاستفهام	لا ينعقد حتى يقول الآخر: «بعت» أو «اشتريت»، لأن الأمر في البيع مساومة. إلا أمرًا يدل على الحال، كقوله: «خذه بكذا»

- **المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة:** ينعقد بلفظ الاستدعاء، بيعًا كان أو نكاحًا، لأن المدار على التراضي. (والحنفية يصححون «زوّجني» في النكاح وحده، فيكون توكيلًا.)

الصورة الأولى: المعاطاة

تحرير محل النزاع

- **محل الاتفاق:** ينعقد البيع باللفظ الصريح بالإجماع.
- **محل الخلاف:** انعقاده بالتعاطي المجرد عن اللفظ.

الأقوال

القول	القائلون
الأول: ينعقد بها البيع مطلقًا، في النفيس والخسيس، متى كانت معتادة دالة على الرضا	الحنفية (على الأصح، وخصّها الكرخي بالخسيس)، والمالكية، والحنابلة (في الأرجح عندهم)

القول	القائلون
الثاني: لا ينعقد بها البيع مطلقًا، ولا بد من لفظ	الشافعية في المذهب
الثالث: ينعقد بها فيما يعدّه الناس بيعًا	من الشافعية: النووي والمتولي والبغوي، واختاره ابن الصباغ. ◆ قال النووي: «وهذا هو المختار للفتوى» (المدينة ١ ص٢٣٣)
الرابع: ينعقد بها في المحقَّرات دون غيرها، كرطل خبز وحزمة بقل	من الشافعية: ابن سريج والروياني

الأدلة

أدلة المجيزين:

١. قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ◆ أحلّ الله البيع ولم يبيّن كيفيته، **فيُرجع فيه إلى العرف**، والناس يعدّون التعاطي بيعًا.

٢. لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه — مع كثرة بياعاتهم في الأسواق — استعمال الإيجاب والقبول، ولو كان شرطًا لنُقل نقلًا شائعًا. ◆ والناس يتبايعون بالمعاطاة في كل عصر ولم يُنقل إنكاره عن أحد، **فكان إجماعًا** (المدينة ١ ص٢٣٣).

٣. التعاطي يدل على الرضا دلالة اللفظ أو أقوى.

أدلة المانعين:

١. قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وحديث: «إنما البيع عن تراض» (صححه ابن حبان). والرضا أمر خفي في القلب، **لا يُطّلع عليه إلا باللفظ** الصريح أو الكناية (المدينة ١ ص٢٣٣).

٢. الأفعال محتملة: قد يُقصد بالدفع الهبة أو الإباحة أو الأمانة، فلا تدل على البيع دلالة قاطعة.

٣. **الإثبات عند التنازع:** لا تُقبل شهادة الشهود لدى الحاكم إلا بما سمعوه من اللفظ (المدينة ١ ص٢٣٣).

المناقشة: الاحتمال يرفعه العرف والقرائن، و«القرينة كافية في الدلالة على الرضا» (المدينة ١ ص٢٣٣)، والألفاظ نفسها قد تحتمل، ثم يُرجع في تفسيرها إلى العرف كذلك. وقال المختارون من الشافعية: «لم يثبت اشتراط لفظ، فيُرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة» (المدينة ١ ص٢٣٣).

◆ **استثناء النكاح:** «أجمع الفقهاء على أن الزواج لا ينعقد بالفعل، بل لا بد من القول للقادر عليه لخطره»، فيُتمّ بأقوى الدلالات على الإرادة وهو القول (المدينة ١ ص٢٣٤). فلو قالت: «زوجتك نفسي بألف» فأعطاها الألف ولم يقل «قبلت» لم ينعقد (المدينة ١ ص٢٩–٣٠).

ترجيح المصادر: لم يصرح المدينة ١ بترجيح، وسياقه واختيار النووي يميلان إلى الصحة (ص٢٣٤).

الصورة الثانية: الكتابة

- ◆ **بين الغائبين:** ينعقد بها العقد عند الفقهاء عامة، تطبيقًا لقاعدة «**الكتاب كالخطاب**» (المجلة، المادة ٦٩). ويُشترط أن تكون الكتابة **مستبينة** (ظاهرة تُقرأ) **مرسومة** (على الطريقة المعتادة).
- **بين الحاضرين:** الجمهور على انعقاده بها، لأنها تدل على الرضا. وفي وجه عند الشافعية: لا ينعقد بها من القادر على النطق.
- **التعاقد بالمراسلة أو الرسول** (المدينة ١ ص٢٤٥–٢٤٧): التعاقد مع الغائب لا ينعقد إلا بقابل عنه أو رسالة أو كتابة. وينعقد **في مجلس بلوغ الكتاب أو الرسالة**، وللكاتب الرجوع قبل القبول. وقال جمهور المالكية: ليس للموجب الرجوع قبل مدة يقررها العرف.
- **استثناء النكاح:** لاشتراط الشهود فيه. فالحاضران القادران على التعبير لا يجوز عقدهما بالكتابة أصلًا ولو وُجدت قرينة بينة. أما الغائبان فالحنفية يجيزونه بالكتابة إذا قُرئ الكتاب على الشهود وقبلت المرأة بحضرتهم في مجلس وصول الكتاب (المدينة ١ ص٢٨–٢٩)، والجمهور لا يصححونه بالكتابة. والنكاح كالبيع في المراسلة عند أبي حنيفة ومحمد، ويتوقف عند أبي يوسف (المدينة ١ ص٢٤٧).

الصورة الثالثة: الإشارة

الحالة	الحكم
إشارة الأخرس المفهمة	تقوم مقام العبارة **بالاتفاق** في البيع والطلاق واللعان والنكاح، لقاعدة: «الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان» (المجلة، المادة ٧٠). فإن لم تكن مفهومة لم يصح، ويُشترط في النكاح أن يفهمها الشهود (المدينة ١ ص٢٩)
الأخرس الذي يحسن الكتابة	قال بعض الحنفية: لا تصح إشارته، «لأن الكتابة أوضح، ومن يستطيع فعل الأعلى لا يُقبل منه الأدنى». وقال غيرهم: تصح، لأن الدلالات سواء (المدينة ١ ص٢٩، ١٦٣)

الحالة	الحكم
إشارة القادر على النطق	لا ينعقد بها البيع عند **الحنفية والشافعية والحنابلة**. وينعقد بها عند **المالكية** إذا كانت مفهمة، لأن المدار على ما يدل على الرضا

جدول مقارن: الكتابة والإشارة في العقود والتصرفات

التصرف	الكتابة	الإشارة
البيع	تصح بين الغائبين اتفاقًا، وبين الحاضرين عند الجمهور	للأخرس اتفاقًا، وللقادر عند المالكية فقط
النكاح	لا تجوز بين الحاضرين، وللغائب بمحضر الشهود عند الحنفية	للأخرس إن فهمها الشهود
الطلاق (المدينة ١ ص١٦٢–١٦٣)	**المستبينة المرسومة** كالصريح، وغير المرسومة كالكناية، ويقع بها عند الجمهور **ولو كان قادرًا على النطق**. وقال بعضهم: تصح من الغائب أو العاجز لا من الحاضر القادر. ومنعها ابن حزم مطلقًا	إشارة الأخرس كالصريح، وشرط بعض الحنفية ألا يكون عارفًا بالكتابة لأنها أدل. **والرسول** كالصريح
الوصية (الخطيب ص٧٨–٨٦)	◆ تصح عند المالكية **ولو كان قادرًا على النطق**. وعند الحنفية: إن كتبها بيده ثم قال: «اشهدوا على ما في هذا الكتاب» جاز استحسانًا، وإن كتبها غيره لم يجز. ولأحمد روايتان في قبول خطه المعروف بلا إشهاد	المالكية: الإشارة المفهمة ولو كان قادرًا على النطق. والحنفية: لا تصح من القادر على الكتابة في رواية «الأصل» لأن الإشارة أضعف، وتصح عند العجز عن العبارة في رواية «الجامع الصغير»

- **القبول بالفعل في الوصية:** عند الحنابلة يحصل القبول باللفظ «وبالفعل» كأخذ الموصى به أو بيعه أو هبته، مما يدل على الرضا (الخطيب ص٧٨–٨٦) — وهو نظير المعاطاة.
- **معتقل اللسان:** لا تصح وصيته بالإشارة عند الحنفية إلا إذا امتدت عُقلته فصارت له إشارة معهودة كالأخرس (قدّره بعضهم بسنة). وسوّى القانون بينه وبين الأخرس، ورجّحه الخطيب «لأنه كالأخرس في العجز عن النطق» (الخطيب ص٨٥).

سبب الخلاف في المسألة كلها

هل ألفاظ العقود **مقصودة لذاتها** (يُتعبّد بها)؟ أو هي **وسيلة للدلالة على الرضا الباطن**، فيقوم مقامها كل ما يدل عليه عرفًا؟

- فمن نظر إلى **المقاصد** وسّع: المالكية ثم الحنابلة والحنفية.
- ومن نظر إلى **الانضباط والقطع بالرضا** ضيّق: الشافعية.

الترجيح

الراجح — والله أعلم — انعقاد البيع بكل ما يدل على الرضا عرفًا، من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة مفهمة، لأن الشرع أطلق البيع ولم يحدّ له صيغة، فيُرجع فيه إلى العرف. ويُستثنى ما اشترط فيه الشرع شكلًا خاصًّا، كالنكاح.

تطبيقات معاصرة

- ◆ **الشراء عبر الإنترنت بالضغط على زر «اشترِ الآن»**: يُخرَّج على المعاطاة أو الكتابة، وهو صحيح على قول الجمهور.
- **آلات البيع الذاتي** (المشروبات، تذاكر المواصلات): إيجاب من صاحب الآلة بعرض السلعة وسعرها، وقبول بإدخال النقود.
- **المتاجر ذات الخدمة الذاتية**: يأخذ المشتري السلعة المسعّرة ويدفع عند الصندوق، وهي معاطاة محضة.
- **التوقيع الإلكتروني**: يُخرَّج على الكتابة المستبينة. ◆ وقد أخذت المذكرة التفسيرية لقانون الوصية المصري بمذهب أحمد في الاكتفاء بالتوقيع: «فعنده الإيجاب يكون بالقول أو بالفعل الذي يدل على الرضا، والتوقيع عمل يدل على الرضا بالمكتوب» (الخطيب ص٧٨–٨٦). ونص القانون (م٢): تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإن عجز الموصي عنهما فبإشارته المفهمة.

أسئلة التقويم

١. عرّف المعاطاة، واذكر أقوال الفقهاء في انعقاد البيع بها مع الأدلة.

٢. ما معنى قاعدة «الكتاب كالخطاب»؟ وما شروط الكتابة التي ينعقد بها العقد؟
٣. فرّق بين إشارة الأخرس وإشارة القادر على النطق في انعقاد العقد.
٤. ما الأصل الذي يرجع إليه الخلاف في هذه المسألة؟
٥. **مسألة معاصرة:** خرّج على أقوال الفقهاء حكم الشراء من آلة بيع ذاتي.
٦. لماذا أجمع الفقهاء على أن النكاح لا ينعقد بالفعل مع انعقاد البيع بالتعاطي عند الجمهور؟
٧. قارن بين حكم الكتابة في البيع والطلاق والوصية.

ملحق: القراءة التحليلية في أمهات الفقه المقارن

للقراءة الذاتية وللإعداد لحلقة البحث (الأسابيع ١١–١٣ مخصّصة لتسليم البحوث وعرضها). محاضرتان في «بداية المجتهد» لابن رشد، وأربع في «المغني» لابن قدامة من أول كتاب البيوع.

أولًا: لماذا نقرأ في الأمهات؟

الغاية من هذه الوحدة أن ينتقل الطالب من **حفظ الخلاف** إلى **قراءة نصوص الخلاف بنفسه**. فيتعرّف إلى منهج المؤلف ومصطلحه، ويستخرج منه الأقوال والأدلة وأسباب الخلاف، ويقارن بين أسلوبين:

- **ابن رشد:** يبني الكتاب على **أسباب الخلاف**، ويوجز في الأدلة.
- **ابن قدامة:** يبني الكتاب على **متن الخرقي الحنبلي**، ثم يستوعب أقوال الصحابة والأئمة وأدلتهم ويرجّح.

ثانيًا: بطاقة التحليل (تُملأ في كل محاضرة)

العنصر	السؤال الموجِّه
١. موضوع النص	ما المسألة أو المسائل التي يعالجها؟
٢. محل الاتفاق	ما الذي قال فيه المؤلف: «اتفقوا»، «أجمعوا»، «لا خلاف»؟
٣. محل الخلاف	ما الذي قال فيه: «واختلفوا»؟
٤. الأقوال	من القائلون بكل قول؟ وهل نسبتهم دقيقة؟ (قارن بكتب المذاهب)
٥. الأدلة	ما الأدلة النقلية والعقلية لكل قول؟
٦. سبب الخلاف	ما العبارة التي بيّن بها السبب؟ وإلى أي نوع من أسباب الخلاف يرجع؟
٧. الترجيح	هل رجّح المؤلف؟ وبماذا؟
٨. المصطلحات	استخرج المصطلحات الخاصة واشرحها
٩. ملاحظة نقدية	ما الذي أضافه النص؟ وما الذي تحتاج إلى مراجعته في مصادر أخرى؟

ثالثًا: مفاتيح قراءة «بداية المجتهد»

التعريف بالكتاب: ألّفه **أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد** (ت ٥٩٥هـ)، قاضي قرطبة، الفقيه المالكي الفيلسوف. وقصد به — كما قال في مقدمته — أن يُثبت **المسائل المنطوق بها في الشرع، أو المتعلقة بالمنطوق به تعلقًا قريبًا**، وهي مسائل الاتفاق والاختلاف المشهورة، ليكون الناظر فيه **مجتهدًا** يعرف أصول الخلاف.

◆ **مصطلحات ابن رشد:**

المصطلح	المراد به
الجمهور	أكثر فقهاء الأمصار، والغالب أنهم مالك والشافعي وأحمد
فقهاء الأمصار	أئمة المذاهب المتبوعة في المدن الكبرى
أهل الظاهر	داود الظاهري وأصحابه
الكوفيون / العراقيون	أبو حنيفة وأصحابه والثوري
المسموع / السماع	النص من الكتاب والسنة، ويقابله **القياس**
دليل الخطاب	مفهوم المخالفة
تعارض الآثار	تعارض الأحاديث والآثار في المسألة
«والسبب في اختلافهم...»	عبارته الثابتة في بيان منشأ الخلاف

قالب ابن رشد في كل مسألة:

١. يذكر **محل الاتفاق** («اتفق المسلمون على...»).
٢. ثم **محل الخلاف** («واختلفوا في...»).
٣. ثم **الأقوال** موجزة («فقال قوم... وقال آخرون...»).
٤. ثم ◆ **سبب الخلاف** («والسبب في اختلافهم...»)، وهو قلب المسألة.
٥. ثم أحيانًا **ترجيحه** («والأظهر...»، «والأولى...»).

رابعًا: المحاضرتان في «بداية المجتهد» (الأسبوع ١١)

> **تنبيه:** أحال التوصيف إلى الصفحات (١/٣٣٥-٣٥٢)، وترقيم «بداية المجتهد» **يختلف باختلاف الطبعات** (البابي الحلبي، ودار المعرفة، ودار الحديث، ودار ابن حزم)، ولم يُذكر في التوصيف اسم الطبعة. لذلك بُنيت المحاضرتان على **نصّين من موضوعات المقرر نفسها**، ويُستبدلان بنص الإحالة متى تحددت الطبعة، **مع بقاء المنهج والبطاقة كما هما**.

المحاضرة الأولى: نص ابن رشد في «الجمع بين الصلاتين»

موضعه: كتاب الصلاة، الباب الرابع: في الجمع.

ملخص النص (بتصرف):

- **الاتفاق:** اتفقوا على أن الجمع بين الظهر والعصر **بعرفة** في أول وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء **بالمزدلفة** في وقت العشاء، **سنّة**.
- **الخلاف:** اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين. فأجازه الجمهور في السفر على اختلاف بينهم في مواضع، ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق.
- **سبب الخلاف:** ◆ يرجعه ابن رشد إلى **ثلاثة أمور**: اختلافهم في **تأويل الآثار** الواردة في الجمع (هل هي جمع حقيقي أو صوري؟)، ونبّه على أن هذه الآثار **كلها أفعال لا أقوال، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال أكثر من الألفاظ**، واختلافهم في **تصحيح بعضها**، واختلافهم في **إجازة القياس** في ذلك (قياس سائر المواضع على عرفة ومزدلفة).
- ثم يفرّع ابن رشد على قول المجيزين مسائل: صفة الجمع (تقديمًا وتأخيرًا)، ونوع السفر المبيح، والأعذار الأخرى كالمطر والمرض.

تطبيق البطاقة: يملأ الطلاب البطاقة، ثم يقارنون ما استخرجوه بما درسوه في المسألة الأولى (الأسبوع الثاني).

المحاضرة الثانية: نص ابن رشد في «زكاة الحلي» و«وجوب الحج»

موضعهما: كتاب الزكاة (الجملة الثانية: فيما تجب فيه الزكاة)، وكتاب الحج (الجملة الأولى: في معرفة الوجوب).

ملخص النص الأول (بتصرف):

- **الاتفاق:** اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة غير الحلي.
- **الخلاف:** اختلفوا في الحلي، فذهب فقهاء الحجاز (مالك والليث والشافعي) إلى أنه لا زكاة فيه **إذا أُريد للزينة واللباس**، وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة.
- **سبب الخلاف:** ◆ «**تردّد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة** اللذين المقصود منهما المعاملة بهما»، و**اختلاف الآثار** في ذلك.

ملخص النص الثاني (بتصرف):

- **الاتفاق:** الحج واجب على المستطيع مرة في العمر.
- **الخلاف:** هل هو على الفور أو على التراخي؟
- **سبب الخلاف:** هل وقت الحج **موسّع** كوقت الصلاة، أو **مضيّق**؟ و**الأمر المطلق**: هل يقتضي الفور؟

نشاط المقارنة: وازن بين عبارة ابن رشد في سبب خلاف «زكاة الحلي» (قياس الشبه) وعبارته في سبب خلاف «الحج» (قاعدة أصولية)، وصنّف كلًّا منهما وفق أسباب الخلاف الستة التي ذكرها في مقدمته.

خامسًا: مفاتيح قراءة «المغني»

التعريف بالكتاب: ألّفه **موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي** (ت ٦٢٠هـ)، شرحًا على **«مختصر الخرقي»** في الفقه الحنبلي. قال عنه العز بن عبد السلام: «ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمغني».

◆ **منهج ابن قدامة:**

١. يورد **متن الخرقي** بعد قوله: «**مسألة: قال:**...».

٢. يشرح المتن ويذكر **الروايات عن أحمد**.
٣. يعقد «**فصولًا**» للفروع المتصلة بالمسألة.
٤. يذكر **أقوال الصحابة والتابعين والأئمة**: «وبه قال...»، «وقال أبو حنيفة ومالك...».
٥. يورد **أدلة المخالفين** ثم يجيب عنها: «**ولنا...**» (أي دليلنا).
٦. يختم غالبًا بالترجيح أو الجواب.

عبارة ابن قدامة	دلالتها
«مسألة: قال»	نص الخرقي
«فصل»	فرع ملحق بالمسألة
«ولنا»	أدلة المذهب الحنبلي
«وعن أحمد رواية أخرى»	خلاف داخل المذهب
«وهذا قول أكثر أهل العلم»	قول الجمهور

الطبعة المعتمدة للقراءة: تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو (دار عالم الكتب)، الجزء السادس، **أول كتاب البيوع**.

سادسًا: المحاضرات الأربع في «المغني» (الأسبوعان ١٢-١٣)

المحاضرة الأولى: حقيقة البيع ومشروعيته

محتوى النص:

- **تعريف البيع:** «**مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملّكًا**». واشتقاقه من «**الباع**»، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.
- **مشروعيته:**
  - من الكتاب: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، و﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، و﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾.
  - من السنة: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا».
  - **الإجماع** على جوازه.
  - **الحكمة:** حاجة الإنسان إلى ما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض.

المهمة: قارن تعريف ابن قدامة بتعريف البيع عند الحنفية («مبادلة مال بمال بالتراضي») وعند الشافعية، وبيّن أثر الفرق.

المحاضرة الثانية: مسألة خيار المجلس

نص الخرقي: «**والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما**».

محتوى الشرح:

- مذهب أحمد **ثبوت خيار المجلس**، وحكاه عن جمع من الصحابة والتابعين، ونسب خلافه إلى **مالك وأبي حنيفة**.
- ذكر أدلة المخالفين (آية الوفاء بالعقود، والقياس على النكاح، وتأويل «المتبايعين» بالمتساومين)، ثم أجاب عنها بقوله: «**ولنا**» حديث ابن عمر وحكيم بن حزام، وعمل ابن عمر.

المهمة: طابق ما في النص على ما درسته في المسألة الرابعة، وأكمل البطاقة.

المحاضرة الثالثة: فصول التفرق والمعاطاة

محتوى النص:

- ◆ **التفرق يُرجع فيه إلى العرف**، لأن الشرع علّق عليه حكمًا ولم يبيّنه، فيُرجع فيه إلى ما يعدّه الناس تفرقًا، **كالقبض والإحراز**.
- **إسقاط الخيار:** إذا تبايعا على ألّا خيار بينهما، أو قال أحدهما لصاحبه: «اختر» فاختار، **لزم البيع**.
- **انعقاد البيع بالمعاطاة:** البيع عند ابن قدامة على ضربين: **بالإيجاب والقبول**، و**بالمعاطاة**، مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزًا، فيعطيه ما يرضيه. واستدل بأن الله أحلّ البيع ولم يبيّن كيفيته، فيُرجع فيه إلى **العرف**، وبأن المسلمين في أسواقهم كانوا يتبايعون بالمعاطاة.

المهمة: استخرج من النص قاعدة «ما ورد به الشرع مطلقًا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يُرجع فيه إلى العرف»، ومثّل لها بثلاثة أمثلة من النص.

المحاضرة الرابعة: خيار الشرط ومدته

محتوى النص:

- **مشروعية خيار الشرط**، والرد على من منعه.
- ◆ مذهب أحمد: **يجوز ما يتفقان عليه من المدة وإن طالت**، بشرط أن تكون **معلومة**. ونسب خلافه إلى أبي حنيفة والشافعي (ثلاثة أيام) وإلى مالك (بقدر الحاجة).
- **لا يصح الخيار المجهول** ولا المطلق، لأنه غرر.
- **ابتداء المدة:** من حين العقد.

المهمة الختامية: اكتب **مقارنة** بين معالجة ابن رشد ومعالجة ابن قدامة لمسألة خيار المجلس أو مدة خيار الشرط، من حيث: المنهج، وعرض الأقوال، وبيان سبب الخلاف، والترجيح (صفحة ونصف).

أسئلة التقويم للوحدة

١. ما الفرق المنهجي بين «بداية المجتهد» و«المغني»؟
٢. اشرح خمسة من مصطلحات ابن رشد.
٣. ما دلالة قول ابن قدامة: «ولنا»؟
٤. لماذا رجع ابن قدامة في معنى «التفرق» إلى العرف؟
٥. استخرج من نص ابن رشد في «زكاة الحلي» سبب الخلاف، وصنّفه.

الملحق الأول: بحوث إثرائية من كتاب الدريني

هذه البحوث ليست من مفردات التوصيف، لكنها في كتاب الدريني المرفوع، وصلتها بمسائل المقرر وثيقة (الاحتكار أصل التسعير، والابتكار تطبيق لقواعد المال والحق). تُستعمل في **الحصص العملية** وفي **أبحاث الطلاب**.

البحث الأول: نظرية الاحتكار (الدريني ص ٨٦-١٥٦)

التعريف

- **لغةً:** الحُكرة: حبس الطعام انتظارًا لغلائه، والحَكْر: الظلم وإساءة المعاشرة. والظلم **مآلٌ** للحبس وثمرة له.
- **سبب اختلاف التعاريف:** ◆ اختلاف الفقهاء في **شروط** الاحتكار (ص ٨٦).

القائل	التعريف
الشوكاني	حبس السلع عن البيع (◆ نقده الدريني بأنه **غير مانع** لأنه لم يقيّد الحبس بالضرر)
كشاف القناع	أن يشتري القوت للتجارة ويحبسه ليقلّ فيغلو (فيه إشارة إلى **قانون العرض والطلب**)
المهذب (شافعي)	اشتراء القوت وقت الغلاء لإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه
المدونة (مالك)	الحكرة في كل شيء في السوق... وكل ما أضرّ بالسوق

◆ **تعريف الدريني (ص ٩٠):** «حبسُ مالٍ أو منفعةٍ أو عملٍ، والامتناعُ عن بيعه أو بذله، حتى يغلو سعره غلاءً فاحشًا غير معتاد، بسبب قلّته أو انعدام وجوده في مظانّه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه».

مناط التحريم: «**الحاجة**» و«**الضرر العام**». فالاحتكار محرّم **لمآله لا لذاته**، فإن انتفى الضرر كان ادخارًا مباحًا، وقد يكون **اختزانًا احتياطيًّا واجبًا** على الدولة.

الأدلة

- ليس في القرآن نص خاص، بل عمومات: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾، ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
- **حديث معمر بن عبد الله:** «**لا يحتكر إلا خاطئ**» (مسلم)، و«من احتكر حُكرة يريد أن يُغلي بها على المسلمين فهو خاطئ» (الحاكم)، و«من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم كان حقًّا على الله أن يُقعده بعُظْم من النار» (الطبراني).
- قال عمر: «لا حُكرة في سوقنا».

الحكم

القول	القائلون
التحريم	الجمهور: الشافعية والمالكية (عبّر مالك بـ«المنع» تحرّجًا) والحنابلة والظاهرية والزيدية، و◆ **الكاساني من الحنفية**
الكراهة التحريمية	جمهور الحنفية: لأن النهي **لأمر مجاور منفك** (الضرر) لا لذات البيع، ولأن الأحاديث **آحاد**

- **استدلال الكاساني:** من النقل بـ**دلالة الإشارة** (اللعن لا يلحق إلا بارتكاب حرام)، ومن العقل: المحتكر يمنع **حق العامة** المتعلق بما في المصر، وهذا **ظلم**.
- **مرجع الخلاف:** ◆ **تحقيق المناط** (ص ١٠٤).
- **ترجيح الدريني: التحريم القاطع**، وجعل الاحتكار **كالربا** كسبًا خبيثًا بالتربص بحاجة الناس.

الشروط

الشرط	الأقوال	ترجيح الدريني
المادة المحتكرة	القوت فقط (قدامى الحنابلة)، القوت والعلف (الشافعية والحنفية)، كل ما يضر(أبو يوسف ومتأخرو الحنابلة والمالكية والظاهرية)	◆ **التعميم**، لأن «الطعام» **لقب لا مفهوم له**، وذِكره خرج مخرج الغالب
الجالب (المستورد)	الجمهور: ليس محتكرًا («الجالب مرزوق»)	**محتكر إن حبس وأضرّ**. والخلاف «**ظاهري لا حقيقي**» بعد أن صار الاستيراد معتادًا
مدة الأربعين يومًا	اشترطها بعضهم	لا عبرة بها، والحديث للوعيد لا للتقييد
وقت الغلاء	شرطه الشافعية	لا معنى له، فالمآل واحد

احتكار الصنف (الاحتكار المزدوج): أن تختص طائفة ببيع صنف وشرائه، وهو **ظلم ثلاثي**: للتجار والمنتجين والمستهلكين.

مؤيدات مقاومة الاحتكار(ص ١٣٥-١٥٦)

أساسها: الوازع الديني، ثم **سلطة الدولة** على قاعدة «**سياسة التشريع**» و«**تصرف الإمام منوط بالمصلحة**». قال عثمان: «**إن الله يَزَع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن**».

أهمها: الأمر بالبيع بالسعر السابق للاحتكار، ثم البيع عليه جبرًا، والتعزير، و**حرمانه من الربح**، والمصادرة عند خوف الهلاك، و**الاختزان الاحتياطي** من الدولة، والاستيراد لإغراق السوق، ومنع التصدير المضر، ومنع المنافسة غير المشروعة، ثم **التسعير الجبري** (وهو البحث التالي، المسألة السابعة).

◆ ◆ ◆

البحث الثاني: حق الابتكار(الدريني ص ٢٧٢-٣٤٦)

تنبيه: صفحة عنوان هذا البحث وأول تعريفه **غير موجودتين في النسخة المصوّرة**، وأول ما فيها ص ٢٧٢.

طبيعة الابتكار وتكييفه

- الابتكار الذهني **صور معنوية مجردة**، أثرٌ **للملكة الراسخة**، فإذا انفصل في كتاب **أشبه الثمرة** المنفصلة عن أصلها. لكن تبقى صلته بالمؤلف قائمة (**الطابع الأدبي**).
- يشمل ابتكار **المؤلف والمترجم** والرسوم والتصاميم الهندسية.

هل هو مال؟

المذهب	مناط المالية	الأثر
متقدمو الحنفية	**العينية** والقيمة، والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد استثناءً	لا يكون الابتكار مالًا
الجمهور ومتأخرو الحنفية	**المنفعة والقيمة عرفًا**	الابتكار مال متقوم

ترجيح الدريني: ◆ حق المؤلف **حق عيني مالي متقرر لا مجرد**: **عيني** لمباشرة العلاقة بين المؤلف وإنتاجه، و**مالي** لأن محله منفعة متقومة. **ومناطه: العرف والقيمة**.

أدلته

١. **العرف** (وهو عرف عالمي).
٢. **المصلحة المرسلة** بشقيها: حق المؤلف الخاص، و**حق الله** العام.
٣. **سد الذرائع:** إهدار الحق يؤول إلى انقطاع العلماء عن البحث.
٤. **حق الإنسان في ثمرة جهده:** ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾.
٥. **حديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... أو علم ينتفع به»**: العلم **عمل** يبقى أثره بعد صاحبه.

الرد على القرافي (رأى الاجتهادات حقًّا غير مالي لا يورث): ◆ نُقض بـ**عمل الأجير** (أصله الإنسان وليس مالًا، وعمله مال بالإجماع)، وبـ**الجهاد** (عبادة ومع ذلك جُعلت للمجاهدين الغنائم)، وبأن **تعريفه هو للملك** ينطبق على الابتكار.

السلطات الثلاث (الاستعمال والاستغلال والتصرف) **ثمرة الملك لا عينه**، فيثبت الملك ولو تخلّف بعضها.

الآثار

- يجوز **الاعتياض** عنه، ويُورث، ويُضمن بالاعتداء، ويُحمى **بالتسجيل والإيداع**.
- ◆ **العقد مع الناشر بيع لا إجارة**، والمبيع مقدّر **بعدد النسخ**.
- يجوز **الاقتباس مع العزو**، ويحرم **الانتحال**. ولا يملك المؤلف منع **الانتفاع العلمي**، بل **الاستغلال المادي**.
- **حديث كتمان العلم لا يمنع المعاوضة:** قياسًا على الاحتكار، فحرمته لا توجب البذل مجانًا.
- ◆ **مدة الحق:** اقترح الدريني **ستين عامًا من وفاة المؤلف** لاستغلال الورثة، قياسًا على **حق القرار في الأرض الموقوفة**، ثم يصير حقًّا للأمة.

◆ ◆ ◆

بحوث أخرى في منهاج الدريني (غير موجودة في النسخة المصوّرة)

ذكر الدريني في صفحة «مفردات المنهاج» (قبل المقدمة) بحوثًا لم تُصوَّر، نعرضها هنا موجزة من المصادر العامة لتكون **موضوعات أبحاث للطلاب**:

البحث	موجز الخلاف	مراجع مقترحة
الصيد والذبائح وحكم اللحوم المستوردة	التسمية عند الذبح: **شرط** مطلقًا (الظاهرية)، أو **شرط مع الذكر** (الحنفية والمالكية والحنابلة)، أو **سنّة** (الشافعية). وذبائح أهل الكتاب حلال بالنص، والخلاف في **طريقة الذبح** (الصعق والخنق)	بداية المجتهد (الصيد والذبائح)، فتاوى المجامع الفقهية في اللحوم المستوردة
اختلاف المطالع وأثره في ثبوت الأهلّة	**لا عبرة باختلاف المطالع** فإذا ثبت الهلال في بلد لزم الجميع (الحنفية والمالكية والحنابلة)، أو **يُعتبر** فلكل بلد رؤيته (الشافعية، لحديث كريب). والمسألة المعاصرة: الحساب الفلكي	بداية المجتهد (الصيام)، قرار مجمع الفقه الإسلامي في توحيد الأهلة
انتفاع المرتهن بالعين المرهونة	**لا يجوز** إلا بإذن الراهن، ومع الإذن خلاف (الجمهور)، و**يجوز** في المركوب والمحلوب بقدر النفقة (الحنابلة) لحديث «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا». وصلته بالربا: «كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا»	المغني (الرهن)، بداية المجتهد
خطبة النكاح وحكم التعويض عن العدول عنها	الخطبة **وعد غير ملزم**، والعدول جائز. والخلاف في **رد الهدايا** وفي **التعويض** عن الضرر المادي والأدبي إذا كان العدول تعسّفيًّا. ويتجه الدريني — تطبيقًا لنظرية التعسف في استعمال الحق — إلى التعويض إذا ترتب على العدول ضرر بسبب الخاطب	الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق، الأحوال الشخصية لأبي زهرة

أسئلة للبحث والحصص العملية

١. قارن بين تعريف الدريني للاحتكار وتعريفه للتسعير، وبيّن وجه الارتباط بينهما.

٢. «الطعام في حديث الاحتكار لقب لا مفهوم له». اشرح هذه العبارة وأثرها.

٣. ما وجه نقض الدريني لرأي القرافي بعمل الأجير؟

٤. **مشروع بحث:** حكم حماية برامج الحاسوب وتطبيقات الهواتف في ضوء بحث «حق الابتكار».

الملحق الثاني: معجم المصطلحات

المصطلح	معناه
تحرير محل النزاع	تحديد موضع الخلاف بدقة بعد فصل ما اتُّفق عليه
منشأ الخلاف (سببه)	الأصل الذي تفرّع عنه اختلاف الأقوال
تحقيق المناط	إثبات تحقق العلة أو القاعدة المتفق عليها في الفرع المعيّن
التعليل	تبيين علة النص وتعدية حكمه إلى مواقعها
التأويل	صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله بدليل
عموم البلوى	ما يكثر وقوعه ويحتاج إليه عامة الناس
الزيادة على النص	إضافة حكم إلى ما ورد في النص، وهي نسخ عند الحنفية
قضية عين	واقعة خاصة لا يُستفاد منها العموم
الجمع الصوري	تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها
خيار المجلس	حق الفسخ ما دام المتعاقدان في المجلس
خيار الشرط	حق الفسخ المشروط مدةً معلومة
المعاطاة	التبادل الفعلي للعوضين بلا لفظ
الشرط الجعلي	شرط يشترطه العاقد زائدًا على أصل العقد
العضل	منع الولي موليته من الزواج بكفء رضيته
التعزير	عقوبة غير مقدرة شرعًا في معصية لا حد فيها ولا كفارة
التسعير الجبري	تحديد الثمن أو الأجر وإجبار الناس عليه بأمر ولي الأمر
الإكراه بحق	إجبار على تصرف واجب شرعًا، تترتب عليه آثاره
رعاية الحقين	الموازنة بين الحق الخاص والحق العام
سياسة التشريع	تدابير ولي الأمر المحققة للمصلحة ولو لم يرد بها نص، ما لم تخالف أصلًا
المصلحة المرسلة	مصلحة لم يشهد لها نص خاص باعتبار ولا إلغاء
سد الذرائع	منع الوسيلة المشروعة إذا أفضت إلى مفسدة راجحة
ولنا (عند ابن قدامة)	صيغة إيراد أدلة المذهب الحنبلي
دليل الخطاب	مفهوم المخالفة

الملحق الثالث: المراجع

أولًا: الكتب المدمجة في هذا الكتاب

- الدريني، محمد فتحي: **الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب**، منشورات جامعة دمشق، ط٣.
- الأشقر، عمر سليمان، وأبو رخية، ماجد، وشبير، محمد عثمان، وأبو البصل، عبد الناصر: **مسائل في الفقه المقارن**، دار النفائس، الأردن.
- البوطي، محمد سعيد رمضان: **محاضرات في الفقه المقارن**، دار الفكر، دمشق، ط٢، ١٤٠١هـ.
- جامعة المدينة العالمية: **الفقه المقارن (١)** و**الفقه المقارن (٢)**، ٢٠٠٩م.
- الخطيب، حسن أحمد: **الفقه المقارن**، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩١م.
- **مقدمة في الفقه المقارن** (مذكرة جامعية لمقرر ٣٥١).

- الخن، مصطفى سعيد: **أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء**، مؤسسة الرسالة.

ثانيًا: أمهات الفقه المقارن

- ابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ): **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**.
- ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ): **المغني**، تحقيق التركي والحلو.
- النووي (ت ٦٧٦هـ): **المجموع شرح المهذب**.
- ابن حزم (ت ٤٥٦هـ): **المحلّى بالآثار**.
- ابن المنذر (ت ٣١٨هـ): **الإشراف على مذاهب العلماء**.
- الماوردي (ت ٤٥٠هـ): **الحاوي الكبير**.
- الكاساني (ت ٥٨٧هـ): **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**.

ثالثًا: كتب المذاهب المعتمدة (للتوثيق)

- **الحنفية:** الهداية للمرغيناني، ورد المحتار لابن عابدين.
- **المالكية:** المدونة، والمنتقى للباجي، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي.
- **الشافعية:** الأم للشافعي، ومغني المحتاج للشربيني، ونهاية المحتاج للرملي.
- **الحنابلة:** كشاف القناع للبهوتي، والإنصاف للمرداوي.

رابعًا: أسباب الاختلاف وأصوله

- ابن تيمية: **رفع الملام عن الأئمة الأعلام**.
- الدهلوي: **الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف**.
- علي الخفيف: **أسباب اختلاف الفقهاء**.
- عبد الله التركي: **أسباب اختلاف الفقهاء**.
- مصطفى الخن: **أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء**.
- الدريني: **المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي**، و**نظرية التعسف في استعمال الحق**.

خامسًا: مراجع معاصرة

- وهبة الزحيلي: **الفقه الإسلامي وأدلته**.
- وزارة الأوقاف الكويتية: **الموسوعة الفقهية الكويتية**.
- مصطفى الزرقا: **المدخل الفقهي العام**.
- يوسف القرضاوي: **فقه الزكاة**.
- محمد أبو زهرة: **الأحوال الشخصية**.
- ابن القيم: **الطرق الحكمية**، و**إعلام الموقعين**، و**زاد المعاد**.
- ابن تيمية: **الحسبة**، و**القواعد النورانية**.
- **قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي**.
- **مجلة الأحكام العدلية**، و**قانون الأحوال الشخصية السوري**.

الملحق الرابع: خريطة القراءة المتدرجة

المستوى	الكتاب	الهدف
المبتدئ	الفقه الإسلامي وأدلته (أبواب مختارة)، وفقه السنة	التعود على سماع الخلاف وأدلته دون تشويش
المتوسط	بداية المجتهد لابن رشد	فهم **أسباب الخلاف** وكيف يولّد الأصلُ الواحد أقوالًا متعددة

المستوى	الكتاب	الهدف
المتقدم	المغني لابن قدامة، والمجموع للنووي	إتقان المناظرة والترجيح ودفع الاستدلالات وتخريج الفروع على الأصول